

U S T A W A

z dnia r.

o zmianie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i niektórych innych ustaw¹⁾

Art. 1. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 437) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) po art. 6 dodaje się art. 6^[1] w brzmieniu:

„Art. 6^[1]. 1. Wobec pracowników reprezentujących stronę pracowniczą w sporze zbiorowym nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. W szczególności wobec tych osób nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające na wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub niekontynuowaniu stosunku pracy, a także na jednostronnej, niekorzystnej zmianie warunków pracy lub wynagrodzenia. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

2. Pracownik, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.”;

- 2) w art. 7 w ust. 2 skreśla się zdania drugie i trzecie;

- 3) uchyla się art. 12;

- 4) w art. 13 uchyla się ust. 3;

- 5) uchyla się art. 15;

- 6) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot prowadzący spór zbiorowy w interesie pracowników może podjąć próbę rozwiązania sporu przez poddanie go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego.”;

- 7) uchyla się rozdział 4;

- 8) w art. 26:

- a) uchyla się ust. 2 i 3,

- b) dodaje się ust. 4–7 w brzmieniu:

„4. W razie naruszenia przepisów niniejszej ustawy lub innego bezprawnego utrudniania prowadzenia sporu zbiorowego podmiotowi reprezentującemu interesy pracownicze w sporze zbiorowym przysługuje prawo do wystąpienia przeciwko

¹ Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

pracodawcy, jego przedstawicielom lub innym podmiotom dopuszczającym się tych naruszeń z roszczeniem o:

- 1) nakazanie zaprzestania działań uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie sporu zbiorowego;
- 2) naprawienie szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym;
- 3) zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5. Roszczenia, o których mowa w ust. 4, przysługują podmiotowi reprezentującemu interesy pracownicze w sporze zbiorowym niezależnie od roszczeń przysługujących z tego samego tytułu pracownikom.

6. Sprawy o roszczenia, o których mowa w ust. 4, należą do właściwości sądów pracy.

7. W sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 inspektor pracy ma prawo do prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 490, 421, 638, 760, 882 i 901). W tych sprawach inspektorowi pracy przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 549) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) po art. 21 dodaje się art. 21^[1]–21^[3] w brzmieniu:

„Art. 21^[1]. 1. Związkowi zawodowemu przysługuje prawo do organizowania strajków i innych niż strajk akcji protestacyjnych.

2. Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się osób wykonujących pracę zarobkową od wykonywania pracy.

3. Udział w strajku oraz w innej niż strajk akcji protestacyjnej jest dobrowolny.

4. Za czas udziału w strajku osoba wykonująca pracę zarobkową zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku prawnego, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy w związku z udziałem w strajku wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

5. Pozostawanie podczas strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej na terenie zakładu pracy nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także z obowiązku poszanowania mienia pracodawcy i innych osób.

6. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku strajku:

- 1) na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa;
- 2) przez osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych.

7. Inne niż strajk akcje protestacyjne, niezagrożące życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, mogą być organizowane także wśród osób, które zgodnie z ust. 6 nie mogą

zaprzestać pracy w wyniku strajku. Nie powinny one w istotny sposób zakłócać wykonywania czynności służbowych.

8. Wobec osób wykonujących pracę zarobkową biorących udział w strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. W szczególności wobec tych osób nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające na wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub niekontynuowaniu stosunku prawnego, a także na jednostronnej, niekorzystnej zmianie warunków pracy lub wynagrodzenia. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

9. Osoba wykonująca pracę zarobkową, wobec której dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

Art. 21^[2]. Związkom zawodowym organizującym strajk lub inną niż strajk akcję protestacyjną, pracodawcom, których ten strajk lub akcja protestacyjna dotyczy, jak również innym podmiotom finansującym zakłady pracy objęte strajkiem lub akcją protestacyjną przysługuje prawo do zawierania porozumień zbiorowych w celu ich zakończenia. Porozumienia te stanowią źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy.

Art. 21^[3]. Związki zawodowe decydują o tworzeniu i wykorzystaniu funduszy strajkowych. Fundusze te nie podlegają egzekucji.”;

2) w art. 35:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2^[1] i 2^[2] w brzmieniu:

„2^[1])powierza osobom wykonującym pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 236) lub osobom pozbawionym wolności zatrudnionym na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2023 r. poz. 1559) wykonywanie pracy tego samego rodzaju lub tych samych czynności, które przed rozpoczęciem strajku były wykonywane przez osoby uczestniczące w strajku, jeżeli powierzenie to następuje w celu zastąpienia pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem,

2^[2]) kieruje osoby do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych lub organizuje wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności zatrudnione na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności przy wykonywaniu pracy tego samego rodzaju lub tych samych czynności, które przed rozpoczęciem strajku były wykonywane przez osoby uczestniczące w strajku, jeżeli kierowanie albo organizowanie wykonywania pracy następuje w celu zastąpienia pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem,”

b) uchyla się ust. 3,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 inspektor pracy ma prawo do prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 490, 421, 638, 760, 882 i 901). W tych sprawach inspektorowi pracy przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego.”;

3) po art. 35 dodaje się art. 35^[1] w brzmieniu:

„Art. 35^[1]. 1. W razie naruszenia przepisów niniejszej ustawy lub innego bezprawnego utrudniania wykonywania działalności związkowej związkowi zawodowemu przysługuje prawo do wystąpienia przeciwko pracodawcy, jego przedstawicielom lub innym podmiotom dopuszczającym się tych naruszeń z roszczeniem o:

- 1) nakazanie zaprzestania działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie praw i wolności związkowych;
- 2) naprawienie szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym;
- 3) zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują związkowi zawodowemu niezależnie od roszczeń przysługujących z tego samego tytułu osobom wykonującym pracę zarobkową.

3. Sprawy, o których mowa w ust. 1, należą do właściwości sądów pracy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 908) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. Rolnicy mają prawo do akcji protestacyjnej w sposób ustalony przez związki zawodowe rolników.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 8 uchyla się pkt 2;
- 2) w art. 27a uchyla się pkt 2;
- 3) w art. 27b w ust. 1 uchyla się pkt 2.

Art. 5. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468, 473, 830, 1003 i 1046) po art. 755^[6] dodaje się art. 755^[7] w brzmieniu:

„Art. 755^[7]. § 1. W sprawie o nakazanie zaprzestania działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie praw i wolności związkowych lub prowadzenia sporu zbiorowego sąd, na wniosek uprawnionego podmiotu, udziela zabezpieczenia roszczenia, nakazując obowiązanemu określone działanie lub zaniechanie na czas trwania postępowania, w tym w szczególności pod rygorem nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki lub za każdy przypadek naruszenia. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne.

§ 2. Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego wpływu do sądu.

§ 3. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1459, z 2026 r. poz. 26 i 160) w art. 19 uchyla się ust. 3.

Art. 7. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 590) w art. 78:

- 1) uchyla się ust. 3;
- 2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Członek korpusu służby cywilnej zajmujący wyższe stanowisko w służbie cywilnej nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych i uczestniczyć w strajku.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623, z 2026 r. poz. 26) uchyla się art. 87.

Art. 9. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763) w art. 30 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się przecinek oraz wyrazy „z tym że nie mają prawa do strajku”.

Art. 10. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1192, z 2025 r. poz. 1172, z 2026 r. poz. 370) uchyla się art. 64.

Art. 11. W ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 788) w art. 16 w ust. 2 uchyla się pkt 2.

Art. 12. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131, 1423, 1820 i 1863, z 2026 r. poz. 415, 483, 846 i 1098) w art. 201 w pkt 2 skreśla się przecinek oraz wyrazy „a także w działalności zakłócającej normalną pracę jednostki organizacyjnej KAS”.

Art. 13. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 581, z 2026 r. poz. 26 i 791) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 59 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podejmowane w związku ze strajkiem albo inną niż strajk akcją protestacyjną, w szczególności polegające na naruszeniu obowiązku zapewnienia świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ochrony życia lub zdrowia pacjentów,”;
- 2) w art. 64:
 - a) w ust. 2 wyrazy „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizatora strajku” zastępuje się wyrazami „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo podmiot, który dopuścił się praktyki, o której mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2”;

- b) w ust. 3 wyrazy „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizator strajku” zastępuje się wyrazami „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo podmiot, który dopuścił się praktyki, o której mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2”,
- c) w ust. 5 wyrazy „podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych albo organizatorze strajku” zastępuje się wyrazami „podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych albo podmiocie, który dopuścił się praktyki, o której mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2”.

Art. 14. Do sporów zbiorowych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończonych do tego dnia stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

1. Cele ustawy

Celem projektowanej ustawy jest odejście od modelu reglamentowanego prawa do strajku, którego zasadniczy kształt wywodzi się z ustawodawstwa okresu stanu wojennego. Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych przekształciła wolność strajkowania w prawo do strajku wykonywane dopiero po spełnieniu rozbudowanych wymogów formalnych. Model ten, mimo zmian ustrojowych, został w zasadniczych zrębach przeniesiony do ustawodawstwa z 1991 r. Strajk pozostał finalnym etapem procedury sporu zbiorowego, uzależnionym od uprzedniego przejścia przez rokowania i mediację, przeprowadzenia referendum strajkowego z wysokim progiem frekwencji oraz wcześniejszego ogłoszenia strajku. W konsekwencji polski reżim prawa do strajku należy obecnie do najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Potrzeba zmiany tego modelu znajduje dodatkowe potwierdzenie w międzynarodowym standardzie ochrony wolności związkowej. W opinii doradczej z 21 maja 2026 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że prawo do strajku jest chronione na gruncie Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych. Nie oznacza to zakazu ustanawiania ustawowych granic wykonywania strajku, ale potwierdza, że strajk powinien być postrzegany jako element wolności związkowej, a nie jako uprawnienie wyjątkowe, dopuszczalne dopiero po przejściu nadmiernie sformalizowanej procedury. Projektowana ustawa zmierza do dostosowania polskiego modelu do tak rozumianego standardu wolnościowego.

Projektowana ustawa ma przywrócić strajkowi charakter formy wykonywania wolności związkowej, a nie jedynie końcowego etapu sformalizowanej procedury rozwiązywania sporu zbiorowego. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych powinna służyć rozwiązywaniu konfliktów przez rokowania, mediację i ewentualny arbitraż, natomiast regulacja strajku i innych niż strajk akcji protestacyjnych powinna znajdować się w ustawie o związkach zawodowych jako ustawie podstawowej dla działalności związkowej. Celem projektu nie jest zniesienie granic strajku, lecz zmiana ich charakteru: z granic formalno-proceduralnych na granice wynikające z ochrony konkretnych dóbr prawnych, takich jak życie i zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo państwa, prawa pacjentów, czy porządek prawny.

Drugim zasadniczym celem ustawy jest wzmocnienie realnej siły negocjacyjnej związków zawodowych. Skuteczne rokowania zbiorowe nie mogą opierać się wyłącznie na formalnym prawie do prowadzenia rozmów, jeżeli stronie pracowniczej brakuje rzeczywistych środków nacisku. Urealnienie możliwości strajku powinno skłaniać pracodawców do poważniejszego traktowania negocjacji dotyczących wynagrodzeń, organizacji pracy i innych warunków zatrudnienia, a w konsekwencji sprzyjać zawieraniu układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych. W tym znaczeniu projekt służy także wykonaniu celów dyrektywy dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, w części odnoszącej się do promowania rokowań zbiorowych.

2. Rys historyczny

Punktem wyjścia projektowanej ustawy jest odróżnienie wolności strajkowania od reglamentowanego prawa do strajku. Strajk nie zawsze był w polskim systemie prawnym ujmowany jako instytucja, której wykonanie wymaga spełnienia sekwencji ustawowych przesłanek.

W okresie poprzedzającym stan wojenny właściwsze było mówienie o wolności strajkowania. Strajk stanowił wówczas zdarzenie faktyczne, zasadniczo niezakazane przez prawo i nieregulamentowane w tym znaczeniu, że ustawa nie określała warunków, których spełnienie dopiero otwierało możliwość legalnego przerwania pracy. Różnica między wolnością strajkowania a reglamentowanym prawem do strajku ma zasadnicze znaczenie praktyczne. Wolność strajkowania oznacza, że porządek prawny pozostawia przestrzeń dla zbiorowego działania pracowników i chroni ją przed represją. Reglamentowane prawo do strajku oznacza natomiast, że ustawodawca określa warunki, których niespełnienie może prowadzić do uznania strajku za działanie sprzeczne z ustawą¹. Warunki te mogą być ukształtowane w sposób tak rygorystyczny, że formalne przyznanie prawa do strajku w praktyce prowadzi do znacznego ograniczenia realnej możliwości strajkowania.

W II Rzeczypospolitej ustawodawstwo dotyczące zatargów zbiorowych nie regulowało strajku jako etapu procedury ani nie określało warunków jego wszczęcia. Ustawa z dnia 28 marca 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 29 poz. 251), zastępująca ją niebawem ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 394) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu (Dz. U. Nr 82, poz. 604) traktowały strajk jako fakt społeczny, który mógł uruchamiać procedury rozjemcze². Procedury te nie poprzedzały jednak strajku jako warunek jego legalności. Strajk pozostawał zdarzeniem zewnętrznym wobec mechanizmów rozwiązywania zatargów zbiorowych. Mógł ujawniać konflikt i powodować konieczność podjęcia działań rozjemczych, ale nie był przez te procedury reglamentowany.

Taka konstrukcja miała istotne znaczenie systemowe. Procedury rozwiązywania zatargów zbiorowych służyły rozwiązaniu istniejącego konfliktu, a nie prowadzeniu stron przez kolejne formalne etapy do uzyskania albo zablokowania prawa do strajku. Strajk był środkiem nacisku społecznego, natomiast procedura rozjemcza stanowiła mechanizm instytucjonalnej reakcji na konflikt. Dzięki temu nie dochodziło do pomieszania dwóch odrębnych funkcji, którymi są funkcja

¹ Rozróżnienie między prawem a wolnością w doktrynie przedstawia się następująco, jak wskazuje np. M. Ławrynowicz-Mikłaszewicz, „[p]rawa człowieka od wolności wyróżnia normatywny aspekt. Ustawodawca w materii praw posiada liczne uprawnienia do szczegółowej regulacji korzystania z nich w określonych i przyznanych prawnie granicach. Tworzy to rodzaj roszczenia jednostki wobec ustalonych w aktach normatywnych świadczeń. Natomiast wolność zawiera znacznie szerszy aspekt. Będąc aktem woli jednostki realizowanym bez żadnych normatywnie określonych zezwoleń organów władzy, możliwe staje się jedynie wskazanie przez ustawodawcę pewnych niezbędnych granic oraz ram o charakterze nieprzekraczalnym. Przejawy aktywności jednostek pozostają więc poza prawną regulacją, jeśli oczywiście nie wykraczają poza określone ramy. Wolność nie jest bowiem wynikiem bezpośrednim prawa w znaczeniu podmiotowym, lecz właśnie prawo określa jedynie jej kontury nie w rozumieniu ingerencyjnym, a dla właściwej ochrony przed ingerencjami, zarówno w wertykalnym wymiarze, jak również horyzontalnym”. M. Ławrynowicz-Mikłaszewicz, *Koncepcja istoty wolności i praw jednostki oraz aspekt formalny ich ograniczenia*, [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 4 (20), s. 76, s. 76.

² Zgodnie z art. 1 ustawy z 1 sierpnia 1919 r. „[z]atargi zbiorowe pomiędzy robotnikami rolnymi a pracodawcą lub pracodawcami, niezatwione przez strony, mogą być załatwione przez nie przy pomocy: 1) inspektorów pracy w rolnictwie, 2) przez komisję polubowną oraz 3) komisję rozjemczą”. Natomiast zgodnie z art. 1 rozporządzenia Prezydenta RP z 1933 r. „[j]eżeli polubowne załatwienie zatargu zbiorowego pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle, górnictwie, handlu, komunikacji lub w zakładach użyteczności publicznej, chociażby na zysk nieobliczonych, a prowadzonych w sposób przemysłowy, okaże się niemożliwe, a zatarg nabiera charakteru, zagrażającego ogólnopństwowym interesom gospodarczym, Minister Opieki Społecznej może poddać taki zatarg rozstrzygnięciu komisji rozjemczej w trybie rozporządzenia niniejszego”.

protestacyjna (wywieranie nacisku) i funkcja koncyliacyjna (rozładowywanie napięć społecznych). Współczesne ujęcie strajku jako finalnego etapu sporu zbiorowego zaciera tę różnicę i powoduje, że sama procedura sporu może stać się polem walki o dopuszczalność przyszłego strajku, zamiast służyć przede wszystkim rozwiązaniu konfliktu.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego z pierwszych lat II Rzeczypospolitej potwierdza, że ówczesne ustawodawstwo o zatargach zbiorowych nie tworzyło ogólnego reżimu reglamentacji strajku. Sąd Najwyższy konsekwentnie odróżniał spory dotyczące warunków pracy i płacy, należące do zakresu działania komisji rozjemczych, od sporów o cywilnoprawne skutki powstrzymania się od pracy. W orzeczeniu z dnia 3 czerwca 1921 r., o sygn. 481/1920 (LEX nr 944315), wskazano, że wyłączenie drogi sądowej dotyczyło jedynie sporów wymienionych w art. 18 i 19 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r., a więc zatargów dotyczących warunków pracy i płacy wynikłych z niedotrzymania ugody lub niewykonania orzeczenia komisji rozjemczej. Podobnie w orzeczeniu z dnia 17 grudnia 1926 r., o sygn. I C 137/26 (LEX nr 920436), Sąd Najwyższy stwierdził, że ocena skutków uczestniczenia pracownika w strajku należy do sądów, a nie do komisji rozjemczych, ponieważ nie dotyczy już sposobu wykonania warunków pracy i płacy, lecz skutków całkowitego powstrzymania się od pracy. Strajk jawi się więc w tym orzecznictwie jako fakt zewnętrzny wobec procedur rozjemczych, którego skutki oceniano według ogólnych zasad prawa cywilnego, a nie jako etap procedury zatargowej. Co jednak najważniejsze – jak wskazuje ostatnie z tych orzeczeń – strajk w perspektywie oceny jego skutków w sferze cywilnoprawnej jest postrzegany jako „godziwy” lub „niegodziwy”, nie zaś jako „legalny” lub „nielegalny”³.

Jednocześnie orzecznictwo okresu międzywojennego nie postrzegało wolności strajkowania jako nieograniczonej. W orzeczeniu z dnia 30 maja 1922 r., o sygn. K 269/22 (LEX nr 1628080), Sąd Najwyższy wskazał, że konstytucyjna wolność związków i koalicji⁴ nie może być rozumiana jako upoważnienie do popełniania przy okazji strajku przestępstw pospolitych ani jako zwolnienie od indywidualnej odpowiedzialności za takie czyny. Odpowiedzialność karna była więc wiązana z konkretnym naruszeniem dobra prawnego, w tym wypadku z pozostawieniem bez opieki chorych

³ Jak wskazano w tym orzeczeniu: „gdy natomiast pracownik rolny porzuca pracę całkowicie, lub uchyla się od wykonania ciężących go z umowy obowiązków zasadniczych sposobem uczestniczenia w strajku, bez względu na charakter samego strajku godziwy czy nie godziwy, oraz na rolę, jaka mu w strajku tym przypada, a strona pokrzywdzona lub rzekomo pokrzywdzona występuje o uznanie umowy za zerwaną z winy strony przeciwnej - ocena skutków takiego położenia należy zgodnie z art. 1 U. P. C. do sądów”.

⁴ Stanowił o niej art. 108 Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 44, poz. 267).

dzieci, a nie z samym uczestnictwem w zbiorowym powstrzymaniu się od pracy⁵. Z kolei w orzeczeniu z dnia 7 lutego 1928 r., o sygn. I C 2022/27 (LEX nr 916463), Sąd Najwyższy dopuścił ocenę strajku jako zawieszenia wykonywania obowiązków, a nie zerwania umowy, jeżeli był on usprawiedliwioną reakcją na wykonywanie przez pracodawcę zobowiązań z naruszeniem zasad słuszności i dobrej wiary. Pokazuje to, że przed powstaniem reglamentacyjnego modelu prawa do strajku skutki strajku były oceniane kontekstowo, przez pryzmat ogólnych zasad prawa cywilnego i karnego, a nie przez formalną kategorię strajku „zorganizowanego wbrew przepisom ustawy”.

Obraz ten wymaga jednak uzupełnienia. W orzeczeniu z dnia 19 września 1922 r., o sygn. 1463/1922 (LEX nr 943673), Sąd Najwyższy uznał, że konstytucyjne prawo koalicji nie ma charakteru bezgranicznego i może podlegać ograniczeniom wynikającym z ustaw, w tym przepisom zakazującym urządzania strajków w przedsiębiorstwach o znaczeniu publicznym. Nie zmienia to jednak zasadniczego wniosku historycznego. W prawie II Rzeczypospolitej mogły istnieć szczególne zakazy lub ograniczenia strajku odnoszące się do określonych dziedzin, ale nie istniał ogólny model, w którym każdy strajk był dopuszczalny dopiero po przejściu sformalizowanej procedury rozwiązywania sporu zbiorowego.

Ciągłość takiego rozumienia strajku potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego także z okresu po wejściu w życie Konstytucji kwietniowej⁶. W wyroku z dnia 23 maja 1938 r., o sygn. II K 1541/37 (LEX nr 353927), Sąd Najwyższy wyraźnie odróżnił strajk, rozumiany jako zbiorowe zaprzestanie pracy, od bezprawnej okupacji mienia pracodawcy. Sąd wskazał, że jednostka w państwie praworządnym, nieznającym niewolnictwa, nie może być zmuszona do pracy wbrew swojej woli, a porzucenie pracy może co najwyżej rodzić określone konsekwencje cywilne, lecz samo w sobie nie uzasadnia odpowiedzialności karnej. To samo odniesiono do zbiorowego działania pracowników, skoro ustawa konstytucyjna przyznawała pracownikom prawo koalicji oraz prawo wywalczenia przez związki i połączenia wzajemne lepszych warunków płac. Sąd Najwyższy uznał w konsekwencji, że zbiorowe zaprzestanie pracy w celu uzyskania lepszych warunków pracy lub wyższego wynagrodzenia jest, poza szczególnymi ograniczeniami dotyczącymi urzędzeń

⁵ Jak wskazuje to orzeczenie: „[z]e względu na twierdzenie oskarżonych co do rzekomego braku znamion przestępstwa w zbiorowym z ich strony, na skutek uchwalonego strajku, odstąpieniu od wykonywania obowiązków dozorczych szpitalnych, z pozostawieniem przytem znacznej liczby chorych dzieci bez niezbędnej opieki, sąd najwyższy poczuwa się do rozważenia tego czynu w świetle art. 108 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poręczającego obywatelom wolność związków i koalicji. Otóż w tym względzie jest rzeczą niewątpliwą, że zachowanego przez konstytucję prawa koalicji nie można tłumaczyć w sensie, iżby porzucających zmontnie pracę konstytucja miała uprawniać do popełnienia przytem przestępstw pospolitych lub zwalniać od indywidualnej za popełnianie takich przestępstw odpowiedzialności, żadne przestępstwo, a więc i przestępstwo z art. 490 k.k., nie traci i nie może tracić znamion karygodności przez to, że je popełniono na tle zmonty, dotyczącej zbiorowego porzucenia pracy, bo bez względu na wszelkie swobody i wszelkie związki i koalicje, każdy obywatel ma obowiązek szanowania i przestrzegania obowiązujących ustaw i rozporządzeń (art. 90 konst.). Konstytucja jest ostoją swobody obywateli, ale skrzydłami swemi bynajmniej nie osłania swawoli przestępstw, owszem ma na celu ‘ład społeczny utwierdzić na wiekuistych zasadach praw’-, jako więc fundament i rękojmią ładu prawnego, nie może być rozumiana w sensie uprawnień do łamania mocy praw i targania płynących z nich obowiązków. Wykładnia w tym duchu byłaby oczywiście pogwałceniem zasad przewodnich naszej konstytucji, bo byłaby złamaniem mocy obowiązujących ustaw i rozporządzeń i podkopaniem ładu społecznego, utwierdzonego na zasadach prawa”.

⁶ Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227).

użyteczności publicznej, działaniem prawnie dozwolonym⁷. Bezprawne mogły być natomiast konkretne zachowania podejmowane przy okazji strajku, takie jak okupacja cudzej własności w celu zmuszenia właściciela do określonego działania albo nieopuszczenie lokalu po rozwiązaniu stosunku pracy.

Również po 1945 r., mimo politycznego i faktycznego zwalczania strajków, nie wykształcono w prawie pozytywnym konstrukcji „strajku nielegalnego” w obecnym znaczeniu. W ustawie z dnia 1 lipca 1949 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 41, poz. 293), zgodnie z jej art. 1 pkt 2, zniesiono „wszelkie pozostałe w spadku po rządach kapitalistycznych przepisy, które ograniczały prawo robotników i pracowników umysłowych do dobrowolnego zrzeszania się w związki zawodowe, poddawały działalność związków zawodowych nadzorowi władz administracyjnych oraz przyczyniały się do rozbijania ruchu związkowego”. Mimo iż charakter cytowanego „przepisu” był w większym stopniu deklaracyjny niż normatywny, to faktycznie w początkowych latach PRL nie stosowano już przepisów dotyczących rozwiązywania zatargów zbiorowych z okresu II Rzeczypospolitej⁸. Ustawa z 1949 r. nie regulowała też kwestii strajku ani rozwiązywania zatargów zbiorowych pracy. Była to *de facto* regulacja blankietowa stanowiąca podstawę dla Statutu Zrzeszenia Związków Zawodowych (którego organem wykonawczym była Centralna Rada Związków Zawodowych). Strajk podobnie jak w okresie II Rzeczypospolitej pozostawał nieuregulowany i podobnie jak wtedy jego dopuszczalność wywodzono z konstytucyjnie gwarantowanej wolności zrzeszania się w związkach zawodowych⁹.

Charakterystyczne jest stanowisko przywoływane w kontekście procesów po Poznańskim Czerwcu 1956 r., według którego represja karna miała dotyczyć konkretnych czynów popełnionych przy okazji wydarzeń, nie zaś samego udziału w strajku lub manifestacji. Odpowiedzialność próbowano więc konstruować przez odwołanie do konkretnych zachowań uznawanych za przestępstwa, a nie przez sam fakt organizowania albo uczestnictwa w strajku¹⁰. Do czasu stanu

⁷ Jak wskazano w uzasadnieniu tego wyroku: „[i]stotą strejku jest zaprzestanie przez pracowników pracy w celu zdobycia lepszych warunków pracy lub większego za nią wynagrodzenia. Jednostka ludzka w państwie praworządnym, nie znającym niewolnictwa, nie może być zmuszona przez przedsiębiorcę do pracowania wbrew swojej woli. Może zatem pracę porzucić, ponosząc oczywiście w pewnych warunkach konsekwencje cywilne za zerwanie umowy pracy. Za zaprzestanie pracy nie może być jednak ścigana karnie. To samo dotyczy zrzeszeń robotniczych, ile że Ustawa Konstytucyjna nadaje wszelkim pracownikom prawo koalicji, prawo wywalczenia przez związki i połączenia wzajemne lepszych warunków płac. Zbiorowe więc zaprzestanie pracy w celu zdobycia lepszych warunków pracy lub większego za nią wynagrodzenia czyli strejk, z wyjątkiem gdy chodzi o urządzenie użyteczności publicznej (art. 223 i 224 k.k.), jest prawnie dozwolone, z prawem zgodne, nie stanowi zatem aktu przemocy ściganego z art. 251 k. k., pomimo że stawia pracodawcę w sytuację, zmuszającą go do podwyższenia płac”.

⁸ Za rzeczywistą datę utraty mocy ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. Nr 65, poz. 394) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu (Dz. U. Nr 82, poz. 604) przyjmuje się 1 maja 1954 r. Wówczas wszedł w życie dekret z dnia 24 lutego 1954 r. o zakładowych komisjach rozjemczych (Dz. U. Nr 10, poz. 35). Nie regulował on już jednak zatargów zbiorowych a jedynie rozstrzyganie sporów indywidualnych z zakresu prawa pracy.

⁹ Tym razem stanowił o niej art. 72 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 232).

¹⁰ J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa (red.), Poznański Czerwiec 1956, Poznań 1981, s. 323. Stwierdzenie to pochodzi z mowy obrończej Stanisława Hejmowskiego, wygłoszonej 16 października 1956 roku podczas tak zwanego „procesu dziesięciu”. Nawiązuje on w niej do stanowiska prokuratora, przytaczając jego treść.

wojennego pojęcie strajku prowadzonego „niezgodnie z przepisami ustawy” nie stanowiło podstawowej kategorii języka prawnego w zakresie zbiorowych protestów pracowniczych.

Zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero w ustawie z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 32, poz. 216), uchwalonej w okresie stanu wojennego. Ustawa ta przekształciła wolność strajkowania w reglamentowane prawo do strajku. Strajk został ujęty jako środek ostateczny, dopuszczalny dopiero po przejściu kolejnych etapów. Przed jego ogłoszeniem konieczne było przeprowadzenie rokowań, następnie postępowania przed komisją pojednawczą, a później także poddanie sporu obowiązkowemu arbitrażowi. Dopiero po wyczerpaniu tych etapów możliwe było przeprowadzenie referendum strajkowego, o którym stanowił art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 1982 r. Referendum wymagało zgody większości pracowników, których postulaty dotyczyły, a art. 38 ust. 4 tej ustawy nakazywał ogłoszenie strajku co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. Tak ukształtowany model był szczególnie trudny do pogodzenia ze społeczną naturą strajku, który często ma charakter dynamicznej reakcji zbiorowej na działania pracodawcy lub władzy publicznej. Im dłuższa i bardziej sformalizowana procedura poprzedza strajk, tym większe prawdopodobieństwo, że niezadowolenie pracowników wygaśnie albo zostanie rozproszone, zanim dojdzie do możliwości legalnego przerwania pracy.

Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. nie zerwały z tą konstrukcją. Ustawa o związkach zawodowych utrzymała model oparty na dobrowolnej zakładowej organizacji związkowej, natomiast ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przejęła zasadniczą architekturę reglamentacji strajku wypracowaną w 1982 r. Zmiany miały charakter ograniczony. Postępowanie pojednawcze zastąpiono mediacją, arbitraż przestał być obowiązkowy, głosowanie w referendum strajkowym nie musi być tajne, a termin uprzedzenia o strajku skrócono z siedmiu do pięciu dni. Nie zmieniła się jednak podstawowa logika ustawowa. Strajk pozostał finalnym etapem procedury sporu zbiorowego, uzależnionym od uprzedniego przejścia przez rokowania i mediację, uzyskania zgody w referendum oraz wcześniejszego zawiadomienia pracodawcy. W obecnej ustawie konstrukcję tę wyrażają zwłaszcza art. 17 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 20 ust. 2 i art. 20 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Pierwszą zasadniczą przeszkodą prawną utrwaloną po 1989 r. jest samo przejście od wolności strajkowania do reżimu prawa do strajku. W tym modelu centralne znaczenie ma nie to, czy pracownicy zbiorowo odmawiają pracy w obronie swoich interesów, lecz to, czy organizator spełnił wszystkie warunki formalne przewidziane w ustawie. Prawo nie tylko zabezpiecza wolność działania zbiorowego, ale poprzedza ją rozbudowaną procedurą dopuszczającą. Prowadzi to do paradoksu polegającego na tym, że im bardziej strajk zostaje opisany jako „prawo”, tym bardziej jego realne wykonanie zależy od spełnienia warunków, które mogą zostać wykorzystane jako narzędzie blokowania akcji strajkowej. W ustawie z 1982 r. warunki te wynikały w szczególności z art. 38 ust. 1, 2 i 4. W ustawie z 1991 r. ich odpowiednikiem są przede wszystkim art. 17 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1–3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Drugą przeszkodą jest ograniczenie strajku do materii sporu zbiorowego, a w konsekwencji wyłączenie strajku politycznego. W ustawie z 1982 r. zakaz strajku politycznego był wyrażony wprost w art. 37 ust. 5. Ustawa z 1991 r. nie powtarza tego zakazu literalnie, ale osiąga podobny skutek przez określenie przedmiotu sporu zbiorowego w art. 1. Zgodnie z tym przepisem spór zbiorowy może dotyczyć warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności

związkowych. Jeżeli strajk jest dopuszczalny wyłącznie jako etap tak rozumianego sporu zbiorowego, to zostaje pośrednio ograniczony do tych kategorii spraw. Tymczasem art. 59 ust. 3 Konstytucji RP został umieszczony w rozdziale II Konstytucji, w części dotyczącej wolności i praw politycznych. Systemowa wykładnia tego przepisu przemawia za tym, że strajk nie powinien być redukowany wyłącznie do instrumentu ekonomicznego odnoszącego się do relacji z konkretnym pracodawcą. Może on stanowić także formę zbiorowego oddziaływania na decyzje władzy publicznej dotyczące warunków pracy, zabezpieczenia społecznego, usług publicznych lub innych społeczno-ekonomicznych podstaw położenia ludzi pracy.

Trzecią przeszkodą jest brak rzeczywistej regulacji strajku ponadzakładowego. Model wprowadzony w 1982 r. opierał się na zakładowej organizacji związkowej jako podstawowej jednostce korzystania z uprawnień zbiorowych. W ustawie z 1991 r. logika ta została utrzymana i pogłębiona przez powiązanie sporu zbiorowego oraz strajku z pracodawcą rozumianym organizacyjnie. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk może być ogłoszony po wyczerpaniu możliwości rozwiązania sporu według zasad określonych w ustawie. Ponieważ spór ten prowadzony jest z pracodawcą, a w przypadku sporu wielozakładowego z pracodawcami w rozumieniu art. 5 ustawy, strajk pozostaje podporządkowany strukturze zakładowej. Art. 20 ust. 2 ustawy z 1991 r. zna wprawdzie pojęcie strajku wielozakładowego, ale w istocie jest to addytywne połączenie strajków zakładowych, które wymaga uzyskania zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, przy udziale co najmniej 50% pracowników w każdym z tych zakładów. Ustawa nie zna natomiast pojęcia pracodawcy majątkowego, a więc podmiotu wyższego szczebla organizacyjnego, który faktycznie dysponuje majątkiem przedsiębiorstwa i może decydować o spełnieniu postulatów pracowniczych.

W tym zakresie ustawa z 1991 r. jest nawet bardziej konsekwentnie zakładowa niż ustawa z 1982 r. W tej ostatniej występowały pojęcia sporu ponadzakładowego i strajku ponadzakładowego. Art. 33 ustawy z 1982 r. przewidywał, że rokowania po stronie pracodawczej podejmuje „właściwy organ administracji”, a nie wyłącznie pracodawca w znaczeniu organizacyjnym. W zależności od charakteru postulatów mógł nim być kierownik zakładu pracy albo organ wyższego szczebla wykonujący uprawnienia właścicielskie w szerszym obszarze niż jeden zakład. Ponadto art. 34 ust. 2 ustawy z 1982 r. definiował spór ponadzakładowy jako spór wykraczający poza sprawy jednego zakładu. Konstrukcja ta, mimo reglamentacyjnego charakteru całej ustawy, częściowo przełamywała koncepcję zakładowości i mogła sprzyjać uogólnianiu postulatów strajkowych. Ostatecznie jednak także strajk ponadzakładowy z ustawy z 1982 r. wymagał zgody większości pracowników, których postulaty dotyczyły, co wynikało z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 tej ustawy. W praktyce wymuszało to przeprowadzenie referendum w każdym zakładzie, a pracownicy zakładu, w którym referendum nie przeprowadzono, nie mogli legalnie przyłączyć się do strajku. Mimo swojej nazwy strajk ponadzakładowy był więc w znacznym stopniu addytywnym połączeniem strajków zakładowych. Ustawa z 1991 r. usunęła tę niespójność terminologiczną, wprowadzając pojęcie sporu i strajku „wielozakładowego”, ale zarazem jeszcze silniej podporządkowała spór zbiorowy i strajk koncepcji zakładowości.

Konsekwencje tej konstrukcji są szczególnie widoczne we współczesnej gospodarce. Przy braku ustawowej definicji zakładu pracy pojęcie to może być odnoszone do dużego, faktycznie wielozakładowego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w wielu lokalizacjach. W takich przypadkach ogłoszenie strajku wymaga organizacji referendum wśród rozproszonej załogi, często

w skali ogólnokrajowej. Problem ten dotyczy zwłaszcza dużych sieci handlowych, operatorów logistycznych, poczty, przedsiębiorstw platformowych lub innych podmiotów, których załoga jest rozproszona terytorialnie. W efekcie ustawowa konstrukcja zakładu pracy może czynić przeprowadzenie referendum strajkowego szczególnie trudnym, a w wielu sytuacjach niemożliwym, mimo że w konkretnym konflikcie uczestniczy tylko część pracowników danego pracodawcy.

Warto tu wskazać, że w stanie prawnym po wprowadzeniu ustaw z 23 maja 1991 r. sytuacja w tym względzie wygląda jeszcze gorzej niż w reżimie ustawy z 1982 r. Wówczas istniało pojęcie przedsiębiorstwa wielozakładowego. Tak więc zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 uchwały Rady Państwa z dnia 12 października 1982 r. w sprawie zasad i sposobu tworzenia organizacji związkowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 34, poz. 222) odrębne związki zawodowe tworzyło się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych stanowiących odrębne zakłady pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Było to zgodnie z § 3 ust. 2 obligatoryjne w wypadku takich przedsiębiorstw „działających na obszarze całego kraju lub w kilku województwach”, natomiast fakultatywnie § 3 ust. 3 można było zakładać odrębne związki zawodowe, nawet jeżeli odrębne jednostki tych przedsiębiorstw znajdowały się w jednym mieście¹¹. Te odrębne jednostki były zakładami pracy nie tylko w odniesieniu do obszaru działania zakładowej organizacji związkowej, ale siłą rzeczy również w odniesieniu do strajku zakładowego i referendum strajkowego. Dziś natomiast brak takich regulacji powoduje, że zarówno organizacja zakładowa zmuszona jest objąć swoim działaniem całego pracodawcę, ten zaś staje się w całości „zakładem pracy” w rozumieniu przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., o sygn. I PK 144/10 (LEX nr 786796) wskazano, iż zakładową organizacją związkową w rozumieniu przepisów ustawy o związkach zawodowych jest tylko taka podstawowa jednostka organizacyjna związku zawodowego, która jako jedyna organizacja tego związku zakresem swojego działania obejmuje cały zakład pracy rozumiany jako wszystkie komórki organizacyjne spółki będącej pracodawcą (art. 3 k.p.)¹².

Przykładem swoistej próby ratowania tej sytuacji przez orzecznictwo jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 października 2012 r., o sygn. I ACa 540/12 (LEX nr 1267199), gdzie wskazuje się, iż „przy wykładni pojęcia zakład pracy, użytego w art. 20 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, uwzględniać trzeba okoliczności konkretnej sprawy. Może ono bowiem oznaczać zarówno wszystkich pracowników danego pracodawcy, jak i tylko ich część. Decydujące może być organizacyjne wyodrębnienie poszczególnych części działalności danego pracodawcy. Odpowiada to celowi przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, które mogą obejmować niekiedy wszystkich pracowników danego pracodawcy, a niekiedy tylko ich część. Przyjmowanie, że w każdej sytuacji o dopuszczalności akcji strajkowej mają decydować wszyscy pracownicy danego pracodawcy, mogłoby w niektórych wypadkach praktycznie uniemożliwić skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W szczególności mogłoby tak być wówczas, gdy pracodawca zajmuje się różnorodną działalnością, w

¹¹ Tak więc zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 1983 r., o sygn. I PRZ 48/83 (LEX nr 15827) „oddzielne związki zawodowe tworzy się w każdej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa wielozakładowego działającego na obszarze kilku województw niezależnie od miejsca jej zlokalizowania. Nie stoi na przeszkodzie utworzeniu oddzielnych związków okoliczność, że niektóre z tych jednostek mieszczą się w tym samym mieście i w tej samej dzielnicy”.

¹² Por. też wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 8 lutego 2018 r., o sygn. III APa 72/17 (LEX nr 2677144).

której zatrudnia pracowników o odmiennych potrzebach i interesach. Nie można także wykluczyć, że w spór, choćby dotyczący ogółu pracowników, zaangażują się pracownicy zatrudnieni tylko w jego wydzielonej części”. W orzeczeniu tym przyporządkowano pojęciu zakładu pracy zakres relacji społecznych nakierowanych na korzystanie z prawa do strajku. To odważne i słuszne orzeczenie nie rozwiązuje jednak systemowo problemów, jakie wynikają z braku legalnej definicji zakładu pracy.

Czwartą przeszkodą jest samo referendum strajkowe. Nie chodzi tu tylko o omówione powyżej trudności w jego przeprowadzeniu, lecz o samą konieczność uzyskiwania zgody na strajk od wszystkich grup pracowników w zakładzie pracy, różniących się nierazkąd zawodem czy statusem społecznym (np. pracownicy techniczni i nauczyciele akademicy, jeżeli chodzi o uczelnię wyższą, albo pracownicy niemedyczni i lekarze, jeżeli chodzi o placówkę służby zdrowia). Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 1991 r. strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Zgodnie z art. 20 ust. 2 tej ustawy strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników. Rozwiązanie to nawiązuje do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 1982 r. i utrwała zakładowy charakter strajku. Socjologicznie strajk ma jednak zwykle charakter impulsywny. Rodzi się jako decyzja określonej grupy pracowników, do której następnie mogą, choć nie muszą, przyłączać się kolejne grupy. Referendum z wysokim progiem frekwencji nie tylko opóźnia tę dynamikę, ale także przekształca strajk w wydarzenie formalnie zaplanowane, trudne do zorganizowania w rozproszonej strukturze zatrudnienia, szczególnie wśród osób o odmiennych, a czasem też zantagonizowanych interesach grupowych czy zawodowych. Orzecznictwo konsekwentnie odmawia przymiotu legalności strajkowi przeprowadzonemu po przeprowadzeniu referendum zorganizowanego wyłącznie dla jednej z grup zawodowych w zakładzie pracy, tak też Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 marca 2013 r., o sygn. I PK 216/12 (LEX nr 1425624) uznał strajk za nielegalny, ponieważ referendum strajkowe przeprowadzono wyłącznie wśród pielęgniarek, pomijając inne grupy zawodowe pracujące w szpitalu.

Piątą przeszkodą jest obowiązek ogłoszenia strajku z wyprzedzeniem. W ustawie z 1982 r. wymóg ten wynikał z art. 38 ust. 4 i obejmował co najmniej siedmiodniowe uprzedzenie. W ustawie z 1991 r. termin ten skrócono do co najmniej pięciu dni, co wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Samo skrócenie terminu nie zmieniło jednak jego funkcji. W połączeniu z obowiązkiem przejścia przez rokowania, mediację i referendum, uprzedzenie osłabia element zaskoczenia, który często decyduje o skuteczności strajku. Daje pracodawcy czas na przygotowanie się do akcji, przerzucenie produkcji lub zadań do innych lokalizacji, zabezpieczenie zapasów, zmianę harmonogramów, renegocjowanie terminów z kontrahentami albo zastosowanie innych działań zmniejszających skuteczność protestu. Tym samym ustawowa konstrukcja strajku uprzednio zapowiedzianego działa przeciwko jego naturalnej funkcji jako środka nacisku.

Szóstą przeszkodą jest wąskie uregulowanie strajku solidarnościowego. Ustawa z 1982 r. nie przewidywała strajku solidarnościowego. Ustawa z 1991 r. dopuściła go w art. 22, ale wyłącznie w obronie praw i interesów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku. Takie ujęcie nie pozwala na solidarnościowe wsparcie strajków prowadzonych w innych zakładach pracy przez pracowników

posiadających prawo do strajku. Nie pozwala więc na naturalne rozlewanie się protestu, które historycznie było jednym z podstawowych mechanizmów powstawania fal strajkowych. Strajk solidarnościowy zostaje w tej konstrukcji oderwany od swojej najważniejszej funkcji, jaką jest budowanie więzi między różnymi grupami pracowników przez wspólne wsparcie realnie toczącego się konfliktu. W praktyce prowadzi to do delegalizacji mechanizmu, dzięki któremu strajki zakładowe mogłyby przekształcać się w szersze fale strajkowe.

Opisane rozwiązania składają się na model reglamentacji, który utrudnia nie tylko strajk powszechny, ale także każdą szerszą akcję strajkową wykraczającą poza lokalny konflikt zakładowy. Nawet organizacja strajku zakładowego jest w tym reżimie niezwykle trudna, a w wielu wypadkach wręcz niemożliwa. Model ten opiera się na wzajemnie wzmacniających się elementach obejmujących zawężenie przedmiotu strajku przez art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, podporządkowanie strajku procedurze zakładowej przez art. 17 ust. 2 i art. 20 ust. 1–2 tej ustawy, wymóg referendum z progiem frekwencji określony w art. 20 ust. 1–2, monopol organizacji związkowej w ogłoszeniu strajku wynikający z tych samych przepisów, obowiązek uprzedzenia pracodawcy z art. 20 ust. 3 oraz zawężenie strajku solidarnościowego w art. 22. Każdy z tych elementów osobno utrudnia wykonanie wolności strajkowej, a łącznie tworzą one system, w którym strajk jest formalnie dopuszczony, lecz w praktyce głęboko zinstytucjonalizowany, przewidywalny i łatwy do zablokowania – często więc po prostu niemożliwy.

Projektowana ustawa stanowi odpowiedź na tę historycznie ukształtowaną konstrukcję. Nie zmierza do zniesienia wszelkich granic strajku, lecz do zmiany ich charakteru. Strajk nie powinien być reglamentowany jako finalny etap sporu zbiorowego ani oceniany przez pryzmat spełnienia formalnych warunków procedury, której zasadniczy kształt został ukształtowany w okresie stanu wojennego. Powinien być uregulowany w ustawie o związkach zawodowych jako forma wykonywania wolności związkowej. Jego granice powinny wynikać z ochrony konkretnych dóbr prawnych, takich jak życie i zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo państwa oraz szczególne wyłączenia dotyczące kategorii osób pozbawionych podstawowej zdolności układowej. Nie powinny natomiast wynikać z formalnej konstrukcji sporu zbiorowego. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych powinna odzyskać właściwą funkcję i służyć rozwiązywaniu konkretnych konfliktów pracowniczych przez rokowania, mediację i ewentualny arbitraż, a nie reglamentować możliwość przerwania pracy.

3. Polskie uregulowanie prawa do strajku na tle innych państw Unii Europejskiej

Porównanie polskiej regulacji prawa do strajku z rozwiązaniami przyjętymi w innych państwach Unii Europejskiej ma istotne znaczenie dla oceny proporcjonalności i systemowej zasadności obecnego modelu. Nie chodzi przy tym o mechaniczne przenoszenie obcych instytucji do polskiego porządku prawnego, lecz o wskazanie, że stopień proceduralnej reglamentacji strajku obowiązujący w Polsce nie wynika z koniecznych standardów demokratycznego państwa prawnego ani z natury samego prawa do strajku. Przykłady Francji i Niemiec pokazują dwa odmienne modele konstytucyjnego zakotwiczenia strajku. We Francji prawo do strajku zostało wyraźnie wysłowione w normie konstytucyjnej, która odsyła do ustaw określających warunki jego wykonywania. W Niemczech prawo to nie zostało wprost wyrażone w ustawie zasadniczej, lecz wyprowadzono je z wolności zrzeszania się i autonomii koalicyjnej. W obu przypadkach strajk pozostaje jednak przede wszystkim środkiem zbiorowego nacisku pracowników i ich organizacji, a nie finalnym etapem

wielostopniowej procedury administracyjno-koncyliacyjnej, której niespełnienie samoistnie prowadzi do zakwestionowania dopuszczalności strajku. Na tym tle polska regulacja, uzależniająca strajk od przejścia rokowań, mediacji, referendum z wysokim progiem frekwencji oraz uprzedniego ogłoszenia, jawi się jako rozwiązanie wyjątkowo sformalizowane.

W innych państwach Unii Europejskiej brak jest analogicznych rozwiązań do tych dotychczas obowiązujących w Polsce. Porównanie to pokazuje, że polskie regulacje są wyjątkowo rygorystyczne. Tak np. francuski *Code du travail* praktycznie nie reguluje prawa do strajku poza sektorem publicznym. Przewiduje jedynie ochronę zatrudnienia dla pracowników korzystających z tego prawa (por. art. L. 2511-1). Obowiązek zawiadomienia z pięciodniowym wyprzedzeniem o rozpoczęciu strajku przez reprezentatywne związki zawodowe pojawia się dopiero w odniesieniu do pracowników sektora publicznego. Czas tych pięciu dni jest zarazem czasem negocjacji partnerów społecznych, wyczerpującym postępowanie koncyliacyjne (por. art. L. 2512-1 do L. 2512-5). Od 2007 r. przewiduje się tam dodatkowy, nie krótszy niż 3-dniowy, ale nie dłuższy niż 8-dniowy okres dodatkowych rokowań przed zawiadomieniem o strajku – wyłącznie w odniesieniu do sektora transportu publicznego (art. L. 1222-3 *Code des transports*). Brak jest w tamtym systemie prawnym jakichkolwiek analogii do naszego referendum strajkowego. Przykład Francji został przywołany także dlatego, że podobnie jak w art. 59 ust. 3 zd. 2 Konstytucji RP, również art. 7 Preambuły z 27 października 1946 r. do Konstytucji Republiki Francuskiej deleguje ustawodawcy zwykłego uregulowanie prawa do strajku, a zatem prawo to jest w obu wypadkach reglamentowane (choć we Francji, z uwagi na niski stopień tej reglamentacji, należałoby mówić raczej o „wolności strajkowej” niż „prawie do strajku”).

W Niemczech, gdzie prawo do strajku w ogóle nie jest wprost wysłowione w ustawie zasadniczej, wywodzi się je z art. 9 ust. 3 Ustawy Zasadniczej RFN, stanowiącego ogólnie o prawie zrzeszania się. Z tego prawa, w ramach orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (*Bundesverfassungsgericht*), wywiedziono konieczność zaakceptowania środka nacisku (*Kampfmaßnahmen*), jakim jest strajk w kontekście rokowań prowadzących do zawarcia układu zbiorowego pracy (por. wyroki z 26 czerwca 1991 r., o sygn. 1 BvR 779/85, oraz z 12 czerwca 2018 r., o sygn. 2 BvR 1738/12 – ten ostatni wskazuje na możliwe ograniczenia prawa do strajku w służbie publicznej). Zatem w systemie prawnym Niemiec posiadanie skutecznego środka nacisku wprost wywodzi się z prawa zrzeszania się i – poza wyjątkiem służby publicznej – nie jest uzależnione od dalszych reglamentacji ustawowych. Przykład Niemiec jest w tym sensie analogiczny do polskiego, ponieważ w obu systemach strajk stanowi środek nacisku związku zawodowego w rokowaniach prowadzących do zawarcia porozumienia zbiorowego. W Polsce każde porozumienie kończące spór zbiorowy jest (podobnie jak układ zbiorowy) aktem autonomicznego prawa pracy (por. art. 9 § 1 k.p.).

Na tle porównawczym należy podkreślić, że wyraźna ochrona uczestników strajku przed działaniami odwetowymi pracodawcy nie stanowi rozwiązania wyjątkowego. W wielu państwach europejskich ustawodawca wprost przesądza, że skorzystanie z prawa do strajku nie może stanowić podstawy rozwiązania stosunku pracy, zastosowania sankcji, dyskryminacji albo innego uszczerbku po stronie pracownika. Regulacje te opierają się na wspólnym założeniu, że brak prawa do wynagrodzenia za czas strajku nie oznacza dopuszczalności represji za sam udział w akcji strajkowej. Strajk zawiesza albo modyfikuje normalne wykonywanie obowiązku świadczenia pracy, ale nie może być traktowany jako samoistna podstawa odpowiedzialności pracowniczej.

Przykładem szczególnie klarownej regulacji jest prawo francuskie. Wspomniany już art. L. 2511-1 *Code du travail* stanowi, że wykonywanie prawa do strajku nie może uzasadniać rozwiązania umowy o pracę, chyba że pracownikowi można przypisać szczególnie ciężką winę. Ten sam przepis zakazuje stosowania jakichkolwiek środków dyskryminacyjnych z powodu wykonywania prawa do strajku, w szczególności w zakresie wynagrodzenia i świadczeń socjalnych, a zwolnienie dokonane bez istnienia szczególnie ciężkiej winy jest nieważne z mocy prawa. Regulację tę uzupełnia art. L. 1132-2 *Code du travail*, który zakazuje karania, zwalniania albo dyskryminowania pracownika z powodu normalnego wykonywania prawa do strajku.

Podobną funkcję pełni prawo hiszpańskie. Art. 6 ust. 1 *Real Decreto-ley 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo* stanowi, że wykonywanie prawa do strajku nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy i nie może prowadzić do żadnej sankcji, chyba że pracownik w czasie strajku dopuścił się przewinienia pracowniczego. Art. 6 ust. 2 tego aktu przewiduje zarazem, że w czasie strajku umowa o pracę ulega zawieszeniu, a pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia. Konstrukcja ta wyraźnie oddziela więc skutek polegający na braku wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy od zakazu represji za sam udział w strajku.

Jeszcze dalej idzie regulacja portugalska. Art. 540 *Código do Trabalho* stanowi, że nieważny jest akt oznaczający przymus, szkodzenie albo dyskryminację pracownika z powodu przystąpienia lub nieprzystąpienia do strajku. Ten sam przepis kwalifikuje jako bardzo poważne wykroczenie administracyjne działanie pracodawcy polegające na przymuszaniu pracownika do nieuczestniczenia w strajku albo na szkodzeniu mu lub dyskryminowaniu go z powodu udziału albo odmowy udziału w strajku. Portugalska regulacja jest istotna także dlatego, że obejmuje ochroną obie decyzje pracownika, zarówno przystąpienie do strajku, jak i nieprzystąpienie do niego, co wzmacnia zasadę dobrowolności udziału w akcji strajkowej.

W prawie włoskim ochrona przed odwetem za strajk została powiązana z ochroną wolności związkowej i zwalczaniem zachowań antyzwiązkowych. Art. 15 ustawy z dnia 20 maja 1970 r. nr 300, znanej jako *Statuto dei lavoratori*, uznaje za nieważne akty lub porozumienia zmierzające do zwolnienia pracownika, dyskryminowania go przy przydziale kwalifikacji lub zadań, przeniesienia, zastosowania środków dyscyplinarnych albo wyrządzenia mu innego uszczerbku z powodu przynależności lub działalności związkowej albo z powodu udziału w strajku. Art. 28 tej ustawy przewiduje natomiast szczególne postępowanie w sprawie zachowań pracodawcy zmierzających do uniemożliwienia lub ograniczenia wykonywania wolności i działalności związkowej oraz prawa do strajku. Włoski model łączy więc indywidualną ochronę pracownika przed aktem dyskryminacyjnym z kolektywnym środkiem ochrony organizacji związkowej przed zachowaniem antyzwiązkowym.

Powyższe przykłady potwierdzają, że projektowany zakaz działań odwetowych wobec osób biorących udział w strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej mieści się w europejskim standardzie ochrony wolności strajkowej. Projekt nie ogranicza się do stwierdzenia, że udział w strajku nie stanowi naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku prawnego. Wzorem rozwiązań spotykanych w innych państwach europejskich wprowadza ogólny zakaz działań odwetowych, obejmujący w szczególności wypowiedzenie, rozwiązanie lub niekontynuowanie stosunku prawnego oraz jednostronną, niekorzystną zmianę warunków pracy lub wynagrodzenia. Takie ujęcie jest uzasadnione, ponieważ represja za strajk nie musi przybierać wyłącznie postaci

zwolnienia. Może polegać także na pomijaniu przy awansach, obniżaniu wynagrodzenia, zmianie grafiku, przeniesieniu, nieprzedłużeniu umowy, pogorszeniu warunków zatrudnienia albo innych działaniach, które w praktyce zniechęcają do korzystania z wolności strajkowej. Projektowana regulacja ma przeciwdziałać właśnie takim pośrednim i rozproszonym formom odwetu.

Przywołane przykłady prowadzą do wniosku, że projektowana ustawa nie proponuje rozwiązania oderwanego od europejskich standardów ochrony wolności związkowej. Przeciwnie, zmierza ona do ograniczenia nadmiernej proceduralizacji strajku i przywrócenia mu charakteru właściwego dla zbiorowej wolności pracowniczej. W modelu francuskim daleko idące wymogi proceduralne pojawiają się dopiero w sektorze publicznym oraz w szczególnych dziedzinach, takich jak transport publiczny. W modelu niemieckim strajk jest uznawany za konieczny środek nacisku wynikający z wolności zrzeszania się i autonomii rokowań zbiorowych, a jego wykonywanie nie jest uzależnione od uprzedniej sądowej lub administracyjnej autoryzacji. Oba przykłady potwierdzają, że prawo do strajku może podlegać ograniczeniom, zwłaszcza ze względu na ochronę życia i zdrowia, bezpieczeństwo państwa albo szczególny status określonych kategorii pracowników, lecz ograniczenia te nie muszą przyjmować postaci ogólnej reglamentacji każdego strajku przez procedurę sporu zbiorowego. Projektowana regulacja wpisuje się w tę logikę. Pozostawia procedurę rozwiązywania sporów zbiorowych jako mechanizm rokowań, mediacji i ewentualnego arbitrażu, natomiast strajk ujmując jako formę wykonywania wolności związkowej, której granice powinny wynikać z ochrony konkretnych dóbr prawnych, a nie z formalnego powiązania z kolejnymi etapami sporu zbiorowego.

Z tego względu projekt nie tyle „liberalizuje” prawo do strajku w sensie dowolności jego wykonywania, ile usuwa z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych szczególnie rygorystyczny i historycznie uwarunkowany model reglamentacji, który nie znajduje odpowiednika w analizowanych porządkach prawnych.

4. Prawo do strajku jako element wolności związkowej w świetle Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy

Znaczenie projektowanej ustawy należy oceniać również w świetle najnowszego rozwoju standardów międzynarodowych dotyczących wolności związkowej. W opinii doradczej z dnia 21 maja 2026 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie przedstawione przez Radę Administracyjną Międzynarodowej Organizacji Pracy, stwierdził, że prawo do strajku pracowników i ich organizacji jest chronione na gruncie Konwencji nr 87 MOP dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych¹³. Trybunał podkreślił, że pytanie miało charakter ściśle określony i dotyczyło wyłącznie tego, czy prawo do strajku mieści się w zakresie ochrony wynikającej z Konwencji nr 87, nie zaś szczegółowej treści, granic lub warunków wykonywania tego prawa.

Rozstrzygnięcie to ma istotne znaczenie dla systemowego uzasadnienia projektu. Trybunał wskazał, że brak wyraźnego wymienienia prawa do strajku w Konwencji nr 87 nie przesądza o jego wyłączeniu spod ochrony konwencyjnej. Artykuł 2 Konwencji gwarantuje pracownikom i pracodawcom prawo tworzenia organizacji i przystępowania do nich, art. 3 ust. 1 przyznaje tym

¹³ Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, opinia doradcza z dnia 21 maja 2026 r., *Right to Strike under ILO Convention No. 87*, General List No. 191, dostęp: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/191/191-20260521-adv-01-00-en.pdf> [2026.05.26].

organizacjom prawo organizowania swojej działalności i formułowania programów, zaś art. 10 definiuje organizację jako organizację pracowników lub pracodawców powołaną w celu popierania i obrony ich interesów. W ocenie Trybunału strajk może mieścić się w zwykłym znaczeniu pojęcia działalności organizacji pracowniczej, ponieważ stanowi formę czasowego powstrzymania się od pracy w celu dochodzenia lub popierania żądań albo wyrażenia sprzeciwu.

Trybunał zwrócił przy tym uwagę, że Konwencja nr 87 zawiera własne granice wykonywania praw związkowych. Artykuł 8 ust. 1 Konwencji stanowi, że przy wykonywaniu praw przewidzianych w Konwencji pracownicy, pracodawcy i ich organizacje powinny przestrzegać prawa krajowego, natomiast art. 9 ust. 1 pozostawia prawu krajowemu określenie zakresu stosowania gwarancji konwencyjnych do sił zbrojnych i policji. Z tych postanowień nie wynika jednak ogólne wyłączenie prawa do strajku z zakresu wolności związkowej. Przeciwnie, w świetle celu Konwencji, którym jest ochrona wolności zrzeszania się jako środka obrony interesów pracowników i poprawy warunków pracy, prawo do strajku należy uznać za objęte ochroną tej wolności.

Projektowana ustawa odpowiada tej logice. Nie traktuje strajku jako instytucji zewnętrznej wobec wolności związkowej ani jako finalnego etapu procedury rozwiązywania sporu zbiorowego, lecz ujmuje go jako formę działalności związkowej służącej obronie interesów ludzi pracy. Jednocześnie projekt nie znosi granic wykonywania prawa do strajku. Granice te zostają jednak powiązane z ochroną konkretnych dóbr prawnych, w szczególności życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa państwa, praw pacjentów oraz szczególnego statusu określonych kategorii osób, a nie z obowiązkiem przejścia przez wieloetapową procedurę rokowań, mediacji, referendum i uprzedniego ogłoszenia. W tym sensie projekt dostosowuje polski model do rozumienia prawa do strajku jako elementu wolności związkowej, potwierdzonego w opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, pozostawiając ustawodawcy krajowemu możliwość określenia materialnych, proporcjonalnych i koniecznych granic korzystania z tej wolności.

5. Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Art. 1 projektu realizuje jedno z podstawowych założeń ustawy, polegające na rozdzieleniu procedury rozwiązywania sporów zbiorowych od wykonywania prawa do strajku oraz innej niż strajk akcji protestacyjnej. Obowiązująca ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ujmuje strajk jako ostateczny etap procedury rozwiązywania sporu zbiorowego, a więc jako środek dostępny po przejściu przez wcześniejsze stadia tej procedury. Projekt odchodzi od tego modelu. Spór zbiorowy pozostaje procedurą rokowań, mediacji i ewentualnego arbitrażu społecznego, natomiast strajk i inna akcja protestacyjna zostają przeniesione do ustawy o związkach zawodowych jako formy wykonywania wolności związkowej. Z tego względu projekt uchyla rozdział 4 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, obejmujący dotychczasowe przepisy o strajku czy innej akcji protestacyjnej, oraz usuwa z pozostałych przepisów ustawy te elementy, które wiązały procedurę sporu zbiorowego z warunkami skorzystania z prawa do strajku.

Projekt nie zmierza do osłabienia procedur dialogu społecznego. Przeciwnie, przywraca im właściwy charakter. Rokowania, mediacja oraz arbitraż społeczny powinny służyć rozwiązaniu sporu zbiorowego, a nie pełnić funkcji warunków reglamentujących wykonanie prawa do strajku. Ujęcie strajku jako finalnego etapu sporu zbiorowego oddziałuje zwrotnie na samą procedurę

rozwiązywania sporu. Skoro przejście przez kolejne stadia tej procedury warunkuje możliwość skorzystania ze strajku, to strony mogą traktować ją nie jako mechanizm rozwiązywania istniejącego konfliktu, lecz jako instrument walki o dopuszczalność albo niedopuszczalność późniejszej akcji strajkowej. Pracodawca, kwestionując istnienie lub zasadność sporu zbiorowego, nie musi wówczas działać jedynie dlatego, że odmawia rozmowy o żądaniach strony pracowniczej; może czynić to przede wszystkim po to, aby zablokować drogę do strajku. Z kolei związek zawodowy może traktować spór zbiorowy nie jako autonomiczną procedurę koncyliacyjną, lecz jako konieczny etap formalny poprzedzający strajk. Taka konstrukcja nie sprzyja pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów, lecz może eskalować spór, ponieważ motywacje stron zostają przesunięte z poszukiwania porozumienia na spór o spełnienie przesłanek legalności strajku.

W mniejszym stopniu problem ten dotyczy również innych niż strajk akcji protestacyjnych, o których obecnie mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem taka akcja może zostać zorganizowana dopiero po wyczerpaniu etapu rokowań, jeżeli jej prowadzenie nie zagraża życiu lub zdrowiu ludzkiemu, nie powoduje przerwania pracy i z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Takie ujęcie budzi jednak istotne wątpliwości systemowe. Skoro akcja ta nie zakłóca toku pracy, trudno odróżnić ją od typowych form działalności związkowej, takich jak akcje informacyjne prowadzone wśród pracowników zakładu pracy, rozdawanie ulotek, publikowanie komunikatów, wywieszanie materiałów informacyjnych czy publiczne przedstawianie stanowiska organizacji związkowej. Granica między akcją informacyjną a akcją protestacyjną może w takich przypadkach zależeć głównie od celu i motywacji organizatorów, a więc od kryteriów trudnych do jednoznacznej oceny prawnej. Nie ma racjonalnego uzasadnienia, aby podjęcie takich działań było uzależnione od uprzedniego przeprowadzenia rokowań w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Warto w tym kontekście odwołać się do standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących ułatwień przysługujących przedstawicielom pracowników. Zgodnie z pkt 15 ust. 2 zalecenia nr 143 MOP „kierownictwo przedsiębiorstwa powinno również zezwolić przedstawicielom pracowników, działającym w imieniu związków zawodowych, na rozprowadzanie wśród pracowników przedsiębiorstwa biuletynów informacyjnych, broszur, publikacji i innych dokumentów związku”¹⁴. Skoro tego rodzaju działania stanowią zwykły element działalności przedstawicielskiej i informacyjnej związków zawodowych, nie powinny być ujmowane jako forma akcji wymagającej wcześniejszego wyczerpania procedury rokowań. Z tego względu projekt uchyla art. 25 ust. 1 ustawy. Uchylenie art. 25 ust. 2 ma natomiast charakter systemowy. Przepis przewidujący, że rolnicy mają prawo do akcji protestacyjnej w sposób ustalony przez związki zawodowe rolników, zostaje przeniesiony do ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

Jeżeli chodzi o stosunek procedur koncyliacyjnych do irenicznych form przejawiania się konfliktów, to lepszą systemowo konstrukcję przyjmowały w tym zakresie wyżej opisane rozwiązania znane prawu II Rzeczypospolitej, w których procedury rozwiązywania zatargów zbiorowych nie obejmowały strajku jako swojego etapu. Strajk pozostawał zdarzeniem zewnętrznym wobec tych procedur. Mógł on ujawniać istnienie konfliktu i uruchamiać mechanizmy

¹⁴ Międzynarodowa Organizacja Pracy, *Zalecenie nr 143 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjęte w Genewie dnia 23 czerwca 1971 r. przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej 56. sesji*, dostęp: <https://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z143.html> [2026.05.25].

jego rozwiązywania, ale sama procedura służyła rozwiązaniu zatargu, nie zaś formalnemu doprowadzeniu do strajku albo zablokowaniu jego przeprowadzenia. Projekt nawiązuje właśnie do tego modelu. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ma służyć rozwiązywaniu sporów, natomiast prawo do strajku zostaje uregulowane w ustawie o związkach zawodowych jako forma wykonywania wolności związkowej.

Konsekwencją tego założenia jest uchylenie art. 12, art. 13 ust. 3 i art. 15 ustawy oraz skreślenie zdań drugiego i trzeciego w art. 7 ust. 2. Są to przepisy, które po usunięciu regulacji strajku z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych traciłyby swoją dotychczasową funkcję systemową albo utrzymywałyby niepożądane powiązanie między przebiegiem procedury sporu a dopuszczalnością strajku. Celem projektu jest pozostawienie sporu zbiorowego jako samodzielnej procedury dialogowej, a nie jako drogi formalnego „dojścia” do strajku.

Z tego samego względu zmienione zostaje brzmienie art. 16 ust. 1 ustawy. Arbitraż społeczny już na gruncie obowiązującego prawa ma charakter fakultatywny; projekt nie zmienia tej zasady. Usuwa jednak z przepisu odniesienie do strajku, tak aby poddanie sporu rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego nie było ujmowane w relacji do prawa do strajku. Zgodnie z projektowanym brzmieniem podmiot prowadzący spór zbiorowy w interesie pracowników może podjąć próbę rozwiązania sporu przez poddanie go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego. Arbitraż pozostaje więc jednym z instrumentów pokojowego rozwiązywania konfliktów zbiorowych, ale nie jest elementem konstrukcji prawnej strajku ani jego substytutem.

Co istotne, procedura ta w projektowanej ustawie nadal dotyczy sporów o warunki pracy, płace, świadczenia socjalne oraz prawa i wolności związkowe pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Oznacza to, że spór zbiorowy zachowuje swój przedmiotowy i zakładowy charakter, służy prowadzeniu rokowań, mediacji i ewentualnie arbitrażu w sprawach wynikających z konkretnego konfliktu między stroną pracowniczą a pracodawcą. Projekt nie przekształca tej procedury w ogólny mechanizm prowadzenia konfliktów społecznych ani politycznych. Taką funkcję może pełnić strajk jako forma wykonywania wolności związkowej, uregulowana w ustawie o związkach zawodowych.

Drugą zasadniczą funkcją art. 1 projektu jest wzmocnienie ochrony strony pracowniczej w toku sporu zbiorowego. Obecny model odpowiedzialności w zbiorowych stosunkach pracy jest asymetryczny. Dotychczasowe przepisy silniej akcentują odpowiedzialność tego, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy niż odpowiedzialność pracodawcy lub innych podmiotów za działania uniemożliwiające albo utrudniające prowadzenie sporu zbiorowego. Obecny art. 26 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wskazuje zarówno na odpowiedzialność karną (ust. 2), jak i cywilną (ust. 3) z tego tytułu. Jedynie ust. 1 tej jednostki redakcyjnej ma względnie symetryczny charakter. Penalizuje on zarówno naruszenia ze strony pracodawcy, jak i związku zawodowego. Tymczasem praktyka pokazuje, że bezprawne działania pracodawcy w toku sporu — takie jak odmowa rokowań, obstrukcja proceduralna, obchodzenie reprezentacji pracowniczej, kwestionowanie uprawnień strony związkowej, działania odwetowe wobec osób zaangażowanych w spór czy przewlekanie czynności — mogą realnie sparaliżować możliwość jego prowadzenia.

Przepis art. 26 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zostaje uchylony, ponieważ po innych wyżej omówionych zmianach wprowadzanych projektem ustawa ta nie reguluje już ani prawa do strajku, ani innych niż strajk akcji protestacyjnych. Utrzymywanie przepisu karnego penalizującego kierowanie strajkiem lub akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy byłoby więc niespójne z nową systematyką. Projekt odchodzi bowiem od konstrukcji „strajku niezgodnego z ustawą” rozumianego jako strajk przeprowadzony bez dochowania kolejnych etapów procedury sporu zbiorowego. Skoro strajk zostaje przeniesiony do ustawy o związkach zawodowych jako forma wykonywania wolności związkowej, to jego ocena nie może już polegać na badaniu, czy organizator prawidłowo przeszedł przez procedurę rokowań, mediacji lub inne stadia sporu zbiorowego.

Zniesienie odpowiedzialności karnej za formalnie „niezgodny z ustawą” strajk nie oznacza jednak wyłączenia odpowiedzialności za bezprawne działania podejmowane w związku ze strajkiem. Projekt przesuwą punkt ciężkości z odpowiedzialności za samo zorganizowanie strajku (poza reglamentowaną procedurą) na odpowiedzialność za konkretne nadużycia wolności strajkowej oraz ich bezprawne skutki. Nadużycia te nie wymagają odrębnej konstrukcji przestępstwa „nielegalnego strajku”, czy też „strajku niezgodnego z ustawą”. Powinny być one oceniane na podstawie przepisów chroniących dobra naruszone przez konkretne zachowanie. Tymi dobrami prawnie chronionymi może być życie i zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo państwa, prawa pacjentów, mienie, wolność pracy osób nieuczestniczących w strajku, porządek publiczny. Każde z tych dóbr jest chronione odrębnymi przepisami o szerszym zakresie zastosowania niż naruszenie dokonane w związku ze strajkiem czy inną akcją protestacyjną. Wśród tych przepisów są także i te, które penalizują zachowania naruszające te dobra. Innymi słowy, odpowiedzialność w omawianym tu wypadku nie powinna wynikać z faktu, że strajk nie został poprzedzony określoną procedurą, lecz z tego, że w jego toku doszło do zachowania bezprawnego według właściwych przepisów prawa (w tym przepisów karnych).

Takie rozwiązanie jest spójne z projektowanym art. 21^[1] ust. 6 ustawy o związkach zawodowych, który nie tworzy kategorii „strajku nielegalnego” jako takiego, lecz wskazuje sytuacje, w których niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w jego wyniku na stanowiskach, urządzeniach i instalacjach, gdzie zaniechanie pracy zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu państwa, oraz przez osoby wyłączone z prawa do strajku. Naruszenie tych zakazów może rodzić odpowiedzialność konkretnych osób lub podmiotów według ogólnych reguł prawa pracy, prawa cywilnego, administracyjnego albo karnego, ale nie uzasadnia utrzymywania odrębnego typu odpowiedzialności karnej za samo kierowanie strajkiem jako takim.

Projekt przyjmuje zatem, że prawo karne nie powinno służyć reglamentowaniu wolności strajkowej. Penalizacja samego kierowania strajkiem zorganizowanym „wbrew ustawie” była funkcjonalnie związana z dotychczasowym modelem, w którym legalność strajku zależała od dochowania sformalizowanej procedury sporu zbiorowego. Porzucenie tego modelu przy jednoczesnym utrzymaniu kary skutecznie zniechęcałoby związki zawodowe i organizatorów protestów pracowniczych do podejmowania działań w obronie praw i interesów zbiorowych. Odpowiedzialność karna powinna być zarezerwowana dla zachowań naruszających konkretne dobra prawne, nie zaś dla samego wykonywania wolności związkowej poza procedurą reglamentacyjną.

Z tych samych względów projekt uchyla art. 26 ust. 3 ustawy, który obecnie wzmacnia materialnoprawną podstawę dochodzenia od organizatora strajku roszczeń cywilnych za szkodę wyrządzoną strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną „wbrew przepisom ustawy”. Przepis ten jest funkcjonalnie związany z dotychczasowym modelem reglamentacji strajku, w którym naruszenie formalnych wymogów procedury sporu zbiorowego mogło samoistnie prowadzić do kwalifikacji strajku jako niezgodnego z ustawą. Po przeniesieniu regulacji prawa do strajku do ustawy o związkach zawodowych i odejściu od konstrukcji strajku jako finalnego etapu sporu zbiorowego utrzymywanie takiej podstawy odpowiedzialności byłoby niespójne systemowo.

Nie oznacza to wyłączenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze strajkiem lub inną akcją protestacyjną. Projekt zakłada jedynie, że odpowiedzialność ta powinna wynikać z ogólnych reguł prawa cywilnego, prawa pracy lub ustaw szczególnych i dotyczyć konkretnych bezprawnych działań albo skutków, nie zaś samego faktu zorganizowania strajku poza dawną procedurą ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Odpowiedzialność organizatora albo uczestników akcji może więc powstać wtedy, gdy w związku z wykonywaniem wolności strajkowej dojdzie do naruszenia określonych dóbr prawnych.

Projekt dodaje art. 6^[1] ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wprowadzający wyraźny zakaz akcji odwetowych wobec pracowników reprezentujących stronę pracowniczą w sporze zbiorowym. Przepis ten na mocy art. 6 tej ustawy miałby również odpowiednie zastosowanie do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa w art. 1^[1] pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Należy wskazać, że osoby tworzące delegację pracowniczą albo faktycznie reprezentujące stronę pracowniczą w toku sporu nie zawsze korzystają ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy przewidzianej w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Jednocześnie ich udział w sporze zbiorowym naraża je na podwyższone ryzyko działań represyjnych, takich jak wypowiedzenie, rozwiązanie albo niekontynuowanie stosunku pracy, niekorzystna zmiana warunków pracy lub wynagrodzenia, odsuwanie od dotychczasowych obowiązków albo inne formy nacisku. Dlatego projekt zakazuje działań odwetowych, a także prób i gróźb ich zastosowania, niezależnie od tego, czy dany pracownik korzysta równocześnie ze szczególnej ochrony zatrudnienia czy też nie. Przepis przenosi na pracodawcę ciężar dowodu, że podjęte działanie nie miało charakteru odwetowego, co – podobnie jak zakaz działań odwetowych – odpowiada konstrukcji przyjętej w ustawie z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928). Analogicznie do tej ustawy projekt przewiduje również minimalną gwarancję kompensacyjną. Pracownik (a także inna niż pracownik osoba wykonująca pracę zarobkową), wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, może dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku albo zadośćuczynienia. Rozwiązanie to wzmacnia realność procedury sporu zbiorowego, ponieważ chroni osoby, które występują wobec pracodawcy w imieniu strony pracowniczej, przed ekonomicznymi i organizacyjnymi konsekwencjami podjęcia tej funkcji.

Regulacja ta uzupełnia projektowany model ochrony zbiorowych praw pracowniczych. Skoro ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ma pozostać procedurą służącą rzeczywistemu rozwiązywaniu konkretnych konfliktów zakładowych, konieczne jest zapewnienie, aby pracownicy reprezentujący stronę pracowniczą mogli wykonywać tę funkcję bez obawy przed represjami.

Ochrona przed działaniami odwetowymi ma więc charakter instrumentalny wobec samego prawa do prowadzenia sporu zbiorowego. Bez niej pracodawcy często dążą do osłabienia strony pracowniczej nie przez uchylanie się od udziału w procedurze, lecz przez wywieranie presji na osoby, które w tej procedurze występują. Przepis pozostaje też spójny z projektowaną ochroną uczestników strajku i innych akcji protestacyjnych w ustawie o związkach zawodowych.

Projektowany art. 26 ust. 4 przyznaje podmiotowi reprezentującemu interesy pracownicze w sporze zbiorowym samodzielne środki ochrony przeciwko pracodawcy, jego przedstawicielom oraz innym podmiotom dopuszczającym się naruszeń. Obejmują one żądanie nakazania zaprzestania działań uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie sporu zbiorowego, a także roszczenia o naprawienie szkody oraz o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Rozwiązanie to odpowiada specyfice zbiorowych stosunków pracy, w których naruszenie prawa do prowadzenia sporu zbiorowego nie zawsze prowadzi do łatwej do wykazania szkody majątkowej. Często jego skutkiem jest przede wszystkim szkoda organizacyjna lub niemajątkowa polegająca na osłabieniu pozycji reprezentacji pracowniczej, utracie zaufania pracowników, efekcie mrozącym polegającym na zniechęceniu innych osób do korzystania z praw zbiorowych, dezorganizacji struktur reprezentacji pracowniczej albo obniżeniu skuteczności prowadzonego sporu.

Z tego względu projekt nie ogranicza się do roszczeń kompensacyjnych. Odszkodowanie i zadośćuczynienie mają znaczenie następcze, natomiast podstawowym instrumentem ochrony jest roszczenie o nakazanie zaprzestania działań uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie sporu zbiorowego. Jego celem jest przeciwdziałanie naruszeniu w czasie, w którym spór nadal trwa i w którym bezprawne działania pracodawcy mogą realnie pozbawić stronę pracowniczą możliwości skutecznego działania. Dlatego roszczenie to zostało powiązane z projektowanym art. 755^[7] k.p.c., przewidującym szczególny tryb zabezpieczenia. Obie instytucje mają działać łącznie: roszczenie negatywne określa materialnoprawną podstawę żądania zaniechania naruszeń, natomiast zabezpieczenie umożliwia szybką, tymczasową reakcję sądu. Ich wspólnym celem jest zapobieganie przewlekaniu, paraliżowaniu lub faktycznemu unicestwianiu sporu zbiorowego przez działania obstrukcyjne.

Projektowany art. 26 ust. 5 przesądza, że roszczenia podmiotu reprezentującego interesy pracownicze w sporze zbiorowym są niezależne od roszczeń przysługujących z tego samego tytułu pracownikom. Jest to rozwiązanie konieczne, ponieważ naruszenie zbiorowego prawa do prowadzenia sporu może jednocześnie dotyczyć indywidualnych praw pracowników oraz samodzielnego interesu zbiorowego reprezentowanego przez związek zawodowy albo inny podmiot prowadzący spór. Przykładowo, przywrócenie do pracy osoby objętej działaniem odwetowym nie usuwa automatycznie skutków, jakie jej wyeliminowanie z konfliktu wywołało dla całej organizacji lub dla przebiegu sporu. Podmiot reprezentujący interesy pracownicze powinien więc mieć własną drogę dochodzenia ochrony.

Projektowany art. 26 ust. 6 przekazuje sprawy o te roszczenia do właściwości sądów pracy. Jest to uzasadnione charakterem sprawy. Spory te wyrastają ze zbiorowych stosunków pracy i wymagają uwzględnienia konstytucyjnej roli związków zawodowych, nierówności stron stosunku pracy oraz szczególnej funkcji dialogu społecznego. Rozpoznawanie ich przez sądy pracy zapobiega traktowaniu konfliktów zbiorowych tak jak sporów cywilnych lub gospodarczych toczących się między równorzędnymi podmiotami.

Projektowany art. 26 ust. 7 przyznaje inspektorowi pracy prawo prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w sprawach o przestępstwa określone w art. 26 ust. 1 ustawy. Rozwiązanie to służy zwiększeniu efektywności publicznoprawnej ochrony sporów zbiorowych. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem wyspecjalizowanym w ochronie praw pracowniczych i posiada kompetencje pozwalające na ocenę zachowań występujących w zbiorowych stosunkach pracy. Przyznanie inspektorom pracy uprawnień oskarżyciela publicznego ma zwiększyć realną skuteczność przepisów karnych i przeciwdziałać sytuacji, w której naruszenia praw zbiorowych pozostają bez odpowiedniej reakcji ze względu na brak specjalizacji organów ścigania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Inspektorzy pracy, jako wyspecjalizowani pracownicy organu kontroli, posiadają niezbędną wiedzę merytoryczną, pozwalającą na trafną ocenę, czy dane zachowanie pracodawcy (np. obstrukcja w rokowaniach, szykanowanie działaczy) wyczerpuje znamiona przestępstwa. Rozwiązanie to jest wzorowane na art. 38 ust. 4 ustawy z 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (Dz. U. z 2025 poz. 1661). Zmiana ta ma na celu zwiększenie nieuchronności kary za naruszanie praw pracowniczych.

Podsumowując, art. 1 projektu porządkuje ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zgodnie z nowym modelem przyjętym w projekcie. Strajk zostaje wyjęty z tej ustawy i uregulowany w ustawie o związkach zawodowych jako przejaw wolności związkowej. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zachowuje natomiast funkcję procedury dialogu społecznego określając zasady prowadzenia sporu, umożliwiając korzystanie z rokowań, mediacji i arbitrażu społecznego oraz zapewniając stronie pracowniczej skuteczniejszą ochronę przed działaniami utrudniającymi prowadzenie sporu. W ten sposób projekt odchodzi od reglamentacyjnej logiki prawa do strajku, ale jednocześnie wzmacnia odpowiedzialność za bezprawne działania godzące w zbiorową reprezentację pracowniczą.

6. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Umieszczenie projektowanych art. 21^[1]–21^[3] w rozdziale 3 ustawy o związkach zawodowych, zatytułowanym „Uprawnienia związków zawodowych”, ma podstawowe znaczenie systemowe. Projektowane przepisy nie przyznają bowiem uprawnienia zakładowym organizacjom związkowym, lecz związkom zawodowym jako takim. Rozwiązanie to odpowiada art. 59 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu przysługuje związkom zawodowym w granicach określonych w ustawie. Konstytucja nie wiąże tego prawa wyłącznie z zakładową organizacją związkową, nie ogranicza go do sporu prowadzonego z konkretnym pracodawcą i nie ujmuje strajku jako etapu procedury rozwiązywania sporu zbiorowego. Z tego względu właściwym miejscem regulacji prawa do organizowania strajku i innych akcji protestacyjnych jest ustawa o związkach zawodowych, a nie ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Dotychczasowe przepisy również nie stanowią, że strajk może zostać zorganizowany wyłącznie przez zakładową (międzyzakładową) organizację związkową. W praktyce jednak zakładowy charakter strajku wynikał z konstrukcji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z obecnym modelem spór zbiorowy prowadzony jest z pracodawcą w znaczeniu organizacyjnym, do którego odsyła art. 5 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a jego przedmiot został ograniczony w art. 1 tej ustawy do warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych

oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Skoro strajk został ujęty jako finalny etap tak rozumianego sporu, to mimo braku wyraźnego przypisania kompetencji do jego organizowania zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej, w praktyce został podporządkowany szczeblowi zakładowemu działalności związkowej. Projektowane przeniesienie regulacji strajku do ustawy o związkach zawodowych służy uwolnieniu tej instytucji od takiego zawężenia.

Zakładowy charakter dotychczasowego modelu został dodatkowo wzmocniony przez bardzo wąskie ujęcie strajku solidarnościowego. Obowiązujący art. 22 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dopuszcza strajk solidarnościowy wyłącznie w obronie praw i interesów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku, i tylko na czas nie dłuższy niż połowa dnia roboczego. Nie jest to więc klasyczny strajk solidarnościowy o charakterze akcesoryjnym, podejmowany w celu wsparcia pracowników już strajkujących w innym zakładzie pracy, lecz szczególna forma zastępczego działania w obronie osób pozbawionych prawa do strajku¹⁵. Dodatkowo odpowiednie stosowanie art. 17–21 ustawy oznacza konieczność przeprowadzenia referendum strajkowego i ogłoszenia strajku solidarnościowego z odpowiednim wyprzedzeniem. W rezultacie nawet ten ograniczony strajk solidarnościowy ma charakter silnie sformalizowany i w praktyce pełni funkcję zapobiegania formowaniu się ruchów strajkowych.

Projektowana zmiana systematyki usuwa ten problem u źródła. Strajk i inne niż strajk akcje protestacyjne zostają ujęte jako uprawnienia związków zawodowych, a więc jako instrumenty realizacji ich ustawowych i konstytucyjnych zadań. Oznacza to, że cele strajku nie muszą pokrywać się z przedmiotem sporu zbiorowego określonym w art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Powinny być natomiast oceniane przez pryzmat funkcji związków zawodowych jako organizacji powołanych do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy (*vide* art. 1 ustawy o związkach zawodowych). Takie ujęcie pozwala objąć strajkiem również sprawy wykraczające poza relację z konkretnym pracodawcą, w szczególności sprawy dotyczące polityki społecznej, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, usług publicznych, warunków wykonywania pracy w całych branżach lub decyzji władzy publicznej wpływających na sytuację nie tylko pracowników (w szerokim konstytucyjnym znaczeniu tego słowa „pracownik”¹⁶), ale również – wymienionych w przepisach art. 2 ustawy o związkach zawodowych – emerytów,

¹⁵ K. W. Baran, D. Książek [w:] A. Tomanek, K. W. Baran, D. Książek, *Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych*, [w:] *Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz*, wyd. II, Warszawa 2024, art. 22.

¹⁶ Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r., o sygn. K 1/13 (LEX nr 1730123) „[p]odmiotem wolności zrzeszania się w związku zawodowym - przewidzianej w art. 59 ust. 1 Konstytucji – są pracownicy, rozumiani jako ogół osób zatrudnionych wykonujących pracę zarobkową, podejmujących wspólne i zorganizowane działania mające zapewnić ochronę praw i interesów związanych bezpośrednio z ich pracowniczym statusem. Wyjaśnienie znaczenia konstytucyjnego pojęcia „pracownik” ma zatem główne znaczenie podczas rozpatrywania sprawy odnoszącej się do wolności określonej w art. 59 ust. 1 Konstytucji. Istotne jest przy tym, aby pojęcie to było na gruncie konstytucyjnym rozumiane w sposób autonomiczny, bez jakiegokolwiek zawężenia czy ograniczenia przez ustawodawstwo. Pracownik, jako podmiot konstytucyjnej wolności zrzeszania się w związku zawodowym (art. 59 ust. 1 Konstytucji), nie może być przez to utożsamiany w prosty sposób z definicją pracownika, przyjętą w szczególności w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.; dalej: kodeks pracy) oraz w innych ustawach. Wykładnia pojęć konstytucyjnych nie może bowiem polegać na dowolnym przeniesieniu na ten poziom źródeł prawa definicji przyjmowanych przez ustawodawcę. Prowadziłoby to bowiem do podważenia ustrojowego znaczenia Konstytucji, jako ustawy zasadniczej będącej najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ust. 1 Konstytucji)”.

rencistów, wolontariuszy, stażystów, osób skierowanych do pracy w ramach służby zastępczej oraz funkcjonariuszy, a także rodzin tych osób (vide art. 8 ustawy o związkach zawodowych).

Takie rozwiązanie lepiej odpowiada także konstytucyjnej systematyce wolności związkowej. Artykuł 59 Konstytucji RP został umieszczony w rozdziale II Konstytucji w części zatytułowanej „wolności i prawa polityczne”. Oznacza to, że zarówno działalność związków zawodowych, jak i prawo do organizowania strajków oraz innych form protestu nie mogą być redukowane wyłącznie do indywidualnych lub zakładowych roszczeń ekonomicznych. Mają one także wymiar polityczny w szerokim, konstytucyjnym znaczeniu tego słowa, ponieważ tak jak wszystkie wolności i prawa polityczne służą jako narzędzia gwarantujące możliwość aktywnego udziału w rządzeniu państwem, w kształtowaniu jego polityki¹⁷. W tym wypadku służą one zbiorowemu oddziaływaniu na kształt stosunków pracy, zabezpieczenia społecznego i polityk publicznych wpływających na sytuację ludzi pracy. Nie chodzi przy tym o dowolne oderwanie strajku od spraw pracowniczych, lecz o uznanie, że interesy pracownicze i socjalne bardzo często rozstrzygają się poza poziomem pojedynczego zakładu pracy i poza relacją z jednym pracodawcą.

Umieszczenie projektowanych przepisów w ustawie o związkach zawodowych odpowiada również współczesnemu rozumieniu prawa do strajku jako elementu wolności związkowej. W opinii doradczej z dnia 21 maja 2026 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że prawo do strajku pracowników i ich organizacji jest chronione na gruncie Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych. Z tej perspektywy strajk nie jest instytucją zewnętrzną wobec wolności związkowej, lecz jednym ze sposobów organizowania działalności związkowej w celu obrony interesów pracowników. Projektowana systematyka ustawy odzwierciedla właśnie takie ujęcie. Strajk zostaje przeniesiony z ustawy regulującej procedurę rozwiązywania sporów zbiorowych do ustawy określającej status, zadania i uprawnienia związków zawodowych.

W tym sensie projektowana zmiana nie ma wyłącznie charakteru redakcyjnego. Przesądza ona o zmianie paradygmatu regulacji. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zachowuje funkcję proceduralną i koncyliacyjną, ponieważ nadal służy prowadzeniu rokowań, mediacji i ewentualnego arbitrażu w konkretnych sporach pracowniczych. Ustawa o związkach zawodowych staje się natomiast właściwym miejscem regulacji strajku i innych akcji protestacyjnych jako form wykonywania wolności związkowej. Dzięki temu projekt porządkuje relację między procedurą rozwiązywania sporów a prawem do zbiorowego nacisku. Spór zbiorowy pozostaje mechanizmem dialogu, natomiast strajk zostaje ujęty jako środek działania związkowego, którego granice wynikają z ustawy, ale nie są już utożsamiane z formalnym przejściem przez etapy sporu zbiorowego.

Projektowane przepisy opierają się na założeniu, że strajk jako forma wykonywania wolności związkowej nie powinien być proceduralnie reglamentowany w taki sposób, w jaki czyni to obecna ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Z tego względu projekt przenosi do ustawy o związkach zawodowych tylko te regulacje, które są niezbędne dla określenia podstawowej konstrukcji strajku, jego materialnych granic, ochrony uczestników, dopuszczalności innych niż strajk akcji protestacyjnych, możliwości zawierania porozumień kończących strajk lub akcję

¹⁷ B. Banaszak, *Ogólne wiadomości o prawach człowieka* [w:] *Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP*, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 28.

protestacyjną oraz tworzenia funduszków strajkowych. Projekt nie tworzy natomiast nowej procedury prowadzącej do uzyskania prawa do strajku. Rezygnuje z założenia, że wolność strajkowa może być wykonywana dopiero po spełnieniu ustawowo określonej sekwencji przesłanek formalnych, takich jak przejście przez rokowania, mediację, referendum strajkowe oraz uprzednie ogłoszenie strajku.

Takie ujęcie odpowiada naturze wolności związkowej. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 20 września 2005 r., o sygn. III SZP 1/05 (LEX nr 155408), „[n]atura wszelkich wolności, w tym w szczególności zasada wolności związkowej, nie polega na tym, aby korzystanie z nich było uzależnione od istnienia dalszych pozytywnych reglamentacji prawnych, które umożliwiałyby lub wskazywały sposób korzystania z wolności tylko w ograniczonych prawnie sferach dozwolonych. Przeciwnie, z istoty wolności wynika, że swoboda korzystania z tych wartości jest zasadą, która może doznawać ograniczeń w wyjątkowych i ściśle reglamentowanych okolicznościach prawnych, które nie podlegają wykładni rozszerzającej. Wolność doznaje zatem ograniczeń w sferach prawnie wyraźnie zakazanych, a nie sferach prawnie pozytywnie dozwolonych”. Projektowana ustawa przyjmuje właśnie taką perspektywę. Nie określa pozytywnie wszystkich dopuszczalnych sposobów organizowania strajku, lecz wyznacza granice, których przekroczenie jest niedopuszczalne¹⁸.

Zmiana ta przekształca sposób patrzenia na organizowanie strajku. To, co w obecnym modelu stanowi warunek legalności strajku, w projektowanym modelu przestaje pełnić taką funkcję. Dotyczy to w szczególności referendum strajkowego, przejścia przez fazy postępowania koncyliacyjnego oraz formalnego ogłoszenia strajku. Warunkiem zastosowania projektowanej regulacji pozostaje to, że strajk jest organizowany przez związek zawodowy. Wynika to bezpośrednio z art. 59 ust. 3 zdanie pierwsze Konstytucji RP, zgodnie z którym prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu przysługuje związkom zawodowym. Zorganizowanie strajku przez związek zawodowy aktualizuje możliwość udziału w nim osób wykonujących pracę zarobkową należących do grupy, do której strajk został skierowany. W tym sensie kolektywne prawo związku zawodowego oddziałuje zwrotnie na sferę indywidualnych wolności i uprawnień osób wykonujących pracę zarobkową.

Takie rozumienie relacji między wolnością związkową a prawem do udziału w strajku jest zgodne z konstytucyjnym ujęciem praw kolektywnych. W nauce prawa konstytucyjnego wskazuje się, że prawa kolektywne wyrastają z wolności i praw indywidualnych, lecz zarazem oddziałują zwrotnie na sytuację jednostek. Trafnie ujmuje to pogląd, zgodnie z którym „[k]onstytucyjne wolności, związkowe w szerokim znaczeniu obejmują zarówno stanowiącą ich podstawę wolność koalicji, tzn. zrzeszania się w określonych związkach (organizacjach), jak również wymienione w art. 59 ust. 2 i 3 kolektywne w swej istocie prawa podmiotowe tych związków (organizacji), a także dające się z jednego i drugich wyprowadzić dalsze uprawnienia indywidualne bądź kolektywne (np. prawo do uczestniczenia w strajku)”¹⁹. Projektowana ustawa przyjmuje właśnie taki model.

¹⁸ „Wedle powszechnie przyjętego obecnie w doktrynie poglądu, swoboda ta, nazywana też często wolnością, jest publicznym prawem podmiotowym o charakterze negatywnym. Nie jest więc ona *de facto* kreowana przez porządek prawny danego państwa, a jedynie system ten określa jej granice i zakres. Niewątpliwie bowiem wolność ta, jak zresztą każda inna, nie może się rozciągać *ad infinitum*”. J. Kołacz, *Swobody częściowe a swoboda prowadzenia działalności gospodarczej* [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” z. 2/2008, s. 79.

¹⁹ W. Sokolewicz, K. Wojtyczek [w:] *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II*, wyd. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, art. 59, teza 26.

Związek zawodowy jako podmiot wolności związkowej organizuje strajk, natomiast osoby wykonujące pracę zarobkową korzystają z możliwości uczestnictwa w nim w granicach określonych przez organizatora strajku oraz przez ustawowe ograniczenia dotyczące ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa państwa, porządku prawnego i mienia.

Dobrowolność udziału w strajku pozostaje jedną z podstawowych zasad projektowanej regulacji. Zasada ta działa w dwóch kierunkach. Z jednej strony związek zawodowy nie może przymusić osoby wykonującej pracę zarobkową do udziału w strajku ani do pozostawania w nim. Z drugiej strony nie powinien arbitralnie pozbawiać możliwości udziału w strajku osoby należącej do grupy, do której strajk został skierowany, o ile osoba ta nie jest objęta ustawowym wyłączeniem prawa do strajku. Związek jako organizator określa zakres strajku, jego cel, adresatów i formę działania, ale sam udział konkretnej osoby pozostaje aktem jej własnej decyzji. Projekt utrzymuje więc dotychczasową zasadę dobrowolności, lecz odrywa ją od mechanizmów referendum i formalnego ogłoszenia strajku jako przesłanek legalności.

Projekt nie zmienia również dotychczasowego rozumienia samego udziału w strajku jako powstrzymania się od pracy. Ani obecne przepisy, ani projektowana ustawa nie określają, w jaki sposób pracownik ma powstrzymać się od pracy, gdzie ma przebywać w czasie strajku ani czy ma potwierdzać swoją obecność na liście prowadzonej przez pracodawcę. W literaturze prawa pracy wskazuje się, że udział w strajku uchyla konieczność ewidencjonowania czasu pracy, potwierdzania obecności w pracy oraz obowiązek stawienia się do pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę. W komentarzu do art. 17 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych J. Żołyński wprost pisze, że „udział w strajku uchyla konieczność ewidencjonowania czasu pracy, potwierdzania obecności w pracy oraz obowiązek stawienia się do pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę”²⁰. Natomiast profesor H. Lewandowski, w swoim komentarzu do tego przepisu, wskazuje na możliwość, a nie obowiązek, pozostawania na stanowisku pracy podczas strajku²¹.

W literaturze podkreśla się ponadto, że strajk obejmuje nie tylko zbiorowe powstrzymanie się od pracy, ale również brak gotowości do jej świadczenia²². W takim ujęciu stawienie się do pracy jest zwykle przejawem gotowości do jej wykonywania. Odmowa stawienia się w miejscu pracy może więc stanowić czytelny sposób zakomunikowania pracodawcy, że pracownik uczestniczy w strajku i nie pozostaje w gotowości do świadczenia pracy. Skoro osoba biorąca udział w strajku nie wyraża gotowości do pracy, to nie ciąży na niej obowiązek podejmowania czynności, które normalnie służą wykazaniu takiej gotowości. Dotyczy to także obowiązku stawienia się w miejscu pracy, potwierdzenia obecności lub podporządkowania się organizacji pracy wyznaczonej przez pracodawcę na czas normalnego wykonywania obowiązków.

Stawienie się w zakładzie pracy podczas strajku może być natomiast elementem taktyki strajkowej. Może wzmacniać widoczność protestu, umożliwiać wspólne działanie strajkujących, ułatwiać komunikację z organizatorem strajku oraz pozwalać na szybkie przerwanie akcji w razie osiągnięcia porozumienia. Związki zawodowe mogą również prowadzić własne listy uczestników strajku, w szczególności w celu organizacji świadczeń z funduszu strajkowego albo ustalenia

²⁰ J. Żołyński, *Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism*, Warszawa 2012, art. 17, teza 2.

²¹ H. Lewandowski, *Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz*, [w:] *Prawo pracy*, Warszawa 2001, art. 17.

²² A. M. Świątkowski [w:] J. Wrątny, K. Walczak (red.), *Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz* [w:] *Zbiorowe prawo pracy. Komentarz*, wyd. 1, 2009, art. 17.

zakresu udziału w akcji. Są to jednak działania organizacyjne i strategiczne, a nie wymogi ustawowe. Strajkujący mogą przebywać w zakładzie pracy, przed zakładem pracy, w innym miejscu wskazanym przez organizatora strajku albo w domu. Projektowana ustawa tego nie przesądza, ponieważ pozostawia sposób organizacji strajku w sferze wolności związkowej, z zastrzeżeniem wyraźnie określonych granic ustawowych.

Najistotniejsza zmiana dotyczy natomiast rezygnacji z formalnego ogłoszenia strajku jako przesłanki jego dopuszczalności. W dotychczasowym modelu ogłoszenie strajku było funkcjonalnie związane z procedurą sporu zbiorowego. Chociaż art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie wskazuje literalnie, że strajk ogłasza się wobec pracodawcy objętego sporem, wynika to z systematyki ustawy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami. Ogłoszenie strajku jest więc kolejnym oświadczeniem składanym w ramach sporu, którego strony zostały wcześniej określone. Skoro projekt odrywa strajk od konkretnego sporu zbiorowego prowadzonego między oznaczonymi stronami, konsekwentnie rezygnuje także z obowiązku składania formalnego oświadczenia o ogłoszeniu strajku w tym sporze.

Nie oznacza to, że związek zawodowy nie komunikuje strajku osobom, których ma on dotyczyć. Oznacza jedynie, że sposób tej komunikacji nie jest warunkiem legalności strajku. Związek zawodowy jako organizator akcji decyduje, w jaki sposób poinformuje osoby wykonujące pracę zarobkową o celu strajku, jego czasie, zakresie, adresatach i formach udziału. Może to uczynić przez uchwałę organu związkowego, komunikat, wezwanie, wiadomość elektroniczną, zgromadzenie, publikację internetową, informację skierowaną do określonej grupy zawodowej albo inny przyjęty przez siebie sposób. Dobór formy komunikacji należy do wolności organizacyjnej związku zawodowego. Skoro strajk zostaje oderwany od zakładowego sporu zbiorowego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby został zorganizowany dla pracowników określonej branży, dziedziny, zawodu, sektora usług publicznych albo grupy osób wykonujących pracę zarobkową, bez konieczności uprzedniego wskazywania konkretnych zakładów pracy jako stron sporu.

Takie ujęcie pozostaje spójne również z dotychczasowym orzecnictwem dotyczącym sądowej kontroli prawa do strajku. Już w obecnym stanie prawnym, mimo że strajk jest ujmowany jako reglamentowane prawo, brak jest skutecznego mechanizmu uprzedniego sądowego ustalenia jego dopuszczalności. Zgodnie z art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. W orzecnictwie przyjmuje się, iż interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości²³. Prawo do strajku, także w obecnym modelu, zależy jednak od okoliczności zmiennych w czasie. Strajk może być co do zasady możliwy dopiero po przejściu przez określone etapy sporu zbiorowego, lecz art. 17 ust. 2 *in fine* ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewiduje możliwość jego zorganizowania z pominięciem rokowań lub mediacji, jeżeli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło ich przeprowadzenie albo gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym. Z drugiej strony nawet po spełnieniu

²³ Tak np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 r., o sygn. I ACa 2033/15 (LEX nr 2231711).

przesłanek ustawowych może dojść do dezaktualizacji żądań albo zmiany sytuacji faktycznej, która wpływa na ocenę dopuszczalności strajku. Wyrok ustalający nie byłby więc w stanie trwale i definitywnie rozstrzygnąć prawa do strajku, ponieważ jego istnienie zależy od sytuacji ocenianej zawsze z perspektywy konkretnego momentu.

Sąd Najwyższy wprost wskazywał na brak interesu prawnego pracodawcy w dochodzeniu ustalenia legalności referendum strajkowego i w konsekwencji strajku. Jak stwierdzono w postanowieniu z dnia 17 listopada 2021 r., o sygn. II PSK 164/21 (LEX nr 3527268), „warunkiem powództwa o ustalenie z art. 189 k.p.c. jest istnienie sprawy cywilnej, czyli stosunku prawa cywilnego. Podmiotowa relacja (ustrojowa) między pracodawcą a związkami zawodowymi nie wynika z relacji cywilnoprawnej. Na samej podmiotowości związku zawodowego nie można budować sprawy cywilnej w rozumieniu art. 1 k.p.c. Przepis ten nie obejmuje spraw wynikających ze wszystkich stosunków społecznych i prawnych. Sprawa cywilna zależy od określonej relacji, z reguły osadzonej w prawie materialnym, określającym obowiązek i odpowiadające mu uprawnienie drugiego podmiotu, wynikające z ustawy lub umowy (przykładowo zobowiązanie). Postępowanie cywilne ma potwierdzić tę relację, a w efekcie stanowić podstawę do wykonania (egzekucji) osądanego uprawnienia (roszczenia). Jeśli nie ma stosunku z zakresu prawa cywilnego, to powództwo z art. 189 k.p.c. jest wysoce wątpliwe. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie przewiduje powództwa o ustalenie w rozumieniu art. 189 k.p.c. ani na podstawie tego przepisu dla ustalenia zgodności z prawem referendum strajkowego, a później strajku. Nie jest to zatem sprawa cywilna w rozumieniu art. 1 k.p.c.”.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie również w opinii Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2025 r. do rządowego projektu ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Odnosząc się do projektowanego rozszerzenia art. 476 § 1 k.p.c. o sprawy dotyczące ustalenia istnienia sporu zbiorowego, warunków jego dopuszczalności i prowadzenia, Sąd Najwyższy wskazał, że projektowana regulacja procesowa abstrahuje od stanu prawa materialnego, ponieważ przepisy obowiązujące de lege lata nie przewidują możliwości zainicjowania przed sądem powszechnym postępowania cywilnego w tym przedmiocie. W konsekwencji norma taka miałaby charakter normy „pustej”, skoro samo rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa pracy nie tworzy materialnoprawnej podstawy do uprzedniego badania dopuszczalności sporu zbiorowego ani strajku²⁴. Ostatecznie, jak słusznie przewidywał Sąd Najwyższy, dodanie art. 476 § 1 pkt 6 k.p.c. nie wprowadziło skutecznego mechanizmu uprzedniego sądowego ustalenia dopuszczalności strajku. Choć wzbudziło szereg wątpliwości, to nie zniosło wyżej opisanych przeszkód natury prawnomaterialnej. Projektowana ustawa usuwa te wątpliwości. Wyłączenie strajku z procedury sporu zbiorowego i przeniesienie go do ustawy o związkach zawodowych jako formy wykonywania wolności związkowej przesądza, że strajk nie wymaga uprzedniego sądowego potwierdzenia dopuszczalności. Kontrola prawna pozostaje możliwa, lecz ma charakter następczy i dotyczy konkretnych naruszeń prawa, a nie abstrakcyjnego badania legalności strajku przed jego rozpoczęciem.

²⁴ Sąd Najwyższy, uwagi z dnia 24 września 2025 r. do rządowego projektu ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, druk sejmowy nr 1627, BSA I.021.53.2025, dostęp: <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/8881883DFB3FC7BFC1258D10003BCCA2/%24File/1627-001.pdf> [2026.05.28], s. 5-6.

Analogiczne znaczenie ma orzecznictwo dotyczące braku interesu prawnego pracodawcy w sprawie o ustalenie nieistnienia zakładowej organizacji związkowej. W wyroku z dnia 2 kwietnia 2019 r., o sygn. I PK 10/18 (LEX nr 2649818), Sąd Najwyższy stwierdził, że „art. 189 k.p.c. jest przepisem prawa procesowego, jednak sam w sobie nie stanowi podstawy materialnej (prawnej) roszczenia pracodawcy o ustalenie braku uprawnień zakładowej organizacji związkowej, bo to nie jest przedmiotem regulacji tego przepisu. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej określone są w ustawie z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych i ich warunkiem nie jest powodzenie albo niepowodzenie powództwa pracodawcy przeciwko organizacji związkowej o ustalenie tych uprawnień. Również organizacja związkowa nie musi ustalać w trybie tego powództwa swoich uprawnień.” To samo rozumowanie należy odnieść do prawa do strajku. Warunkiem skorzystania z tego prawa nie jest uprzednie sądowe ustalenie, że spełniono przesłanki jego wykonywania. Nawet orzeczenie stwierdzające, że w określonym momencie przesłanki te nie były spełnione, nie mogłoby zakazać strajku w razie późniejszej zmiany okoliczności, w szczególności ziszczenia się przesłanek określonych w art. 17 ust. 2 *in fine* ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyżej cytowanym wyroku o sygn. I PK 10/18, „istota powództwa z art. 189 k.p.c. odnosi się do trwałego ustalenia prawa lub stosunku prawnego”. Konstrukcja ta nie nadaje się więc do uprzedniego rozstrzygania o prawie do strajku, które zależy od zmiennych okoliczności faktycznych i prawnych. Projektowana ustawa nie zmienia tej logiki. Przeciwnie, utrwała ją i czyni bardziej konsekwentną. Skoro wolność związkowa nie wymaga uprzedniej pozytywnej autoryzacji, to także strajk jako jej forma nie powinien być uzależniony od wcześniejszego sądowego, administracyjnego albo proceduralnego potwierdzenia. Ocena prawna strajku i zachowań podejmowanych w jego trakcie pozostaje możliwa, ale ma charakter następczy i odnosi się do konkretnych naruszeń prawa.

W dotychczasowym stanie prawnym kategoria „nielegalnego strajku” funkcjonowała przede wszystkim nie jako przedmiot uprzedniej sądowej realizacji uprawnień związków zawodowych, lecz jako element następczej oceny w indywidualnych sprawach pracowników lub w sporach dotyczących odpowiedzialności za skutki akcji strajkowej. Oznaczało to, że pracownik biorący udział w strajku mógł ponosić ryzyko negatywnej kwalifikacji akcji z powodu błędów proceduralnych organizatora, na które sam nie miał realnego wpływu. Projekt odchodzi od takiego rozwiązania. Skoro uczestnictwo w strajku jest indywidualnym korzystaniem z wolności uruchomionej przez kolektywne działanie związku zawodowego, to ocena sytuacji osoby wykonującej pracę zarobkową powinna zależeć przede wszystkim od jej własnego zachowania. Pracownik nie powinien ponosić konsekwencji błędów proceduralnych dotyczących referendum, ogłoszenia strajku, etapów sporu zbiorowego albo innych wymogów formalnych, które w projektowanym modelu przestają być warunkami legalności akcji.

Konkluzją projektowanej zmiany jest więc przejście od modelu formalnej legalności strajku do modelu materialnych granic wolności strajkowej. Dla uczestnika strajku podstawowe znaczenie ma to, czy bierze udział w strajku organizowanym przez związek zawodowy oraz czy jego własne zachowanie mieści się w granicach prawa. Uczestnictwo w strajku nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy, przepisów przeciwpożarowych, obowiązku poszanowania mienia pracodawcy i innych osób, zakazów dotyczących stanowisk, urządzeń i instalacji, których opuszczenie zagraża życiu, zdrowiu

lub bezpieczeństwu państwa, ani innych ograniczeń wyraźnie przewidzianych w ustawie. Projekt nie znosi więc odpowiedzialności za bezprawne działania podejmowane przy okazji strajku. Uwalnia natomiast uczestników strajku od ryzyka ponoszenia konsekwencji za formalne uchybienia procedury, która w istocie dotyczyła sposobu działania organizatora i dotychczasowej konstrukcji sporu zbiorowego, a nie indywidualnego zachowania osoby powstrzymującej się od pracy.

Projektowany art. 21^[1] ust. 1 ustawy o związkach zawodowych stanowi, że związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków i innych niż strajk akcji protestacyjnych. Przepis ten nawiązuje bezpośrednio do art. 59 ust. 3 zdanie pierwsze Konstytucji RP, zgodnie z którym związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Projekt nie przenosi jednak do ustawy całego konstytucyjnego pojęcia „innych form protestu”, lecz posługuje się węższym określeniem „innych niż strajk akcji protestacyjnych”. Rozwiązanie to nawiązuje do terminologii obecnego art. 25 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który również odróżnia strajk od innych form akcji protestacyjnej. Zawężenie to ma znaczenie normatywne. Nie każda forma protestu związkowego musi przybierać postać akcji. Protest może polegać na oświadczeniu, komunikacie, apelu, kampanii informacyjnej, stanowisku organizacji związkowej albo innej formie ekspresji mieszczącej się w granicach wolności związkowej. Dopiero protest mający charakter akcji, a więc zorganizowanego działania podjętego w konkretnym celu, wymaga ujęcia w przepisach wyznaczających jego ustawowe granice.

Zachowanie wyrażenia „inne niż strajk akcje protestacyjne” ma także drugie znaczenie. Strajk sam jest formą protestu, ale w projekcie pozostaje częściowo odrębnie uregulowany od innych akcji protestacyjnych. Odrębność ta wynika z jego szczególnego charakteru, ponieważ strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się od wykonywania pracy i dlatego wywołuje skutki prawne inne niż akcje protestacyjne prowadzone bez przerywania pracy. Z tego względu projekt wyraźnie odróżnia prawo do organizowania strajków od prawa do organizowania innych niż strajk akcji protestacyjnych. Zrezygnowano natomiast ze słowa „forma”, ponieważ w tym kontekście jest ono treściowo zbędne. Wystarczające jest wskazanie, że związek zawodowy może organizować strajki oraz inne niż strajk akcje protestacyjne.

Projektowany art. 21^[1] ust. 2 zawiera definicję strajku. Definicja ta nawiązuje do art. 17 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zgodnie z którym strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów wskazanych w art. 1 tej ustawy. Projekt zachowuje zasadniczy rdzeń tej definicji, czyli zbiorowe powstrzymywanie się od wykonywania pracy. Rezygnuje natomiast z tej części dotychczasowej definicji, która wiązała strajk z celem rozwiązania sporu zbiorowego dotyczącego interesów określonych w art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jest to konsekwencja przyjętego w projekcie założenia, zgodnie z którym strajk nie powinien być finalnym etapem procedury sporu zbiorowego, lecz formą wykonywania wolności związkowej.

Użycie w projektowanej definicji określenia „osoby wykonujące pracę zarobkową” zamiast słowa „pracownicy” nie ma na celu rozszerzenia kręgu osób mogących brać udział w strajku. Jest to zmiana terminologiczna wynikająca z przeniesienia regulacji strajku do ustawy o związkach zawodowych. W ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pojęcie „pracowników” jest używane w znaczeniu szczególnym, ponieważ zgodnie z art. 6 tej ustawy przepisy, w których mowa

o pracownikach, stosuje się odpowiednio także do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa w art. 1^[1] pkt 1 ustawy o związkach zawodowych, oraz do osób, o których mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy o związkach zawodowych. Oznacza to, że na gruncie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pojęcie „pracowników” obejmuje funkcjonalnie szerszy krąg podmiotów niż pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy.

Inaczej jest w ustawie o związkach zawodowych. W tej ustawie „pracownik” oznacza osobę, o której mowa w art. 2 Kodeksu pracy, natomiast szerszą kategorią systemową jest „osoba wykonująca pracę zarobkową”. To właśnie ta kategoria obejmuje pracowników oraz osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli spełniają warunki określone w art. 1^[1] pkt 1 ustawy o związkach zawodowych. Ponadto do praw związkowych funkcjonariuszy wskazanych w art. 2 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odrębnych ustaw. Z tego względu posłużenie się w projektowanym art. 21^[1] ust. 2 określeniem „osoby wykonujące pracę zarobkową” służy zachowaniu dotychczasowego zakresu podmiotowego regulacji strajku po jej przeniesieniu do ustawy o związkach zawodowych, a nie jego rozszerzeniu.

Projektowany art. 21^[1] ust. 3 przenosi do ustawy o związkach zawodowych zasadę dobrowolności udziału w strajku, wyrażoną obecnie w art. 18 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przepis został jednak uzupełniony o udział w innej niż strajk akcji protestacyjnej. Rozwiązanie to podkreśla, że dobrowolność dotyczy wszystkich zorganizowanych form protestu prowadzonych przez związek zawodowy, zarówno polegających na powstrzymaniu się od pracy, jak i prowadzonych bez przerywania pracy. Zasada dobrowolności oznacza, że związek zawodowy może zorganizować strajk lub akcję protestacyjną i określić jej zakres, cel oraz formę, ale nie może przymusić osoby wykonującej pracę zarobkową do udziału w tej akcji. Jednocześnie dobrowolność udziału oznacza, że decyzja o przystąpieniu do akcji należy do osoby objętej zakresem strajku lub protestu, o ile nie dotyczy jej ustawowe wyłączenie prawa do strajku.

Projektowany art. 21^[1] ust. 4 zachowuje podstawową treść art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z tym przepisem w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia, a okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Zmiana polegająca na zastąpieniu słowa „pracownik” określeniem „osoba wykonująca pracę zarobkową” oraz zwrotu „stosunek pracy” szerszym zwrotem „stosunek prawny” ma charakter terminologiczny i systemowy. Wynika ona z przeniesienia regulacji strajku z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do ustawy o związkach zawodowych.

Z tego samego powodu projekt posługuje się pojęciem „stosunku prawnego”, a nie wyłącznie „stosunku pracy”. Ustawa o związkach zawodowych już obecnie używa tego pojęcia przy regulowaniu sytuacji osób wykonujących pracę zarobkową. W art. 3 ust. 1 pkt 1 za przejaw nierównego traktowania w zatrudnieniu uznaje się w szczególności odmowę nawiązania lub rozwiązanie stosunku prawnego, natomiast art. 3 ust. 4 odwołuje się do przepisów prawa regulujących stosunek prawny łączący te osoby z pracodawcą. Także art. 32 ust. 1 pkt 1, dotyczący szczególnej ochrony działaczy związkowych, posługuje się formułą wypowiedzenia albo rozwiązania stosunku prawnego z osobą wykonującą pracę zarobkową. Projektowany art. 21^[1] ust.

4 wpisuje się więc w istniejący język ustawy o związkach zawodowych i dostosowuje skutki udziału w strajku do zróżnicowanych podstaw świadczenia pracy.

W konsekwencji projektowany przepis zachowuje dotychczasową zasadę, że udział w strajku nie pozbawia osoby strajkującej świadczeń z ubezpieczenia społecznego ani uprawnień wynikających z łączącej ją z pracodawcą lub innym podmiotem zatrudniającym podstawy prawnej świadczenia pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. Zmiana językowa służy więc zachowaniu ciągłości dotychczasowej ochrony po przeniesieniu regulacji do ustawy o związkach zawodowych, a nie ustanowieniu nowej kategorii osób uprawnionych do udziału w strajku.

Projektowany art. 21^[1] ust. 5 nie ma bezpośredniego odpowiednika w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przepis ten dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których uczestnicy strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej przebywają na terenie zakładu pracy. Nie muszą to być wyłącznie pracownicy danego pracodawcy. Mogą to być także inne osoby wykonujące pracę zarobkową, funkcjonariusze w zakresie objętym odpowiednim stosowaniem ustawy, przedstawiciele związku zawodowego albo inne osoby uczestniczące w akcji związkowej na terenie zakładu pracy. Poza tym mogą to być nawet osoby nieuczestniczące w strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej, ale pozostające wówczas na terenie zakładu pracy. Same te działania nie powinny zawieszać przestrzegania przepisów i zasad chroniących istotne dobra. Dlatego przepis ten przesądza szeroko, że pozostawanie podczas strajku lub akcji protestacyjnej na terenie zakładu pracy nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także obowiązku poszanowania mienia pracodawcy i innych osób.

Regulacja ta jest spójna z konstrukcją obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianą w Kodeksie pracy. Artykuł 304 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom niebiorącym udziału w procesie pracy, jeżeli mają dostęp do miejsca prowadzenia prac. Artykuł 304^[1] k.p. przewiduje natomiast odpowiednie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy po stronie osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Projektowany art. 21^[1] ust. 5 dopełnia tę konstrukcję w odniesieniu do sytuacji strajku lub akcji protestacyjnej. Strajk jako wolność związkowa nie jest bowiem immunitetem od przestrzegania reguł bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej ani poszanowania mienia.

Projektowany art. 21^[1] ust. 6 pkt 1 powtarza zasadniczą normę wyrażoną obecnie w art. 19 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku strajku na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. Zachowanie tej normy jest konieczne, ponieważ odpowiada ona materialnemu ograniczeniu wolności strajkowej. Nie dotyczy ona formalnej legalności strajku jako takiego, lecz wyznacza granicę dopuszczalnego powstrzymania się od pracy w sytuacjach, w których zaniechanie pracy mogłoby zagrozić szczególnie ważnym dobrom prawnym. Przepis ten dobrze wpisuje się więc w założenie projektu,

zgodnie z którym ograniczenia strajku powinny wynikać z ochrony konkretnych dóbr, a nie z konieczności przejścia przez kolejne etapy procedury sporu zbiorowego.

Projekt nie powiela natomiast dalszych rozwiązań art. 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zamiast rozproszonych i niejednorodnych ograniczeń przewidzianych w dotychczasowej ustawie oraz w pragmatykach służbowych, projektowany art. 21^[1] ust. 6 pkt 2 wprowadza bardziej klarowną zasadę. Zaprzestanie pracy w wyniku strajku jest niedopuszczalne przez osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Chodzi więc o osoby, dla których nie zawiera się zakładowego układu zbiorowego pracy. Rozwiązanie to wiąże prawo do strajku z podstawowym atrybutem wolności związkowej, jakim jest możliwość kolektywnego negocjowania warunków pracy i płacy w formie porozumienia zbiorowego, którego najbardziej zinstytucjonalizowaną postacią jest układ zbiorowy pracy. Skoro określone kategorie osób są pozbawione możliwości objęcia ich zakładowym układem zbiorowym pracy, projekt nie przyznaje im również najdalej idącego środka nacisku związkowego, jakim jest strajk.

Zasada ta działa także w drugą stronę. Jeżeli określona grupa osób może negocjować warunki pracy i płacy w formie umowy zbiorowej, w szczególności układu zbiorowego pracy lub porozumienia zbiorowego, powinna co do zasady dysponować także możliwością użycia strajku jako środka nacisku służącego tym negocjacjom. Projekt porządkuje w ten sposób dotychczasowe zróżnicowane regulacje dotyczące prawa do strajku w poszczególnych pragmatykach służbowych. Ograniczenie prawa do strajku zostaje powiązane z brakiem podstawowej zdolności układowej, a nie z samym formalnym statusem zatrudnienia w administracji publicznej lub określonej kategorii służby. Pozwala to zachować konieczny zakres ochrony interesu publicznego, a jednocześnie usuwa nadmierne i niejednorodne zakazy udziału w strajku.

Projektowany art. 21^[1] ust. 7 nawiązuje do art. 25 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który dopuszcza inne niż strajk formy akcji protestacyjnej. W projekcie przepis ten pełni jednak inną funkcję. Nie wyznacza ogólnych kryteriów legalności każdej innej niż strajk akcji protestacyjnej, lecz określa warunki organizowania takich akcji wśród osób, którym prawo do strajku nie przysługuje. Dotyczy to zarówno osób objętych ograniczeniem wynikającym z art. 21^[1] ust. 6 pkt 1, czyli wykonujących pracę na stanowiskach, urządzeniach i instalacjach, których opuszczenie zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu państwa, jak i osób wymienionych w art. 21^[1] ust. 6 pkt 2. Dla tych grup inne niż strajk akcje protestacyjne pełnią funkcję substytutu strajku.

Z tego względu projektowany art. 21^[1] ust. 7 wymaga, aby inne niż strajk akcje protestacyjne organizowane wśród osób niemających prawa do strajku nie zagrażały życiu lub zdrowiu ludzkiemu, odbywały się bez przerywania pracy i z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Dodano również, że akcje takie nie powinny w istotny sposób zakłócać wykonywania czynności służbowych. Sformułowanie to jest bardziej precyzyjne niż ogólne odwołania do zakłócania funkcjonowania urzędu lub instytucji. Wskazuje bowiem na dobro wymagające ochrony, którym jest ciągłość wykonywania czynności służbowych. Projekt nie wyklucza więc ekspresji protestu przez osoby niemające prawa do strajku, ale wymaga, aby protest ten nie prowadził do przerwania pracy ani do zakłócenia w wykonywaniu czynności służbowych.

Użycie w projektowanym art. 21^[1] ust. 6 i 7 pojęcia „osoby”, a nie wyłącznie „osoby wykonujące pracę zarobkową”, ma charakter celowy. Nie wszystkie kategorie objęte

ograniczeniami prawa do strajku muszą mieścić się w pełni w pojęciu osoby wykonującej pracę zarobkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych. W szczególności chodzi o różne kategorie osób pełniących służbę lub wykonujących zadania w reżimach publicznoprawnych, wobec których przepisy o pracownikach mogą znajdować zastosowanie jedynie odpowiednio albo w ograniczonym zakresie, a jednocześnie nie są one też nazywane funkcjonariuszami (a zatem mogłaby zaistnieć wątpliwość, czy obejmuje je odwołanie z art. 2 ust. 7 ustawy o związkach zawodowych). Szersze pojęcie „osoby” pozwala zatem precyzyjniej objąć normą te kategorie, wobec których projekt chce wyznaczyć granice dopuszczalnego powstrzymania się od pracy albo dopuścić jedynie inne niż strajk akcje protestacyjne.

Projektowane przepisy art. 21^[1] ust. 8 i 9 są bezpośrednio wzorowane na konstrukcji ochrony przed działaniami odwetowymi przyjętej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928). Ustawa ta definiuje działanie odwetowe jako bezpośrednie lub pośrednie działanie albo zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty albo wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę. Projekt nie przenosi tej definicji wprost, ponieważ dotyczy innego zdarzenia chronionego, którym nie jest zgłoszenie naruszenia prawa, lecz udział w strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej. Przejmuje jednak podstawowy mechanizm ochronny tej ustawy, polegający na zakazie represji za skorzystanie z praw wykonywanych w kontekście związanym z pracą.

Bezpośrednim odpowiednikiem projektowanego art. 21^[1] ust. 8 jest art. 11 ustawy o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Projektowany przepis powtarza ten schemat, odnosząc go do osób wykonujących pracę zarobkową biorących udział w strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej. Nawiązuje on również do art. 12 ust. 1 tej ustawy, który wskazuje przykładowe postacie działań odwetowych w przypadku świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, w tym wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy, niezawarcie kolejnej umowy, obniżenie wynagrodzenia, wstrzymanie awansu, przeniesienie na niższe stanowisko, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, zastosowanie środka dyscyplinarnego, przymus, zastraszanie, wykluczenie, mobbing, dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie, spowodowanie straty finansowej albo wyrządzenie szkody niematerialnej.

Projektowany katalog działań odwetowych ma charakter otwarty. Wynika to z użycia zwrotu „w szczególności”, podobnie jak w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów. Oznacza to, że wypowiedzenie, rozwiązanie lub niekontynuowanie stosunku prawnego oraz jednostronna, niekorzystna zmiana warunków pracy lub wynagrodzenia są jedynie najważniejszymi przykładami działań odwetowych. Za działanie odwetowe mogą zostać uznane także inne formy represji związane z udziałem w strajku lub akcji protestacyjnej, takie jak odsunięcie od dotychczasowych obowiązków, zmiana grafiku, obniżenie premii, pominięcie przy awansie, pogorszenie oceny pracy, nieprzedłużenie współpracy, wykluczenie z dostępu do określonych świadczeń albo inne działania faktycznie zniechęcające do korzystania z wolności strajkowej. Otwarty charakter katalogu jest konieczny, ponieważ działania odwetowe w stosunkach pracy rzadko ograniczają się do formalnego zwolnienia i często przybierają postać rozproszonych działań organizacyjnych, ekonomicznych albo dyscyplinujących.

Projektowany art. 21^[1] ust. 8 nawiązuje także do art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie sygnalistów. Zgodnie z art. 12 ust. 2 za działania odwetowe uważa się próbę lub groźbę zastosowania środka odwetowego, a zgodnie z art. 12 ust. 3 na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym. Oba te elementy zostały przeniesione do projektowanej regulacji. Ma to zasadnicze znaczenie praktyczne. W sprawach dotyczących represji za udział w strajku lub akcji protestacyjnej pracownik albo inna osoba wykonująca pracę zarobkową często nie ma dostępu do informacji pozwalających wykazać rzeczywiste motywy pracodawcy. Przeniesienie ciężaru dowodu przeciwdziała sytuacji, w której zakaz działań odwetowych pozostawałby wyłącznie deklaracją.

Projekt uwzględnia również to, że udział w strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej może dotyczyć osób świadczących pracę na podstawach innych niż stosunek pracy. Dlatego istotne znaczenie ma art. 13 ustawy o ochronie sygnalistów, który przewiduje odpowiednie stosowanie ochrony przed działaniami odwetowymi, jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, pełnienia funkcji albo pełnienia służby. Projektowany art. 21^[1] ust. 8 posługuje się w tym samym duchu pojęciem „stosunku prawnego”, a nie wyłącznie „stosunku pracy”, ponieważ ochrona przed odwetem powinna obejmować cały zakres podmiotowy wolności związkowej przewidziany w ustawie o związkach zawodowych.

Projektowany art. 21^[1] ust. 9 nawiązuje natomiast bezpośrednio do art. 14 ustawy o ochronie sygnalistów. Przepis ten przyznaje sygnaliście, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w „Monitorze Polskim” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, albo prawo do zadośćuczynienia. Projekt przyjmuje analogiczną minimalną gwarancję kompensacyjną wobec osoby wykonującej pracę zarobkową, która doświadczyła działań odwetowych z powodu udziału w strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej. Rozwiązanie to wzmacnia realność ochrony, ponieważ samo stwierdzenie bezprawności odwetu nie wystarcza, jeżeli nie towarzyszy mu skuteczne roszczenie kompensacyjne.

W konsekwencji projektowany art. 21^[1] ust. 8 i 9 nie tworzy konstrukcji obcej polskiemu prawu. Przenosi na grunt wolności strajkowej mechanizm ochronny znany już ustawie o ochronie sygnalistów, dostosowując go do zbiorowych praw pracowniczych i do szczególnego ryzyka represji za udział w strajku albo innej niż strajk akcji protestacyjnej.

Projektowana ochrona przed działaniami odwetowymi wobec osób biorących udział w strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej odpowiada rozwiązaniom spotykanym w innych państwach europejskich opisanych szerzej w części prawnoporównawczej. Dla porządku, przypomnieć należy, że w prawie francuskim wykonywanie prawa do strajku nie może uzasadniać rozwiązania umowy o pracę, poza przypadkiem szczególnie ciężkiej winy pracownika, a zwolnienie dokonane z naruszeniem tej zasady jest nieważne z mocy prawa. Prawo hiszpańskie stanowi, że wykonywanie prawa do strajku nie wygasza stosunku pracy i nie może prowadzić do jakiegokolwiek sankcji, chyba że pracownik w czasie strajku dopuścił się przewinienia pracowniczego. W prawie portugalskim nieważny jest akt oznaczający przymus, szkodzenie albo dyskryminację pracownika z powodu przystąpienia lub nieprzystąpienia do strajku. Prawo włoskie uznaje za nieważne akty

zmierzające do zwolnienia, dyskryminowania, przeniesienia, ukarania dyscyplinarnego albo wyrządzenia innego uszczerbku pracownikowi z powodu jego udziału w strajku. Na tym tle projektowany zakaz działań odwetowych nie stanowi rozwiązania nadzwyczajnego, lecz mieści się w europejskim standardzie ochrony wykonywania wolności strajkowej.

Projektowany art. 21^[2] ustawy o związkach zawodowych rozstrzyga kwestię podstawy prawnej porozumień zawieranych w celu zakończenia strajku albo innej niż strajk akcji protestacyjnej. Jest to konieczne ze względu na przyjęte w projekcie wyłączenie strajku z procedury rozwiązywania sporów zbiorowych. W dotychczasowym stanie prawnym ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie przewidywała odrębnej podstawy prawnej dla porozumień strajkowych i postrajkowych. W orzecnictwie Sądu Najwyższego przyjmowano jednak, że porozumienia takie mogą stanowić źródła prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p., jeżeli dają się powiązać z ustawowym modelem prowadzenia i kończenia sporu zbiorowego. W uzasadnieniu wyroku z dnia 4 października 2022 r., o sygn. I PSKP 92/21 (LEX nr 3498425) Sąd Najwyższy wskazywał, że porozumienia zbiorowe mogą być zawierane na każdym etapie trwania sporu, również w czasie strajku albo na jego zakończenie, i stosownie do okoliczności mogą mieć charakter porozumienia koncyliacyjnego z art. 9 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych albo porozumienia mediacyjnego z art. 14 tej ustawy. W obu przypadkach ich „oparcie na ustawie” wynikało z całokształtu regulacji dotyczącej sporu zbiorowego, a nie z jednego przepisu wyraźnie nazwanego podstawą zawarcia porozumienia strajkowego lub postrajkowego.

Taki kierunek wykładni został potwierdzony także w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2024 r., o sygn. I PSKP 15/24 (LEX nr 3749362). Przyjęto w nim szerokie rozumienie zwrotu „innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych”, wskazując, że oparcie na ustawie może zachodzić wtedy, gdy porozumienie daje się powiązać z całokształtem regulacji zawartej w danej ustawie. Nie musi ono zatem wynikać wyłącznie z przepisu, który wprost i wyczerpująco określa wszystkie elementy kompetencji prawodawczej stron porozumienia. Takie szerokie rozumienie „oparcia na ustawie” pozwalało dotąd uznawać za źródła prawa pracy także porozumienia wtórne, modyfikujące albo uzupełniające wcześniejsze porozumienia zawarte na podstawie przepisów prawa pracy.

Projektowana ustawa zmienia jednak kontekst systemowy, w którym powstawały te koncepcje. Skoro strajk przestaje być etapem procedury sporu zbiorowego, nie można już opierać normatywnego charakteru porozumienia kończącego strajk wyłącznie na art. 9 albo art. 14 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Porozumienie takie nie będzie bowiem porozumieniem kończącym rokowania lub mediację w ramach tej procedury. Będzie porozumieniem zawierającym w związku z wykonywaniem wolności związkowej uregulowanej w ustawie o związkach zawodowych. Z tego względu konieczne jest ustanowienie w tej ustawie wyraźnej podstawy prawnej do zawierania takich porozumień oraz przesądzenie ich charakteru jako źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p.

Projektowany art. 21^[2] pełni właśnie tę funkcję. Przepis ten nie pozostawia już normatywnego charakteru porozumienia kończącego strajk wyłącznie wykładni funkcjonalnej. Wprost przyznaje związkom zawodowym organizującym strajk lub inną niż strajk akcję protestacyjną oraz pracodawcom, których strajk albo akcja protestacyjna dotyczy, prawo do zawierania porozumień zbiorowych w celu ich zakończenia. Jednocześnie przesądza, że

porozumienia te stanowią źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p. W ten sposób projekt realizuje postulat, aby kompetencja do stanowienia norm zakładowego lub ponadzakładowego prawa pracy wynikała z dostatecznie określonej podstawy ustawowej, a nie musiała być każdorazowo rekonstruowana z celu i struktury całej procedury sporu zbiorowego.

Regulacja ta odpowiada również wątpliwościom formułowanym w literaturze. Wskazywano, że porozumienia strajkowe i postrajkowe nie zostały wprost wymienione w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, co utrudnia kwalifikowanie ich jako porozumień opartych na ustawie. Podnoszono zwłaszcza, że charakter normatywny można bez większych trudności przypisać porozumieniom kończącym rokowania lub mediację, ponieważ ich zakres wyznacza przedmiot sporu zbiorowego i przepisy ustawy. Trudniej natomiast uzasadnić taki charakter w odniesieniu do porozumienia postrajkowego, skoro nie zostało ono wprost wskazane w przepisach²⁵. Projektowany art. 21^[2] usuwa tę niepewność. Tworzy samodzielną podstawę kompetencyjną dla porozumień zawieranych w celu zakończenia strajku albo innej niż strajk akcji protestacyjnej i przesądza ich normatywny charakter.

Istotne jest także to, że projektowany przepis obejmuje nie tylko porozumienie kończące strajk, lecz także porozumienie kończące inną niż strajk akcję protestacyjną. Dotychczasowe orzecznictwo dopuszczało zawieranie porozumień zbiorowych również w związku z akcją protestacyjną, jeżeli pozostawała ona w funkcjonalnym związku ze sporem zbiorowym i procedurami polubownymi przewidzianymi w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Sąd Najwyższy wskazywał, że porozumienia zbiorowe mogą być zawierane także na zakończenie akcji protestacyjnej, a ich oparcie na ustawie wynika z powiązania z całokształtem regulacji dotyczącej rozwiązywania sporów zbiorowych²⁶. Projekt nie tworzy więc całkowicie nowej praktyki, lecz nadaje jej wyraźną podstawę normatywną w nowym modelu regulacji.

Takie ujęcie ma znaczenie praktyczne. Strajk albo inna niż strajk akcja protestacyjna bardzo często kończą się kompromisem, który nie ogranicza się do samego zakończenia protestu. Porozumienie może określać zmiany warunków pracy lub wynagradzania, harmonogram realizacji ustaleń, zasady rekompensaty, sposób dalszych rokowań, obowiązki informacyjne, gwarancje niestosowania działań odwetowych albo inne postanowienia dotyczące zbiorowych praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową. Jeżeli takie postanowienia mają oddziaływać normatywnie na treść stosunków pracy lub innych stosunków prawnych będących podstawą wykonywania pracy, konieczna jest wyraźna podstawa ustawowa. Projektowany art. 21^[2] zapewnia tę podstawę i zapobiega sytuacji, w której strony kończące protest zawierają porozumienie o niejasnym statusie, wymagające późniejszego ustalania przez sąd, czy ma ono charakter źródła prawa pracy, czy jedynie zobowiązania obligacyjnego między stronami.

W tym sensie projektowany art. 21^[2] jest konsekwencją tej samej zmiany systemowej, która uzasadnia przeniesienie regulacji strajku do ustawy o związkach zawodowych. Skoro strajk i inne niż strajk akcje protestacyjne są ujmowane jako formy wykonywania wolności związkowej, to również porozumienia kończące te akcje powinny być uregulowane w ustawie określającej uprawnienia związków zawodowych. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zachowuje

²⁵ A. Musiała, *Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy*, Poznań 2013, s. 109.

²⁶ Porównaj wyżej wskazany wyrok o sygn. I PSKP 92/21 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2013 r., o sygn. III PK 88/12 (LEX nr 1474913).

funkcję regulacji rokowań, mediacji i arbitrażu w sporze zbiorowym. Ustawa o związkach zawodowych powinna natomiast zawierać podstawę do zawierania porozumień kończących działania protestacyjne organizowane w ramach wolności związkowej.

Projektowany art. 21^[2] uwzględnia również problem tak zwanego pracodawcy majątkowego, szczególnie widoczny w tych obszarach zbiorowych stosunków pracy, w których formalny pracodawca nie jest podmiotem faktycznie decydującym o finansowych warunkach zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza zakładów pracy funkcjonujących w ramach sektora finansów publicznych, instytucji zależnych od podmiotów założycielskich, jednostek organizacyjnych finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także innych struktur, w których podmiot organizujący pracę nie posiada samodzielnej kompetencji do podjęcia rozstrzygnięć majątkowych koniecznych dla zakończenia konfliktu. W takich sytuacjach ograniczenie możliwości zawarcia porozumienia wyłącznie do formalnego pracodawcy może prowadzić do pozorności rokowań. Strona pracownicza negocjuje wtedy z podmiotem, który formalnie występuje jako pracodawca, lecz nie ma realnej możliwości zapewnienia wykonania ustaleń płacowych lub organizacyjnych wymagających dodatkowego finansowania.

Problem ten jest znany w literaturze prawa pracy. Wskazuje się, że organizacyjne ujęcie pracodawcy, właściwe przede wszystkim dla indywidualnego prawa pracy, powoduje liczne trudności w zbiorowych stosunkach pracy. Jak zauważa A. Musiała, „[k]oncepcja organizacyjnego ujęcia pracodawcy na gruncie zbiorowych stosunków pracy powoduje w konsekwencji liczne problemy co do wskazywania na pracodawcę jako jedną ze stron zbiorowych stosunków pracy. Stąd pisze się o potrzebie uwzględnienia koncepcji właścicielskiej pracodawcy jako bardziej odpowiadającej naturze przedmiotowych stosunków”²⁷. Problem ten szczególnie silnie ujawnia się w instytucjach kultury, gdzie podmiot kierujący instytucją jest formalnym pracodawcą, ale pozostaje ściśle zależny od organizatora w zakresie finansowania działalności i wynagrodzeń. Jak wskazuje M. Malinowska, w takich jednostkach po stronie pracodawcy znajduje się często podmiot niesamodzielny majątkowo, związany dodatkowo dyscypliną finansów publicznych, podczas gdy rzeczywistym decydentem majątkowym jest organizator instytucji. Postuluje ona konieczność odwołania się w takich przypadkach do sporu zbiorowego w rozumieniu konstytucyjnym (art. 59 ust. 2), który nie jest zawężony do konstrukcji podmiotowych zawartych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zauważa jednak problem oparcia na ustawie porozumień zbiorowych zawartych w celu zakończenia takiego sporu²⁸. Należy zauważyć, że projektowany art. 21^[2] ustawy o związkach zawodowych pozwala na zawarcie porozumienia kończącego strajk albo inną akcję protestacyjną także wtedy, gdy nie towarzyszą one ustawowemu sporowi zbiorowemu ani żadnej innej procedurze, w ramach której mogłoby dojść do zawarcia porozumienia zbiorowego lub układu zbiorowego pracy. Innymi słowy, obejmuje on także sytuacje, w których strajk lub inna akcja protestacyjna stanowią środek nacisku w sporze zbiorowym w tym szerszym, wskazanym wyżej znaczeniu konstytucyjnym. Jeżeli bowiem zaistniał strajk czy inna niż strajk akcja protestacyjna, to znaczy, że spór zbiorowy obiektywnie istnieje, nawet jeżeli strony nie zdecydowały się skorzystać z narzędzi ustawowych lub takich narzędzi brakuje.

²⁷ A. Musiała, *Porozumienia...*, s. 146.

²⁸ M. Malinowska, *Spór zbiorowy w instytucji kultury*, [w:] Dariusz Michta (red.), *Teatr jako instytucja kultury. Studia z prawa teatralnego*, Łódź 2023, s. 95-115.

Nie jest wadą systemu prawnego to, że obok sporów zbiorowych uregulowanych szczegółową procedurą ustawową mogą istnieć także spory zbiorowe w szerszym, konstytucyjnym znaczeniu. Ustawodawca nie musi ujmować każdej możliwej postaci konfliktu zbiorowego w jedną, z góry określoną procedurę. Jego zadaniem jest przede wszystkim tworzenie narzędzi służących rozwiązywaniu takich sporów albo zapobieganiu ich eskalacji. Narzędzia te zawsze będą w pewnym stopniu dostosowane do określonych typów sytuacji. Tak jest z dotychczasową procedurą rozwiązywania sporów zbiorowych, która została ukształtowana przede wszystkim z myślą o sporach zakładowych prowadzonych z pracodawcą w znaczeniu organizacyjnym. Nie oznacza to jednak, że poza zakresem tej procedury nie mogą ujawniać się konflikty zbiorowe dotyczące pracy.

Właśnie dlatego potrzebna jest bardziej ogólna podstawa prawna pozwalająca uchwycić spór dopiero wtedy, gdy ujawni się on jako fakt społeczny poza szczegółową procedurą rozwiązywania sporów zbiorowych albo gdy dopiero w toku protestu wyklarują się jego rzeczywiste strony. W takich sytuacjach porządek prawny powinien umożliwiać zawarcie porozumienia kończącego konflikt i przywracającego pokój społeczny. Brak takiej podstawy prowadziłby do paradoksu. Im bardziej dany spór wykraczałby poza klasyczny model zakładowy, tym trudniejsze byłoby jego prawne zakończenie, nawet gdy strony faktycznie osiągnęłyby kompromis. Projektowany art. 21^[2] przeciwdziała temu skutkowi. Przyznaje legitymację do zawarcia porozumienia zbiorowego podmiotom uczestniczącym w konflikcie ujawnionym przez strajk lub inną niż strajk akcję protestacyjną i przesądza, że porozumienie to stanowi źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p.

Rozwiązanie to nawiązuje ideowo do wcześniejszego modelu regulacji zatargów zbiorowych, w którym procedura rozjemcza nie była warunkiem dopuszczalności konfliktu, lecz instytucjonalną reakcją na konflikt już istniejący. Spór zbiorowy mógł najpierw ujawnić się jako fakt społeczny, a dopiero następnie zostać objęty mechanizmem prawnym służącym jego rozwiązaniu. Projekt nie odtwarza wprost rozwiązań międzywojennych, ale przywraca tę podstawową intuicję. Prawo nie powinno zakładać, że istnieją wyłącznie te konflikty zbiorowe, które od początku zostały poprawnie wpisane w procedurę ustawową. Powinno także tworzyć możliwość prawnego zakończenia sporów, które powstały poza tą procedurą, lecz dotyczą zbiorowych interesów osób wykonujących pracę zarobkową i wymagają zawarcia porozumienia przywracającego pokój społeczny.

Z tego względu w projektowanym art. 21^[2] obok pracodawców, których strajk lub akcja protestacyjna dotyczy, wskazano wprost także inne podmioty finansujące zakłady pracy objęte strajkiem lub inną niż strajk akcją protestacyjną. Konstrukcja pracodawcy organizacyjnego zachowuje swoją wagę w indywidualnym prawie pracy, ponieważ to podmiot organizujący pracę kieruje procesem pracy, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i odpowiada za bieżące funkcjonowanie zakładu. W zbiorowych stosunkach pracy, a zwłaszcza przy zawieraniu porozumień kończących protest, sama ta konstrukcja może być jednak niewystarczająca. Porozumienie kończące strajk często dotyczy bowiem świadczeń, nakładów, zwiększenia finansowania, zmian budżetowych lub innych rozstrzygnięć, których formalny pracodawca nie może samodzielnie zagwarantować.

Włączenie podmiotów finansujących do kręgu podmiotów uprawnionych do zawarcia porozumienia odpowiada konstytucyjnemu ujęciu zbiorowych stosunków pracy. Art. 59 ust. 2

Konstytucji RP przyznaje związkom zawodowym oraz pracodawcom i ich organizacjom prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Pojęcie pracodawcy użyte w tym przepisie nie powinno być wykładane automatycznie i zawężająco przez pryzmat art. 3 k.p. Tak jak konstytucyjne pojęcie pracownika w kontekście prawa do strajku nie może być redukowane wyłącznie do pracownika kodeksowego, tak również pojęcie strony pracodawczej w rokowaniach i porozumieniach zbiorowych powinno uwzględniać realną strukturę władzy i finansowania w danym obszarze zatrudnienia. Jeżeli o możliwości wykonania porozumienia decyduje podmiot finansujący zakład pracy, to wyłączenie go z możliwości zawarcia porozumienia prowadziłoby do formalizacji dialogu społecznego i osłabienia skuteczności wolności związkowej.

Taki sposób myślenia nie jest obcy orzecznictwu Sądu Najwyższego. W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 23 maja 2006 r., o sygn. III PZP 2/06 (LEX nr 180651), Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia porozumienia zbiorowego w sprawie gwarancji socjalnych, pracowniczych i związkowych, zawartego w procesie prywatyzacji pośredniej pomiędzy związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy a spółką handlową, która po nabyciu akcji stała się spółką dominującą nad spółką zależną będącą pracodawcą, są przepisami prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p. W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy odwołał się do konstytucyjnego pojęcia pracodawcy, wskazując, że jest ono szersze niż pojęcie wynikające z Kodeksu pracy, a drogą do ustalenia, kto jest pracodawcą w znaczeniu konstytucyjnym, może być posłużenie się koncepcją pracodawcy „własnościowego”, „prawdziwego” albo „rzeczywistego”.

Orzecznictwo dotyczące paktów socjalnych pokazuje zarazem, że brak wyraźnej regulacji ustawowej prowadził do rozbieżności w kwalifikowaniu porozumień zawieranych przez związki zawodowe z podmiotami niebędącymi formalnymi pracodawcami. W judykaturze występowały różne podstawy uzasadniania skuteczności takich porozumień, w tym traktowanie ich jako przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p., jako umów o świadczenie na rzecz osoby trzeciej albo jako konstrukcji wiążących pracodawcę ze względu na szczególne powiązanie z procesem prywatyzacji lub komercjalizacji. Już sama ta rozbieżność pokazuje potrzebę wyraźnego uregulowania sytuacji, w której związek zawodowy zawiera porozumienie z podmiotem faktycznie zdolnym do zagwarantowania świadczeń lub finansowania ustaleń, choć niebędącym pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p.²⁹.

Projektowany art. 21^[2] rozwiązuje ten problem wprost. Przyznaje prawo do zawierania porozumień kończących strajk lub inną niż strajk akcję protestacyjną nie tylko związkom zawodowym i pracodawcom, których protest dotyczy, lecz także innym podmiotom finansującym zakłady pracy objęte protestem. Jednocześnie przesądza, że porozumienia te stanowią źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p. Dzięki temu nie ma potrzeby każdorazowego rekonstruowania ich normatywnego charakteru przez odwołanie do art. 59 ust. 2 Konstytucji RP, do koncepcji pracodawcy konstytucyjnego albo do analogii z orzecznictwem dotyczącym pakietów socjalnych. Ustawa wskazuje zarówno podmioty zdolne do zawarcia porozumienia, jak i jego skutek prawny.

Rozwiązanie to jest szczególnie istotne po wyłączeniu strajku z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Skoro strajk i inne niż strajk akcje protestacyjne zostają ujęte jako formy

²⁹ Ł. Węgrzynowski, *Podstawa prawna dla przyjęcia, że postanowienia paktu socjalnego zawartego w związku z komercjalizacją albo prywatyzacją są skuteczne wobec pracodawcy*, LEX/el. 2015.

wykonywania wolności związkowej w ustawie o związkach zawodowych, to także porozumienia kończące te akcje powinny móc być zawierane z podmiotem, który realnie może doprowadzić do zakończenia konfliktu. W wielu przypadkach będzie nim pracodawca organizacyjny. W innych przypadkach będzie to podmiot finansujący zakład pracy, bez którego udziału zawarte porozumienie miałoby charakter niewykonalny albo pozorny.

Projektowany art. 21^[3] ustawy o związkach zawodowych przenosi bez zmian treść dotychczasowego art. 24 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z tym przepisem związki zawodowe decydują o tworzeniu i wykorzystaniu funduszków strajkowych, a fundusze te nie podlegają egzekucji. Przeniesienie tej regulacji do ustawy o związkach zawodowych jest konsekwencją przeniesienia do tej ustawy regulacji dotyczących strajku i innych niż strajk akcji protestacyjnych. Skoro strajk zostaje ujęty jako forma wykonywania wolności związkowej, to także fundusz strajkowy powinien być regulowany w ustawie określającej status, zadania i uprawnienia związków zawodowych.

Projektowany przepis ma znaczenie szersze niż wyłącznie ochrona funduszu strajkowego przed egzekucją. Jego pierwsza część stanowi, że związki zawodowe decydują o tworzeniu i wykorzystaniu funduszków strajkowych. Oznacza to ustawowe potwierdzenie autonomii związków zawodowych w zakresie gromadzenia, przeznaczania i wydatkowania środków służących prowadzeniu strajku lub wspieraniu osób uczestniczących w strajku. Decyzja o tym, czy fundusz zostanie utworzony, z jakich środków będzie zasilany, na jakich zasadach będą wypłacane świadczenia oraz jakie wydatki zostaną uznane za związane z prowadzeniem akcji strajkowej, należy do związków zawodowych. Państwo nie powinno zastępować organizacji związkowych w podejmowaniu tych decyzji, ponieważ fundusz strajkowy jest instrumentem samorządności organizacyjnej i finansowej ruchu związkowego.

Autonomia ta ma bezpośrednie znaczenie dla realności wolności strajkowej. Strajk wiąże się z utratą prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, a więc możliwość organizowania wsparcia materialnego dla osób strajkujących stanowi jeden z warunków faktycznej zdolności do prowadzenia dłuższych lub bardziej wymagających akcji protestacyjnych. Fundusz strajkowy nie jest więc zwykłym składnikiem majątku związku zawodowego. Jest szczególnym instrumentem wykonywania wolności związkowej, pozwalającym ograniczać ekonomiczną presję wywieraną na osoby uczestniczące w strajku. Z tego względu ustawodawca pozostawia związkom zawodowym decyzję o jego tworzeniu i wykorzystaniu.

Dopiero druga część projektowanego przepisu wprowadza ochronę funduszków strajkowych przed egzekucją. Ochrona ta jest uzasadniona funkcją tych środków. Gdyby fundusze strajkowe mogły być przedmiotem egzekucji, wolność związkowa mogłaby zostać pośrednio ograniczona przez pozbawienie związku środków przeznaczonych na prowadzenie strajku lub wspieranie jego uczestników. Wyłączenie egzekucji służy więc nie uprzywilejowaniu majątkowemu związków zawodowych jako takich, lecz ochronie szczególnego celu, dla którego środki te są gromadzone. Chodzi o zabezpieczenie materialnych warunków wykonywania wolności strajkowej.

Pozostawienie przepisu w niezmiennym brzmieniu jest celowe. Projekt nie zmienia zasad tworzenia ani wykorzystywania funduszków strajkowych. Nie wprowadza także dodatkowych wymogów formalnych dotyczących ich organizacji. Zachowuje dotychczasową konstrukcję, zgodnie z którą o funduszu strajkowym decydują związki zawodowe, a ustawowa ingerencja

ogranicza się do potwierdzenia tej autonomii oraz do zapewnienia ochrony funduszu przed egzekucją. Przeniesienie regulacji z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do ustawy o związkach zawodowych ma więc charakter systemowy. Umieszcza fundusze strajkowe w tej samej ustawie, w której projekt reguluje prawo związków zawodowych do organizowania strajków i innych niż strajk akcji protestacyjnych.

Projektowana zmiana art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych polega na dodaniu pkt 2^[1] i 2^[2], typizujących jako czyn zabroniony zastępowanie pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem pracą osób wykonujących pracę tymczasową albo pracą osób pozbawionych wolności. Zmiana ta pozostaje w bezpośrednim związku z przeniesieniem regulacji strajku do ustawy o związkach zawodowych. Skoro strajk zostaje ujęty jako forma wykonywania wolności związkowej, to działania zmierzające do jego obchodzenia przez podstawianie zewnętrznej albo szczególnie zależnej siły roboczej powinny zostać potraktowane jako naruszenie tej wolności i umieszczone w przepisach karnych ustawy o związkach zawodowych. Projektowany przepis zostaje dodany do art. 35 ust. 1 bezpośrednio po przepisie penalizującym utrudnianie wykonywania działalności związkowej, ponieważ zastępowanie pracy strajkujących stanowi jedną z najdalej idących form praktycznego osłabienia strajku.

Dotychczasowa regulacja zawarta w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych była w tym zakresie niespójna i budziła wątpliwości. Art. 8 pkt 2 tej ustawy przewiduje zakaz powierzenia pracownikowi tymczasowemu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku. Zakaz ten był powiązany z dwoma przepisami sankcyjnymi. Po pierwsze z art. 27a pkt 2 dotyczącym skierowania pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej albo osobę działającą w jej imieniu, po drugie zaś z art. 27b ust. 1 pkt 2 dotyczącym korzystania przez pracodawcę użytkownika lub osobę działającą w jego imieniu z pracy pracownika tymczasowego w warunkach objętych zakazem. W rezultacie system operował trzema różnymi przepisami, odmiennymi czynnościami wykonawczymi i zakresem odpowiedzialności, mimo że wszystkie te regulacje dotyczyły tego samego dobra prawnego, jakim jest ochrona strajku przed zastępowaniem osób strajkujących pracą tymczasową.

Projekt usuwa ten rozproszony model. Dlatego uchyla art. 8 pkt 2, art. 27a pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a w ich miejsce wprowadza dwa typy czynów zabronionych w art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Nie ma potrzeby utrzymywania odrębnego zakazu w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, skoro zachowanie polegające na zastępowaniu pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem zostaje wprost uznane za przestępstwo. Czyn zabroniony przez ustawę karną jest bezprawny *par excellence*. Umieszczenie regulacji w ustawie o związkach zawodowych lepiej oddaje również charakter chronionego dobra prawnego. Nie chodzi bowiem wyłącznie o prawidłowość korzystania z pracy tymczasowej, lecz o ochronę wolności związkowej, prawa do organizowania strajku i realności zbiorowego powstrzymania się od pracy.

Projektowana regulacja świadomie odchodzi od dotychczasowego pojęcia „stanowiska pracy”. W literaturze wskazywano, że pojęcie to może być rozumiane wąsko jako określona przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy. Przy literalnym odczytaniu dotychczasowych przepisów poza zakresem odpowiedzialności mogła więc pozostawać sytuacja, w

której pracodawca użytkownik powierza pracownikowi tymczasowemu te same czynności, które wykonywał pracownik strajkujący, lecz formalnie czyni to na innym stanowisku pracy³⁰. Usuwanie tej luki przez wykładnię celowościową prowadziłoby do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności represyjnej poza wynikający z wykładni językowej, co jest niedopuszczalne w prawie karnym i prawie wykroczeń. Projektowana regulacja rozwiązuje ten problem na poziomie samego brzmienia przepisu. Zamiast odwołania do stanowiska pracy posługuje się kryterium wykonywania pracy tego samego rodzaju lub tych samych czynności, które przed rozpoczęciem strajku były wykonywane przez osoby uczestniczące w strajku.

Takie ujęcie lepiej odpowiada celowi regulacji. Chronionym dobrem nie jest formalna obsada określonego stanowiska pracy, lecz skuteczność strajku jako zbiorowego powstrzymania się od wykonywania pracy. Z punktu widzenia ochrony wolności strajkowej nie ma znaczenia, czy osoba zastępująca strajkującego została formalnie przypisana do tego samego stanowiska pracy, czy do innego stanowiska, jeżeli faktycznie wykonuje pracę tego samego rodzaju albo te same czynności. Znaczenie ma natomiast to, czy powierzenie, skierowanie albo zorganizowanie wykonywania tej pracy następuje w celu zastąpienia pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem. To właśnie ta przesłanka celu wyznacza granicę odpowiedzialności i odróżnia zachowania antyzwiązkowe od zwykłego korzystania z pracy tymczasowej albo pracy osób pozbawionych wolności niezwiązanego ze strajkiem.

Projekt rozróżnia dwie czynności wykonawcze: powierzenie pracy oraz kierowanie albo organizowanie wykonywania pracy. Rozróżnienie to odpowiada strukturze stosunków prawnych, w których może dojść do zastępowania osób strajkujących zewnętrzną siłą roboczą. Po stronie pracodawcy użytkownika albo innego podmiotu korzystającego z pracy zasadnicze znaczenie ma powierzenie określonych czynności osobie zastępującej strajkującego. Dlatego projektowany art. 35 ust. 1 pkt 2^[1] obejmuje tego, kto powierza osobom wykonującym pracę tymczasową albo osobom pozbawionym wolności wykonywanie pracy tego samego rodzaju lub tych samych czynności, które przed rozpoczęciem strajku były wykonywane przez osoby uczestniczące w strajku, jeżeli powierzenie to następuje w celu zastąpienia pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem.

Inną rolę pełni projektowany art. 35 ust. 1 pkt 2^[2]. Obejmuje on zachowania po stronie agencji pracy tymczasowej albo innego podmiotu organizującego wykonywanie pracy przez osoby niebędące pracownikami pracodawcy użytkownika. W odniesieniu do pracy tymczasowej adekwatnym pojęciem jest „kierowanie” osób do wykonywania pracy tymczasowej. W odniesieniu do osób pozbawionych wolności właściwsze jest szersze ujęcie polegające na „organizowaniu wykonywania pracy”, ponieważ mechanizm zatrudniania tych osób nie jest tożsamy z konstrukcją kierowania pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej. Projekt obejmuje więc zarówno skierowanie osób wykonujących pracę tymczasową, jak i organizowanie wykonywania

³⁰ W ocenie D. Tokarczyka „[p]rzepis art. 27a pkt 2 jest jednak wysoce nieprecyzyjny, gdyż posługuje się pojęciem ‘stanowisko pracy’. Należy przez to rozumieć przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę (§ 2 pkt 8 rozporządzenia BHP). Odczytując literalnie zakaz z art. 8 pkt 2 u.z.p.t. i sprzężony z nim art. 27a pkt 2, należy więc dojść do wniosku, że zatrudnienie pracownika tymczasowego na innym stanowisku pracy, z powierzeniem mu zadań takich, jakie wykonuje strajkujący pracownik, pozostaje poza zakresem zastosowania komentowanych przepisów. Odmienne wykładnia, opierająca się na dyrektywach celowościowych, prowadziłaby do rozszerzenia zakresu penalizacji wynikającego z zastosowania metod językowych i stanowiłaby przez to niedozwoloną wykładnię rozszerzającą”. D. Tokarczyk, *Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz*, Warszawa 2021, s. 318.

pracy przez osoby pozbawione wolności, jeżeli działania te służą zastąpieniu pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem.

Takie rozróżnienie (podobnie jak jest obecnie) pozwala objąć odpowiedzialnością oba ogniwa tego samego mechanizmu łamania strajku. Odpowiedzialność nie ogranicza się ani wyłącznie do agencji pracy tymczasowej, ani wyłącznie do pracodawcy użytkownika. Obejmuje zarówno tego, kto dostarcza albo organizuje dostarczenie zastępczej siły roboczej, jak i tego, kto faktycznie powierza jej wykonywanie pracy niewykonywanej przez strajkujących. Jest to istotne, ponieważ praktyczne osłabienie strajku może wymagać współdziałania kilku podmiotów: agencji, pracodawcy użytkownika, osoby kierującej zakładem pracy, osoby odpowiedzialnej za harmonogramy, osoby wydającej polecenia albo podmiotu organizującego pracę osób pozbawionych wolności. Projektowany art. 35 ust. 1 pkt 2^[1] i 2^[2] obejmuje te zachowania przez odwołanie do ogólnej formuły art. 35 ust. 1, zgodnie z którą sprawcą jest ten, kto działa w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Projektowana zmiana podnosi również rangę naruszenia. Dotychczas naruszenie zakazu zastępowania strajkujących pracownikami tymczasowymi było ujmowane jako wykroczenie w ustawie szczególnej dotyczącej pracy tymczasowej. Było to niespójne z oceną innych zachowań godzących w prowadzenie sporu zbiorowego i działalność związkową. Obowiązujący art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewiduje odpowiedzialność za przeszkadzanie we wszczęciu lub prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego oraz za niedopełnienie obowiązków określonych w tej ustawie. Powstawała więc nieuzasadniona dysproporcja. Mniej dolegliwe formy przeszkadzania w prowadzeniu sporu zbiorowego mogły stanowić występki, natomiast działanie polegające na faktycznym neutralizowaniu strajku przez zastępowanie strajkujących pracownikami tymczasowymi było kwalifikowane jedynie jako wykroczenie.

Projekt usuwa to nieuzasadnione przepełnienie odpowiedzialności za zachowania godzące w to samo dobro prawne. Choć nie chodzi tu o klasyczny „czyn przepełniony”, w którym granica między wykroczeniem a przestępstwem zależy od wartości przedmiotu czynu albo wysokości szkody, to jednak niespójne rozdzielenie podobnych zachowań antyzwiązkowych między reżim występku i reżim wykroczenia nie ma obecnie przekonującego uzasadnienia aksjologicznego. Jeżeli utrudnianie wykonywania działalności związkowej jest penalizowane w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych jako występki, to szczególna postać takiego utrudniania, polegająca na zastępowaniu osób strajkujących pracą tymczasową albo pracą osób pozbawionych wolności, powinna mieć taki sam charakter. Łamanie strajku przez podstawienie zastępczej siły roboczej nie jest technicznym naruszeniem zasad korzystania z pracy tymczasowej, lecz działaniem wymierzonym bezpośrednio w wolność związkową.

Rozszerzenie regulacji na osoby pozbawione wolności jest uzasadnione szczególnym ryzykiem instrumentalnego wykorzystania tej kategorii pracy. Osoby pozbawione wolności wykonują pracę w warunkach daleko idącej zależności instytucjonalnej i ograniczonej swobody życiowej. Wykorzystanie ich do zastępowania osób strajkujących byłoby szczególnie rażąco formą obchodzenia wolności strajkowej. Prowadziłoby do zastąpienia osób korzystających z konstytucyjnie chronionej wolności związkowej pracą osób, których możliwość odmowy albo uczestnictwa w konflikcie zbiorowym jest z natury rzeczy ograniczona. Projektowana penalizacja ma zapobiec takiej praktyce.

Potrzeba objęcia projektowaną regulacją także pracy osób pozbawionych wolności nie ma charakteru wyłącznie hipotetycznego. Praktyka konfliktów zbiorowych pokazuje, że w zakładach pracy, w których dochodzi do strajku, mogą równolegle występować różne kategorie siły roboczej, w tym pracownicy stali, osoby wykonujące pracę tymczasową oraz osoby pozbawione wolności. Przykładem jest strajk w zakładzie Jeremias w Gnieźnie w czerwcu 2025 r., odnotowany w monitoringu konfliktów społecznych prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej³¹.

Sytuacja ta pokazuje, że ograniczenie projektowanego przepisu wyłącznie do pracy tymczasowej byłoby niewystarczające. W realiach współczesnych zakładów pracy zastępowanie pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem może następować nie tylko przez skierowanie pracowników tymczasowych, ale również przez wykorzystanie pracy osób pozbawionych wolności. Ta druga sytuacja wymaga szczególnej reakcji ustawodawcy, ponieważ osoby pozbawione wolności wykonują pracę w warunkach istotnej zależności instytucjonalnej i nie dysponują takim samym zakresem swobody jak osoby funkcjonujące na otwartym rynku pracy. Wykorzystanie ich pracy do neutralizowania skutków strajku prowadziłoby do szczególnie rażącego obejścia wolności strajkowej.

Projektowany art. 35 ust. 1 pkt 2^[1] i 2^[2] nie zakazuje każdego korzystania z pracy tymczasowej ani pracy osób pozbawionych wolności w zakładzie, w którym trwa strajk. Odpowiedzialność powstaje dopiero wtedy, gdy tym osobom powierza się, kieruje je albo organizuje wykonywanie przez nie pracy tego samego rodzaju lub tych samych czynności, które przed rozpoczęciem strajku były wykonywane przez osoby uczestniczące w strajku, i gdy następuje to w celu zastąpienia pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem. Przepis nie obejmuje więc sytuacji, w których osoby te wykonywały określone czynności niezależnie od strajku, w ramach wcześniej istniejącej organizacji pracy. Penalizuje dopiero wykorzystanie ich jako zastępczej siły roboczej służącej osłabieniu albo złamaniu strajku.

W konsekwencji projektowana zmiana porządkuje i wzmacnia ochronę strajku. Usuwa nieprecyzyjne odwołanie do „stanowiska pracy”, eliminuje rozbieżność między zakazem i przepisami sankcyjnymi, przenosi ochronę do ustawy właściwej dla wolności związkowej, podnosi rangę naruszenia z wykroczenia do występku, obejmuje pracę osób pozbawionych wolności oraz pozwala pociągnąć do odpowiedzialności zarówno podmioty powierzające pracę, jak i podmioty kierujące albo organizujące wykonywanie pracy zastępczej. Jest to konsekwencja ogólnego założenia projektu, jakim jest odejście od penalizowania samego strajku jako „niezgodnego z ustawą” (bez względu na to, czy w jego wyniku naruszono konkretne dobra prawne) i wzmocnienia odpowiedzialności za konkretne działania wymierzone w wolność strajkową.

Uchylenie art. 35 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych wynika z pozostałych zmian projektowanej ustawy. Przepis ten odsyła obecnie do odpowiedzialności za kierowanie nielegalnym strajkiem określonej w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Projekt uchyla jednak rozdział 4 tej ustawy, dotyczący strajku, i przenosi regulację strajku do ustawy o związkach

³¹ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, *Monitoring konfliktów społecznych – czerwiec 2025*, s. 1, wpis dotyczący strajku w zakładzie Jeremias w Gnieźnie z 5 czerwca 2025 r., dostęp: <https://www.gov.pl/attachment/0ca32762-2135-4a90-b20f-401809da32e2> [2026.05.26].

zawodowych jako formę wykonywania wolności związkowej. Jednocześnie rezygnuje z konstrukcji odpowiedzialności za kierowanie „nielegalnym strajkiem”.

Projektowany art. 35 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych przyznaje inspektorowi pracy prawo prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w sprawach o przestępstwa określone w art. 35 ust. 1 tej ustawy. W sprawach tych inspektorowi pracy przysługiwać będą uprawnienia oskarżyciela publicznego. Rozwiązanie to służy zwiększeniu skuteczności publicznoprawnej ochrony wolności związkowej. Przestępstwa określone w art. 35 ust. 1 dotyczą zachowań ściśle związanych ze stosunkami pracy, funkcjonowaniem zakładu pracy i wykonywaniem praw zbiorowych, takich jak utrudnianie działalności związkowej, dyskryminacja związkowa, przeszkadzanie w tworzeniu organizacji związkowej, a po projektowanej zmianie także zastępowanie pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem pracą osób wykonujących pracę tymczasową albo osób pozbawionych wolności.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem wyspecjalizowanym w kontroli przestrzegania prawa pracy i posiada kompetencje pozwalające na ocenę zachowań występujących w zbiorowych stosunkach pracy. Inspektorzy pracy mają wiedzę merytoryczną oraz instrumenty kontrolne umożliwiające ustalenie, czy określone zachowanie pracodawcy, osoby działającej w jego imieniu albo innego podmiotu wyczerpuje znamiona przestępstwa przeciwko wolności związkowej. Przyznanie im uprawnień oskarżyciela publicznego ma przeciwdziałać sytuacji, w której naruszenia praw zbiorowych pozostają bez skutecznej reakcji ze względu na brak specjalizacji organów ścigania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Rozwiązanie to jest wzorowane na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Projekt przyjmuje analogiczny mechanizm w odniesieniu do przestępstw określonych w ustawie o związkach zawodowych. Jest to uzasadnione tym, że zarówno sprawy dotyczące układów zbiorowych pracy, jak i sprawy dotyczące wolności związkowej oraz strajku należą do tej samej sfery zbiorowego prawa pracy i wymagają wyspecjalizowanej reakcji organu znającego realia stosunków pracy.

Projektowany art. 35^[1] ustawy o związkach zawodowych wprowadza instrument sądowej ochrony roszczeń związku zawodowego przed bezprawnym utrudnianiem wykonywania działalności związkowej. Zgodnie z tym przepisem, w razie naruszenia przepisów ustawy lub innego bezprawnego utrudniania wykonywania działalności związkowej, związkowi zawodowemu przysługuje prawo wystąpienia przeciwko pracodawcy, jego przedstawicielom lub innym podmiotom dopuszczającym się tych naruszeń z roszczeniem o nakazanie zaprzestania działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie praw i wolności związkowych, naprawienie szkody oraz zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Roszczenia te przysługują związkowi zawodowemu niezależnie od roszczeń przysługujących z tego samego tytułu osobom wykonującym pracę zarobkową, a sprawy te należą do właściwości sądów pracy.

Regulacja ta jest analogiczna do projektowanego art. 26 ust. 4–6 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ale jej zakres jest szerszy. Projektowany art. 26 ust. 4 tej ustawy chroni podmiot reprezentujący interesy pracownicze przed bezprawnym utrudnianiem prowadzenia konkretnego sporu zbiorowego. Projektowany art. 35^[1] ustawy o związkach zawodowych chroni natomiast wykonywanie działalności związkowej jako takiej. Ma więc charakter ogólny i systemowy. Jest umieszczony w ustawie podstawowej dla wolności związkowej, która określa

status związków zawodowych, ich zadania, zasady reprezentacji oraz podstawowe uprawnienia, a zarazem stanowi punkt wyjścia dla innych ustaw rozwijających poszczególne przejawy działalności związkowej.

Z tego względu użyte w projektowanym art. 35^[1] ust. 1 sformułowanie „naruszenie przepisów niniejszej ustawy lub inne bezprawne utrudnianie wykonywania działalności związkowej” ma szczególne znaczenie. Przepis obejmuje nie tylko naruszenia obowiązków wyraźnie przewidzianych w ustawie o związkach zawodowych, ale także inne bezprawne działania utrudniające wykonywanie działalności związkowej, niezależnie od tego, czy konkretne uprawnienie związku zawodowego wynika z tej ustawy, z innych ustaw prawa pracy, z porozumień zbiorowych, z układów zbiorowych pracy, czy z samej konstytucyjnej wolności związkowej. Ustawa o związkach zawodowych pełni bowiem funkcję ustawy zrębowej dla całej działalności związkowej, a nie zamkniętego katalogu wszystkich jej możliwych przejawów.

Ma to znaczenie zwłaszcza dlatego, że działalność związkowa jest rozwijana i konkretyzowana w wielu innych aktach prawnych. Uprawnienia związków zawodowych mogą wynikać między innymi z przepisów dotyczących społecznej inspekcji pracy, układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych, prowadzenia sporów zbiorowych, ochrony osób pełniących funkcje związkowe albo udziału przedstawicieli pracowniczych w określonych procedurach zakładowych. Bezprawne utrudnianie wykonywania tych uprawnień jest nadal utrudnianiem działalności związkowej, nawet jeżeli dane uprawnienie nie zostało szczegółowo opisane w samej ustawie o związkach zawodowych.

Projektowany przepis obejmuje także te formy działalności związkowej, które nie są w pełni sformalizowane w ustawach. Wolność związkowa nie polega wyłącznie na wykonywaniu uprawnień enumeratywnie wymienionych w przepisach. Obejmuje również bieżący kontakt z osobami wykonującymi pracę zarobkową, prowadzenie komunikacji związkowej, organizowanie zebrań, zbieranie informacji o sytuacji pracowniczej, formułowanie postulatów, prowadzenie kampanii informacyjnych, reprezentowanie interesów pracowniczych wobec pracodawcy lub innych podmiotów, a także organizowanie działań zbiorowych mieszczących się w granicach prawa. Jeżeli działania pracodawcy, jego przedstawicieli albo innych podmiotów bezprawnie uniemożliwiają lub utrudniają takie formy aktywności, związek zawodowy powinien mieć własne roszczenie ochronne.

Projektowany art. 35^[1] nie zastępuje indywidualnych roszczeń osób wykonujących pracę zarobkową. Przeciwnie, ust. 2 wyraźnie przesądza, że roszczenia związku zawodowego przysługują niezależnie od roszczeń przysługujących tym osobom. Jest to konieczne, ponieważ utrudnianie działalności związkowej narusza nie tylko interes indywidualnych pracowników lub innych osób wykonujących pracę zarobkową, lecz także własną sferę prawną związku zawodowego jako organizacji. Związek zawodowy powinien więc móc samodzielnie dochodzić zaprzestania działań naruszających jego wolność działania, a także naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną samej organizacji.

Przyznanie roszczenia o nakazanie zaprzestania działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie praw i wolności związkowych ma charakter podstawowy. W sprawach dotyczących wolności związkowej sama kompensacja po zakończeniu postępowania często nie zapewnia realnej ochrony. Utrudnianie działalności związkowej ma zwykle charakter

bieżący i może w krótkim czasie doprowadzić do osłabienia organizacji, zerwania kontaktu z załogą, zastraszenia osób wykonujących pracę zarobkową albo uniemożliwienia skutecznego przeprowadzenia działań związkowych. Dlatego projektowany art. 35^[1] tworzy podstawę roszczenia o charakterze zakazowym, które następnie może być zabezpieczone na podstawie projektowanego art. 755^[7] k.p.c. Ochrona udzielona dopiero w wyroku kończącym postępowanie mogłaby w takich sprawach okazać się spóźniona i iluzoryczna, a szybkie zabezpieczenie ma zapobiegać faktycznemu unicestwieniu wolności związkowej przed zakończeniem procesu.

Projektowany art. 35^[1] ma więc wypełnić istotną lukę w ochronie wolności związkowej. Dotychczas ustawa o związkach zawodowych przewidywała odpowiedzialność karną za niektóre najpoważniejsze naruszenia praw związkowych, ale nie zawierała ogólnego instrumentu sądowej ochrony roszczeń związku zawodowego o zaprzestanie bezprawnego utrudniania jego działalności. Taki stan rzeczy powodował, że ochrona praw związkowych była fragmentaryczna i często zależała od indywidualnych roszczeń poszczególnych osób. Projektowana regulacja przyznaje związkowi zawodowemu własny środek ochrony, odpowiadający jego własnej podmiotowości i roli w zbiorowych stosunkach pracy.

W tym sensie projektowany art. 35^[1] jest jednym z centralnych instrumentów całej ustawy. Uzupełnia odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 35. Odpowiedzialność karna służy publicznoprawnej reakcji na najpoważniejsze naruszenia. Projektowany art. 35^[1] zapewnia natomiast środek ochrony dochodzony przed sądem pracy, który może być użyty przede wszystkim po to, aby zatrzymać naruszenie i przywrócić możliwość wykonywania działalności związkowej. Dzięki temu ochrona wolności związkowej przestaje być wyłącznie represyjna i następcza, a staje się również prewencyjna i restytucyjna.

Podsumowując, projektowane zmiany w ustawie o związkach zawodowych mają charakter centralny dla całego projektu ustawy. To właśnie do tej ustawy przeniesiona zostaje podstawowa regulacja strajku i innych niż strajk akcji protestacyjnych. Strajk przestaje być ujmowany jako finalny etap sformalizowanej procedury sporu zbiorowego, a zostaje osadzony w ustawie właściwej dla wolności związkowej. Z tego względu projektowany art. 21^[1] określa podstawowe zasady organizowania strajków i innych akcji protestacyjnych, art. 21^[2] wprowadza wyraźną podstawę zawierania porozumień zbiorowych kończących takie działania, a art. 21^[3] przenosi do ustawy o związkach zawodowych regulację funduszków strajkowych. Razem przepisy te tworzą zrębową regulację wykonywania wolności strajkowej w ramach działalności związkowej.

Drugim elementem zmian jest wzmocnienie ochrony działalności związkowej. Projekt rezygnuje z konstrukcji odpowiedzialności za kierowanie „nielegalnym strajkiem”, pozwalając na racjonalną reakcję karną, cywilną lub administracyjną, wówczas gdy strajk faktycznie w sposób niedopuszczalny ingeruje w konkretne dobra chronione prawem. Dodatkowo projektowana regulacja wzmacnia odpowiedzialność za konkretne działania wymierzone w wolność związkową, w szczególności za zastępowanie pracy osób strajkujących pracą tymczasową albo pracą osób pozbawionych wolności. Uzupełnieniem odpowiedzialności karnej jest projektowany art. 35^[1], który przyznaje związkowi zawodowemu własny instrument sądowej ochrony roszczeń przed bezprawnym utrudnianiem wykonywania działalności związkowej. W ten sposób ustawa o związkach zawodowych zostaje ukształtowana nie tylko jako akt określający status i podstawowe

uprawnienia organizacji związkowych, lecz także jako podstawowa ustawa ochronna dla realnego wykonywania tych uprawnień.

7. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Projektowana zmiana w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 908) ma charakter porządkujący. Polega ona na przeniesieniu do tej ustawy przepisu przewidującego, że rolnicy mają prawo do akcji protestacyjnej w sposób ustalony przez związki zawodowe rolników. Regulacja ta znajdowała się dotychczas w art. 25 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, mimo że nie dotyczyła sporu zbiorowego prowadzonego przez pracowników ani strajku w rozumieniu tej ustawy.

Umieszczenie tej regulacji w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych było systemowo nieadekwatne już w dotychczasowym stanie prawnym, ponieważ odnosiła się ona do szczególnej formy aktywności związków zawodowych rolników indywidualnych. Po projektowanym uchyleniu rozdziału 4 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, obejmującego regulację strajku i innych akcji protestacyjnych, dalsze pozostawienie tego przepisu w tej ustawie byłoby tym bardziej nieuzasadnione. Właściwym miejscem dla tej normy jest ustawa regulująca status i działalność związków zawodowych rolników indywidualnych. Projekt nie zmienia więc materialnej treści uprawnień rolników, lecz przenosi je do właściwego aktu prawnego.

8. Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Zmiany w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 236) mają charakter konieczny wobec projektowanego przeniesienia ochrony strajku do ustawy o związkach zawodowych. Projekt uchyła art. 8 pkt 2, art. 27a pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 pkt 2 tej ustawy, ponieważ dotychczasowa regulacja zastępowania osób strajkujących pracownikami tymczasowymi zostaje zastąpiona nowym, jednolitym typem występku w art. 35 ust. 1 pkt 2^[1] i 2^[2] ustawy o związkach zawodowych.

Obecny art. 8 pkt 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zakazuje powierzenia pracownikowi tymczasowemu pracy na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika uczestniczący w strajku. Zakaz ten jest następnie sankcjonowany odrębnie wobec agencji pracy tymczasowej w art. 27a pkt 2 oraz wobec pracodawcy użytkownika w art. 27b ust. 1 pkt 2. Taka konstrukcja jest nie tylko rozproszona, ale także budzi wątpliwości co do zakresu zakazu, ponieważ odwołuje się do pojęcia „stanowiska pracy”, a nie do rzeczywistego rodzaju pracy lub czynności wykonywanych w celu zastąpienia osób strajkujących.

Projektowana ustawa rezygnuje z tego modelu. Ochrona przed zastępowaniem osób strajkujących pracą tymczasową zostaje przeniesiona do ustawy o związkach zawodowych, czyli do aktu prawnego właściwego dla regulacji wolności związkowej, strajku i innych niż strajk akcji protestacyjnych. Jednocześnie dotychczasowe wykroczenia zostają zastąpione występkami, ponieważ zastępowanie pracy niewykonywanej w związku ze strajkiem nie jest wyłącznie naruszeniem technicznych zasad korzystania z pracy tymczasowej, lecz działaniem bezpośrednio wymierzonym w skuteczność strajku i wykonywanie działalności związkowej.

Uchylenie art. 8 pkt 2, art. 27a pkt 2 i art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zapobiega dublowaniu regulacji oraz usuwa rozbieżność między zakazem a przepisami sankcyjnymi. Projektowany art. 35 ust. 1 pkt 2^[1] i 2^[2] ustawy o związkach zawodowych kompleksowo obejmuje zarówno zachowanie podmiotu powierzającego pracę, jak i podmiotu kierującego osoby do pracy tymczasowej albo organizującego wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności. Dzięki temu ochrona strajku zostaje ujęta w jednym miejscu, w sposób bardziej precyzyjny i odpowiadający rzeczywistemu mechanizmowi obchodzenia strajku.

9. Zmiany w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego

Projektowany art. 755^[7] k.p.c. uzupełnia materialnoprawne środki ochrony przewidziane w projektowanym art. 26 ust. 4 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz w projektowanym art. 35^[1] ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Przepisy te przyznają odpowiednio podmiotowi reprezentującemu interesy pracownicze w sporze zbiorowym oraz związkowi zawodowemu roszczenie o nakazanie zaprzestania działań uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie sporu zbiorowego albo wykonywanie praw i wolności związkowych. Samo przyznanie takiego roszczenia nie byłoby jednak wystarczające, gdyby nie towarzyszył mu skuteczny mechanizm szybkiej ochrony tymczasowej. Naruszenia wolności związkowej i utrudnianie prowadzenia sporu zbiorowego mają bowiem z reguły charakter dynamiczny i czasowo wrażliwy. Działania takie jak odsuwanie przedstawicieli pracowników od kontaktu z załogą, blokowanie komunikacji związkowej, represjonowanie osób uczestniczących w sporze, utrudnianie zebrań, wywieranie presji na pracowników albo inne formy obstrukcji mogą w krótkim czasie pozbawić stronę pracowniczą realnej możliwości działania. Ochrona udzielona dopiero w wyroku kończącym postępowanie mogłaby w takich sprawach okazać się spóźniona i w praktyce iluzoryczna.

Z tego względu projektowany art. 755^[7] k.p.c. został oparty na konstrukcji szczególnego zabezpieczenia roszczeń, zbliżonej do rozwiązania przyjętego w art. 755^[5] k.p.c. Przepis posługuje się formułą, zgodnie z którą sąd „udziela” zabezpieczenia, a nie jedynie „może” go udzielić. Ma to znaczenie normatywne. W razie spełnienia ustawowych przesłanek sąd ma obowiązek udzielenia zabezpieczenia, a zakres jego uznania zostaje ograniczony. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, a odmowa może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne. Konstrukcja ta oznacza odejście od ogólnej reguły przewidzianej w art. 730^[1] § 1 k.p.c. w zakresie konieczności wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia³². W sprawach dotyczących utrudniania działalności związkowej lub prowadzenia sporu zbiorowego interes ten wynika z samego charakteru naruszenia, ponieważ czas trwania postępowania może przesądzić o faktycznej skuteczności albo bezskuteczności ochrony wolności związkowej.

Projektowany przepis wymaga jedynie uprawdopodobnienia roszczenia, nie zaś jego udowodnienia w pełnym postępowaniu dowodowym. Jest to rozwiązanie spójne z art. 243 k.p.c., zgodnie z którym zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym nie jest konieczne, ilekroć ustawa przewiduje uprawdopodobnienie zamiast dowodu. Ma to szczególne znaczenie w sprawach zbiorowego prawa pracy. Naruszenia praw związkowych lub utrudnianie

³² Tak właśnie interpretuje się w doktrynie analogiczną treść art. 755^[5] k.p.c. Porównaj: Partyk [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Art. 506–1217. Tom II*, red. O. M. Piaskowska, Gdańsk 2025, art. 755^[5].

sporu zbiorowego często ujawniają się w sytuacjach nagłych, w których pełne przeprowadzenie dowodów wymagałoby czasu niewspółmiernego do potrzeb ochrony. Uprawdopodobnienie pozwala sądowi szybko ocenić, czy roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne, a zarazem nie przesądza jeszcze o wyniku postępowania głównego. Zabezpieczenie ma charakter tymczasowy i służy zachowaniu realnej możliwości wykonywania praw zbiorowych do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Istotnym elementem projektowanego art. 755^[7] k.p.c. jest także wyraźne wskazanie, że zabezpieczenie może polegać na nakazaniu określonego działania lub zaniechania na czas trwania postępowania, w tym pod rygorem nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki lub każdy przypadek naruszenia. W tym zakresie projekt różni się od art. 755^[5] k.p.c., ponieważ mechanizm finansowego przymuszenia został wpisany bezpośrednio w treść projektowanego przepisu, a nie oparty na odesłaniu do art. 756^[2] k.p.c. Rozwiązanie to zwiększa czytelność regulacji i wzmacnia jej praktyczną skuteczność. W sprawach dotyczących utrudniania działalności związkowej albo prowadzenia sporu zbiorowego samo formalne postanowienie o zabezpieczeniu może nie wystarczyć, jeżeli obowiązany będzie kalkulował, że dalsze naruszanie praw pracowniczych pozostanie dla niego ekonomicznie opłacalne. Możliwość powiązania nakazu albo zakazu z obowiązkiem zapłaty określonej sumy za każdy dzień zwłoki lub każdy przypadek naruszenia ma przeciwdziałać takiej kalkulacji i zapewnić realne wykonanie zabezpieczenia.

Wprowadzenie siedmiodniowego terminu na rozpoznanie wniosku odpowiada funkcji projektowanej regulacji. Spór zbiorowy oraz działalność związkowa mają charakter bieżący i nie mogą być skutecznie chronione wyłącznie za pomocą instrumentów działających po długim czasie. Projektowany art. 755^[7] k.p.c. tworzy więc procesowy odpowiednik roszczeń negatoryjnych przyznanych w ustawach materialnych. Roszczenia te określają, czego może żądać związek zawodowy albo podmiot reprezentujący interesy pracownicze, natomiast art. 755^[7] k.p.c. umożliwi sądowi szybkie tymczasowe zabezpieczenie tych żądań. Celem regulacji nie jest uprzywilejowanie jednej strony sporu, lecz zapewnienie, aby wolności związkowe i prawo do prowadzenia sporu zbiorowego nie zostały faktycznie unicestwione przez działania obstrukcyjne przed wydaniem wyroku.

10. Zmiany dostosowujące ustawy szczególne do projektowanych zasad wykonywania prawa do strajku i innych akcji protestacyjnych

Projektowane art. 6–12 mają charakter dostosowujący i porządkujący. Ich celem jest usunięcie albo zawężenie tych przepisów ustaw szczególnych, które byłyby niespójne z projektowanym art. 21^[1] ust. 6 i 7 ustawy o związkach zawodowych. Projekt przyjmuje, że zakaz zaprzestania pracy w wyniku strajku powinien wynikać przede wszystkim z jednego przepisu ogólnego, a nie z wielu rozproszonych pragmatyk służbowych i ustaw szczególnych, posługujących się odmiennymi pojęciami oraz różnym zakresem podmiotowym. Zgodnie z projektowanym art. 21^[1] ust. 6 ustawy o związkach zawodowych niedopuszczalne pozostaje zaprzestanie pracy na stanowiskach, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa, a także przez osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jednocześnie projektowany art. 21^[1] ust. 7 ustawy o związkach zawodowych dopuszcza inne niż strajk akcje protestacyjne, niezagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy i z

zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, także wśród osób niemających prawa do strajku.

W toku prac nad projektem dokonano przeglądu ustaw szczególnych pod kątem występowania w nich zakazów strajku lub akcji protestacyjnych. Zmiany objęte art. 6–12 dotyczą tych przepisów, które przewidywały zakazy szersze niż wynikające z projektowanego art. 21^[1] ust. 6 ustawy o związkach zawodowych. Usunięto albo zmodyfikowano zatem te regulacje, które obejmowały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub mianowania, a jednocześnie niewymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Pozostawiono natomiast przepisy dotyczące funkcjonariuszy, takie jak art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) czy art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, 718 i 1366, z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760, 815, 821, 864 i 1004), ponieważ odnoszą się one do kategorii osób mieszczących się w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, a więc nie są sprzeczne z projektowaną zasadą ogólną.

Art. 6 projektu uchyla art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1459, z 2026 r. poz. 26 i 160). Przepis ten stanowił, że urzędnikowi państwowemu nie wolno uczestniczyć w strajkach lub akcjach zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu albo w działalności sprzecznej z obowiązkami urzędnika państwowego. Regulacja ta była nie do pogodzenia z projektowaną konstrukcją prawa do strajku z dwóch powodów. Po pierwsze, obejmowała osoby zatrudnione na podstawie mianowania lub umowy o pracę, a więc również osoby niewymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Po drugie, ze względu na odesłania zawarte w innych ustawach, w szczególności w art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2025 r. poz. 1332), przepis ten oddziaływał szerzej niż tylko na pracowników urzędów państwowych *sensu stricto*. Art. 19 ust. 3 obejmuje obecnie trzy odrębne przedmiotowo zakazy, pozostające ze sobą w różnych relacjach zakresowych. Są to uczestnictwo w strajkach, uczestnictwo w akcjach zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu oraz uczestnictwo w działalności sprzecznej z obowiązkami urzędnika państwowego. Projekt usuwa szczególne ograniczenia odnoszące się do strajku i innych akcji zbiorowych, ponieważ ich zakres powinien wynikać z projektowanej regulacji. Uchylenie całego ust. 3 nie usuwa natomiast ostatniego z tych zakazów, tj. zakazu podejmowania przez urzędnika aktywności sprzecznej z jego obowiązkami, gdyż jego odpowiednik wynika już z art. 19 ust. 2 ustawy. Sam udział w strajku lub innej akcji protestacyjnej prowadzonej w granicach prawa nie może być przy tym utożsamiany z działalnością sprzeczną z obowiązkami urzędniczymi.

W tym kontekście należy odróżnić zakaz udziału w strajku od granic prowadzenia innych niż strajk akcji protestacyjnych. Art. 59 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP pozwala, ze względu na dobro publiczne, ograniczyć albo zakazać strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach. Co istotne, możliwość kategorycznego zakazu pojawia się tylko w kontekście strajku i brak jest konstytucyjnego upoważnienia do całkowitego zakazania wszelkich innych form protestu związkowego wobec określonej kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach. Inne niż strajk akcje protestacyjne zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 59 ust. 3 są prowadzone przez związki zawodowe w granicach określonych ustawą. Jeżeli zatem ustawodawca dopuszcza zrzeszanie się danej kategorii osób pozostających w stosunku

służbowym w związkach zawodowych, powinien wyznaczyć granice korzystania przez nie z innych niż strajk form protestu, a nie wyłączać te formy w sposób generalny. Z tego względu projekt odchodzi od dotychczasowych formuł zakazujących udziału w akcjach „zakłócających normalne funkcjonowanie” urzędu lub jednostki. Takie pojęcie jest zbyt szerokie, ponieważ każda akcja protestacyjna może w pewnym stopniu wpływać na normalne funkcjonowanie jednostki, choćby przez oflagowanie, wywieszenie transparentu, noszenie oznaczeń protestacyjnych albo publiczne przedstawienie postulatów. Projekt przyjmuje bardziej precyzyjne kryterium: inne niż strajk akcje protestacyjne nie powinny w istotny sposób zakłócać wykonywania czynności służbowych (projektowany art. 21^[1] ust. 7 *in fine* ustawy o związkach zawodowych). Ograniczenie to odnosi się nie do abstrakcyjnie rozumianego spokoju organizacyjnego urzędu, lecz do realnego wykonywania czynności służbowych, i obejmuje tylko takie zakłócenia, które mają charakter istotny, a więc godzą w samą możliwość prawidłowego wykonania tych czynności.

Art. 7 projektu dokonuje odpowiedniej zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 590). Sytuacja członków korpusu służby cywilnej ma charakter szczególny. Nie są oni objęci całkowitym zakazem zawierania układów zbiorowych pracy wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Ustawa ta wyłącza jedynie możliwość zawierania dla nich zakładowych układów zbiorowych pracy, pozostawiając możliwość regulacji ponadzakładowej. Skoro zatem członkowie korpusu służby cywilnej nie są wyłączeni z autonomii układowej w całości, nie powinni być również co do zasady pozbawieni możliwości korzystania ze związkowych środków nacisku, w tym prawa do strajku. Projekt uchyla więc ogólny zakaz udziału w strajku, zachowując szczególne ograniczenie wobec członków korpusu służby cywilnej zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Osoby te nadal nie będą mogły pełnić funkcji w związkach zawodowych ani uczestniczyć w strajku.

Po wprowadzeniu niniejszej ustawy w kontekście korpusu służby cywilnej zmiany wymagałoby zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M. P. z 2011 r. Nr 93, poz. 953), zgodnie z którego § 2 pkt 6 członek korpusu służby cywilnej w szczególności nie uczestniczy w *strajkach* lub akcjach protestacyjnych, zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu. Ograniczenie strajku zgodnie z art. 59 ust. 3 Konstytucji RP może wynikać wyłącznie z ustawy, stąd przepis ten stałby się sprzeczny z ustawą i poprzez to niekonstytucyjny.

Art. 8 projektu uchyla art. 87 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623, z 2026 r. poz. 26). Przepis ten przewidywał zakaz uczestnictwa w strajkach oraz akcjach zakłócających funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli. Jego utrzymanie prowadziłoby do zachowania odrębnego, szczególnego zakazu strajku wobec grupy pracowników niewymienionej jako taka w art. 7 ust. 1 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Skoro projektowany art. 21^[1] ust. 6 ustawy o związkach zawodowych ma w sposób ogólny określać granice dopuszczalności zaprzestania pracy w wyniku strajku, utrzymywanie dodatkowego zakazu w ustawie szczególnej byłoby niespójne systemowo. Nie wyłącza to stosowania ogólnych obowiązków pracowniczych i służbowych, a także projektowanego zakazu zaprzestania pracy na stanowiskach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu państwa.

Art. 9 projektu usuwa z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763) sformułowanie, zgodnie z którym strażnicy nie mają prawa do strajku. Strażnicy gminni mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, a projekt nie znajduje podstaw do utrzymywania wobec nich odrębnego generalnego zakazu strajku wykraczającego poza zasady wynikające z projektowanego art. 21^[1] ust. 6 ustawy o związkach zawodowych. Oznacza to, że ewentualne ograniczenia wykonywania prawa do strajku przez strażników powinny być oceniane na podstawie ogólnych kryteriów przewidzianych w ustawie o związkach zawodowych, w szczególności ze względu na zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa państwa, a nie przez historycznie odrębny zakaz zawarty w pragmatyce.

Art. 10 projektu uchyla art. 64 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1192, z 2025 r. poz. 1172, z 2026 r. poz. 370). Przepis ten przewidywał nie tylko zakaz udziału w strajkach lub akcjach zakłócających normalne funkcjonowanie Prokuraturii Generalnej, ale także zakaz zrzeszania się w związkach zawodowych. W ocenie projektodawcy bezwzględny zakaz zrzeszania się radców Prokuraturii Generalnej w związkach zawodowych budzi poważne wątpliwości w świetle art. 59 ust. 1 Konstytucji RP, gwarantującego wolność zrzeszania się w związkach zawodowych. Radcowie Prokuraturii Generalnej nie zostali objęci zakazem zawierania układów zbiorowych pracy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Skoro więc nie zostali wyłączeni z autonomii zbiorowej w tym zakresie, powinni mieć możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych, negocjowania warunków pracy i płacy oraz korzystania ze środków ochrony zbiorowych interesów pracowniczych. Jednocześnie projektowany art. 21^[1] ust. 6 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych zachowuje zakaz zaprzestania pracy na stanowiskach, na których zaniechanie pracy zagraża bezpieczeństwu państwa, co ma znaczenie także w odniesieniu do szczególnych funkcji wykonywanych przez Prokuratorię Generalną.

Art. 11 projektu uchyla art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 788). Zmiana ta odpowiada tej samej logice systemowej. Projekt usuwa szczególny zakaz udziału w strajku lub akcji protestacyjnej tam, gdzie obejmowałby on osoby niewymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Ograniczenia wynikające ze szczególnego charakteru służby zagranicznej powinny być oceniane przez pryzmat ogólnych obowiązków służbowych oraz projektowanego art. 21^[1] ust. 6 i 7 ustawy o związkach zawodowych, nie zaś przez odrębny, szeroki zakaz uczestnictwa w strajku lub akcji protestacyjnej.

Art. 12 projektu zmienia art. 201 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131, 1423, 1820 i 1863, z 2026 r. poz. 415, 483, 846 i 1098) przez usunięcie wyrazów odnoszących się do „działalności zakłócającej normalną pracę jednostki organizacyjnej KAS”. Dotychczasowe sformułowanie było zbyt szerokie i nie odpowiadało w szczególności projektowanemu art. 21^[1] ust. 7 *in fine* ustawy o związkach zawodowych. Zostało więc usunięte z tych samych powodów, jakie zostały wyjaśnione wyżej w odniesieniu do art. 6 projektowanej ustawy.

Zmiany przewidziane w art. 6–12 służą więc zastąpieniu rozproszonego i niespójnego systemu szczególnych zakazów jedną zasadą ogólną. Projekt nie znosi ograniczeń prawa do strajku tam, gdzie są one uzasadnione ochroną życia, zdrowia lub bezpieczeństwa państwa, ani tam, gdzie

dotyczą osób całkowicie wyłączonych z autonomii układowej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Usuwa natomiast przepisy, które utrzymywały szersze zakazy wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania, mimo że nie należą one do kategorii objętych całkowitym wyłączeniem układowym. W tym sensie projekt porządkuje system zbiorowego prawa pracy: zakaz strajku ma wynikać z jasnych i jednolitych kryteriów, a nie z przypadkowych, historycznie narosłych regulacji szczególnych.

11. Zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Projektowana zmiana art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 581, z 2026 r. poz. 26 i 791) ma charakter dostosowujący do nowej konstrukcji prawa do strajku. Obowiązujące brzmienie tego przepisu odwołuje się do „zorganizowania wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych akcji protestacyjnej lub strajku przez organizatora strajku”. Po przeniesieniu regulacji strajku z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do ustawy o związkach zawodowych oraz po odejściu od modelu, w którym legalność strajku zależy od uprzedniego przejścia sformalizowanej procedury sporu zbiorowego, utrzymanie takiej formuły byłoby systemowo niespójne. Projekt nie posługuje się kategorią „strajku zorganizowanego niezgodnie z ustawą” jako samodzielną podstawą odpowiedzialności. Przyjmuje natomiast, że strajk jest formą wykonywania wolności związkowej, której granice wyznaczają przepisy zakazujące udziału w strajku przez określone osoby lub zakazujące zaprzestania pracy na określonych stanowiskach, urządzeniach i instalacjach.

Zmiana art. 59 ust. 1 pkt 2 nie osłabia ochrony zbiorowych praw pacjentów. Przeciwnie, przesuwając punkt ciężkości z formalnej oceny prawidłowości zorganizowania strajku na materialną ocenę skutków działań lub zaniechań podejmowanych w związku ze strajkiem albo inną akcją protestacyjną. Praktyką naruszającą zbiorowe prawa pacjentów pozostaną więc bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania, w szczególności polegające na naruszeniu obowiązku zapewnienia świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ochrony życia lub zdrowia pacjentów. Ochronie podlega zatem dobro rzeczywiście istotne z punktu widzenia pacjentów, jakim jest ciągłość świadczeń koniecznych dla ochrony życia i zdrowia – nie zaś abstrakcyjnie rozumiana zgodność strajku z procedurą rozwiązywania sporu zbiorowego.

Przyjęta redakcja pozwala także uniknąć nieuzasadnionego przenoszenia odpowiedzialności na związek zawodowy jako organizatora strajku w sytuacjach, w których strajk ma charakter szerszy, generalny albo obejmuje różne grupy osób wykonujących pracę zarobkową. W takim modelu ocenie powinny podlegać konkretne bezprawne działania lub zaniechania podmiotów uczestniczących w organizacji pracy i zabezpieczeniu świadczeń, a nie sam fakt zorganizowania strajku jako formy zbiorowego działania. Projekt zachowuje tym samym równowagę między ochroną pacjentów a ochroną wolności związkowej. Zgodnie z projektowaną regulacją prawo do strajku przestaje być traktowane jako praktyka naruszająca zbiorowe prawa pacjentów tylko dlatego, że zostało wykonane poza reżimem ustawy. W ramach projektowanej regulacji odpowiedzialność powstaje dopiero wtedy, gdy w związku ze strajkiem lub akcją protestacyjną dochodzi do bezprawnego naruszenia obowiązków służących ochronie życia, zdrowia lub praw pacjentów.

Konsekwencją zmiany art. 59 ust. 1 pkt 2 jest usunięcie z art. 64 odwołań do „organizatora strajku”. Projekt odchodzi od konstrukcji odpowiedzialności za zorganizowanie strajku wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ponieważ strajk nie jest już ujmowany jako etap tej procedury, lecz jako forma wykonywania wolności związkowej. Adresatem decyzji Rzecznika Praw Pacjenta powinien być zatem nie organizator strajku jako taki, lecz podmiot, który dopuścił się bezprawnych zorganizowanych działań lub zaniechań podejmowanych w związku ze strajkiem albo inną akcją protestacyjną. Taka redakcja zachowuje ochronę zbiorowych praw pacjentów, ale nie utożsamia samego zorganizowania strajku z praktyką naruszającą te prawa.

12. Przepisy intertemporalne i *vacatio legis*

Projektowany art. 14 ma na celu zapewnienie natychmiastowego i jednolitego zastosowania nowego modelu prawa do strajku oraz innych niż strajk akcji protestacyjnych także do sporów zbiorowych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, lecz niezakończonych do tego dnia. Rozwiązanie to jest konieczne, ponieważ pozostawienie takich sporów pod rządami dotychczasowych przepisów prowadziłoby do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji pracowników. Osoby wykonujące pracę zarobkową, które przed wejściem w życie ustawy nie wszczęły sporu zbiorowego, mogłyby korzystać z prawa do strajku i innych akcji protestacyjnych według nowych zasad, natomiast pracownicy, którzy spór zbiorowy wszczęli wcześniej, pozostawaliby nadal związani dawnym, reglamentacyjnym modelem. Oznaczałoby to w szczególności, że możliwość strajku zależałaby od tego, czy spór osiągnął już etap przewidziany w dotychczasowej ustawie, a możliwość podjęcia innej niż strajk akcji protestacyjnej byłaby nadal uzależniona od wyczerpania etapu rokowań. Taki skutek byłby sprzeczny z celem projektowanej regulacji, ponieważ prowadziłby do utrzymania ograniczeń, które projekt właśnie usuwa, wobec tych podmiotów, które jako pierwsze podjęły działania w ramach dotychczasowej procedury. Dlatego do sporów zbiorowych trwających w dniu wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Przepis ten nie pozbawia znaczenia czynności dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy, takich jak zgłoszenie żądań, podjęcie rokowań, sporządzenie protokołu rozbieżności czy przeprowadzenie mediacji, lecz wyłącza dalsze stosowanie dawnych przepisów w zakresie, w jakim uzależniały one możliwość strajku lub innej akcji protestacyjnej od przejścia przez kolejne etapy dotychczasowej procedury.

Przewidziany w art. 15 projektu czternastodniowy okres *vacatio legis* jest wystarczający ze względu na charakter projektowanych zmian. Ustawa nie wprowadza instytucji wymagających wcześniejszego przygotowania organizacyjnego, technicznego lub finansowego po stronie pracodawców, związków zawodowych ani sądów. Projekt nie tworzy nowych organów, nie ustanawia nowych procedur administracyjnych i nie nakłada obowiązków, których wykonanie wymagałoby dostosowania systemów organizacyjnych pracodawców albo struktur związkowych. Przeciwnie, zasadnicza część projektowanych zmian polega na usunięciu dotychczasowej reglamentacji strajku i innych akcji protestacyjnych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz na przeniesieniu regulacji strajku do ustawy o związkach zawodowych. Instytucje, do których odwołuje się projekt, są już znane obowiązującemu prawu, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawcza, zadośćuczynienie, zabezpieczenie roszczeń oraz ochrona przed działaniami odwetowymi. Także właściwość sądów pracy oraz udział inspektora pracy w

postępowaniu karnym opierają się na znanych mechanizmach prawnych, jedynie dostosowanych do specyfiki zbiorowych stosunków pracy. Nie zachodzi więc potrzeba ustanawiania dłuższego okresu dostosowawczego.

13. Przewidywane skutki regulacji

Projektowana ustawa powinna doprowadzić do wzmocnienia realnej siły negocjacyjnej związków zawodowych, a w konsekwencji do zwiększenia znaczenia układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych w kształtowaniu warunków pracy i płacy. Skutkiem ustawy nie powinno być przede wszystkim zwiększenie liczby strajków, lecz zmiana warunków, w jakich prowadzone są rokowania zbiorowe. Obecnie strajk, mimo formalnego uznania w przepisach prawa, jest w wielu sytuacjach instrumentem trudnym albo niemożliwym do skutecznego zastosowania. Powoduje to, że pracodawca, oceniając ryzyko konfliktu zbiorowego, może nie traktować strajku jako realnej możliwości. Projektowana ustawa zmierza do zmiany tego stanu rzeczy. Jeżeli zbiorowe powstrzymanie się od pracy stanie się środkiem rzeczywiście dostępnym, sama możliwość jego zastosowania będzie wpływała na przebieg rokowań, skłaniając strony do poważniejszego traktowania negocjacji i do poszukiwania rozwiązań układowych.

W tym znaczeniu projektowana ustawa realizuje podstawowy cel dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej w części dotyczącej wspierania rokowań zbiorowych. Dyrektywa ta zakłada, że państwa członkowskie powinny wzmacniać zdolność partnerów społecznych do prowadzenia rokowań zbiorowych, zachęcać do konstruktywnych negocjacji płacowych oraz tworzyć ramy sprzyjające rokowaniom zbiorowym. W państwach, w których zasięg rokowań zbiorowych jest niższy niż 80%, dyrektywa wymaga ustanowienia ram sprzyjających rokowaniom zbiorowym oraz planu działania na rzecz ich promowania. Projektowana ustawa wpisuje się w ten obowiązek nie przez samo deklaratywne wskazanie znaczenia układów zbiorowych, lecz przez wzmocnienie faktycznych warunków ich zawierania. Rokowania zbiorowe mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy organizacja związkowa dysponuje realną zdolnością wywierania nacisku, a nie wyłącznie formalnym uprawnieniem do prowadzenia rozmów.

Nie należy przy tym zakładać, że urealnienie możliwości strajku doprowadzi do powszechnego paraliżu działalności gospodarczej. Podstawową barierą ograniczającą możliwość prowadzenia przewlekłych strajków jest brak wynagrodzenia za pracę w czasie jego trwania. Istnieje więc istotne ograniczenie o charakterze egzystencjalnym. Dane z państw, w których prawo do strajku jest uregulowane radykalnie mniej formalistycznie niż w Polsce, wskazują, że sama dostępność strajku nie oznacza jego masowego wykorzystywania. Przykładowo we Francji, według danych dotyczących przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników w sektorze prywatnym poza rolnictwem, w latach 2008–2023 średnio około 2,0% przedsiębiorstw rocznie odnotowywało co najmniej jeden strajk w przedsiębiorstwie albo w jednym z jego zakładów. W 2023 r., a więc w roku szczególnie nasilonej mobilizacji społecznej związanej między innymi z reformą emerytalną, odsetek ten wyniósł 2,7%, co było najwyższym poziomem od 2010 r. Dane te

pokazują, że strajk może pełnić funkcję realnego instrumentu negocjacyjnego bez przekształcania się w zjawisko powszechne w skali całej gospodarki³³.

Przewidywanym skutkiem regulacji jest zatem przede wszystkim przesunięcie równowagi w zbiorowych stosunkach pracy. Strajk powinien oddziaływać na zachowanie stron nie tylko wtedy, gdy faktycznie zostaje przeprowadzony, lecz już wtedy, gdy staje się realną możliwością braną pod uwagę w procesie negocjacyjnym. W takich warunkach pracodawca, prowadząc rokowania dotyczące wynagrodzeń, organizacji pracy lub innych warunków zatrudnienia, musi uwzględniać ryzyko zbiorowego powstrzymania się od pracy. Może to sprzyjać wcześniejszemu zawieraniu porozumień i układów zbiorowych, a tym samym ograniczać potrzebę faktycznego sięgania po strajk. Projektowana ustawa wzmacnia więc nie konflikt jako cel sam w sobie, lecz zdolność partnerów społecznych do osiągania wiążących porozumień w warunkach bardziej zrównoważonej siły negocjacyjnej.

Projektowana ustawa może również w dłuższym okresie korzystnie oddziaływać na poziom wynagrodzeń oraz rozwój gospodarczy. Skutkiem wzmocnienia realnej siły negocjacyjnej związków zawodowych powinno być nie tylko zwiększenie liczby zawieranych układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, lecz także stopniowe przesunięcie części wytwarzanego dochodu w stronę wynagrodzeń. Ma to znaczenie nie tylko społeczne, ale również makroekonomiczne. Wynagrodzenia pracownicze w większym stopniu niż zyski przedsiębiorstw zasilają bieżący popyt konsumpcyjny, ponieważ środki trafiające do gospodarstw domowych pracowników są co do zasady szybciej przeznaczane na zakup dóbr i usług. W ujęciu nawiązującym do koncepcji Michała Kaleckiego wzrost udziału płac w dochodzie może więc wzmacniać popyt efektywny, podczas gdy środki pozostające po stronie zysków nie muszą automatycznie ani natychmiast przekształcać się w inwestycje³⁴. W tym sensie zwiększenie siły przetargowej pracowników może sprzyjać nie tylko bardziej sprawiedliwemu podziałowi dochodu, lecz także stabilniejszemu rozwojowi gospodarczemu opartemu na popycie wewnętrznym.

Wpływ ten nie ma jednak charakteru mechanicznego. Sam wzrost wynagrodzeń nominalnych nie zawsze prowadzi do trwałej poprawy sytuacji osób wykonujących pracę zarobkową, jeżeli zostaje skompensowany wzrostem intensywności pracy, wydłużeniem czasu pracy albo wzrostem kosztów utrzymania, w szczególności kosztów mieszkaniowych. Dlatego zasadnicze znaczenie ma nie tylko wysokość pojedynczych świadczeń płacowych, lecz także rozwój trwałych mechanizmów zbiorowej regulacji warunków pracy i płacy. Układy zbiorowe pracy oraz inne porozumienia zbiorowe pozwalają regulować wynagrodzenia w powiązaniu z czasem pracy, organizacją pracy, normami obciążenia pracą i innymi warunkami zatrudnienia. Projektowana ustawa, wzmacniając realność strajku jako środka nacisku, tworzy warunki do odbudowy tak rozumianej regulacji układowej, a tym samym do bardziej trwałego wzrostu płac, niekompensowanego pogorszeniem innych warunków zatrudnienia.

Projektowana ustawa powinna również ograniczyć zjawisko działań odwetowych i praktyk określanych jako *union busting*. Wprowadzenie wyraźnej ochrony przed działaniami odwetowymi

³³ Dares, *Les grèves en 2023. Une intensification essentiellement portée par la contestation de la réforme des retraites*, „Dares Résultats” 2025, nr 6, dostęp: https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/053173a0b20707b88813baac227ed2fc/Dares_R%C3%A9sultats_Les_gr%C3%A8ves_en_2023.pdf [2026.05.29].

³⁴ M. Kalecki, *Prace z teorii koniunktury 1933-1939*, Warszawa 1962, s. 66-67, 71-74.

wobec osób reprezentujących stronę pracowniczą w sporze zbiorowym oraz wobec osób uczestniczących w strajku lub innej niż strajk akcji protestacyjnej zmniejszy ryzyko represji indywidualnych stosowanych w celu osłabienia aktywności zbiorowej. Znaczenie będzie miało także przyznanie organizacjom związkowym własnych roszczeń o nakazanie zaprzestania działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie praw i wolności związkowych albo prowadzenie sporu zbiorowego. Projektowana regulacja wzmacnia więc ochronę nie tylko poszczególnych osób wykonujących pracę zarobkową, lecz także samej organizacji związkowej jako podmiotu zbiorowego. Powinno to przeciwdziałać sytuacjom, w których działalność związkowa jest faktycznie blokowana przez działania organizacyjne, kadrowe, dyscyplinujące lub komunikacyjne, zanim dojdzie do formalnego sporu sądowego albo postępowania karnego. Szczególne znaczenie ma tu możliwość szybkiego zabezpieczenia roszczeń przed sądem pracy oraz przyznanie inspektorom pracy uprawnień oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności związkowej i prawidłowemu prowadzeniu sporów zbiorowych.

Projektowana ustawa będzie miała także istotny skutek porządkujący dla systemu zbiorowego prawa pracy. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zostanie ograniczona do swojej właściwej funkcji, czyli tworzenia procedur służących rozwiązywaniu konfliktów zbiorowych przez rokowania, mediację i ewentualny arbitraż. Regulacja strajku i innych niż strajk akcji protestacyjnych zostanie natomiast przeniesiona do ustawy o związkach zawodowych jako ustawy podstawowej dla wykonywania wolności związkowej. Do właściwych ustaw zostaną także przeniesione albo dostosowane przepisy dotyczące szczególnych form aktywności zbiorowej, w tym akcji protestacyjnych rolników oraz zakaz zastępowania pracy strajkujących pracą tymczasową albo pracą osób pozbawionych wolności. Projekt usuwa w ten sposób rozproszenie regulacji i niespójność polegającą na tym, że przepisy dotyczące różnych przejawów wolności związkowej znajdowały się w aktach prawnych, których zasadniczy przedmiot był inny. Skutkiem ustawy będzie więc większa przejrzystość systemu prawa oraz wyraźniejsze rozdzielenie regulacji służących rozwiązywaniu sporów zbiorowych od regulacji chroniących wolność strajkowania i działalność związkową.

Koordinator merytoryczny Biura Prawnego
przy Komisji Krajowej OZZ „Inicjatywa Pracownicza”

dr n. pr. Piotr Krzyżaniak